川量教育
CHUANLIANG EDUCATION

川量教育

公基天府班

课后作业

目录

法律

第一章 法理学 2

第一节 法的概述 2

第二节 法的制定 6

第三节 法的实施 10

第二章 宪法 16

第一节 宪法概述 16

第二节 国家制度 20

第三节 公民的基本权利义务 25

第四节 我国的国家机构 30

第三章 民法 36

第一节 民法典概述 36

第二节 物权与债权 41

第三节 人格权 51

第四节 婚姻与继承 56

第五节 侵权 66

第四章 行政法 73

第一节 行政法概述 73

第二节 行政主体与行政相对人 77

第三节 行政行为 82

第四节 行政复议 88

第五节 行政诉讼 93

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

第六节 行政赔偿 98

第五章 刑法 103

第一节 刑法概述 103

第二节 犯罪 108

第三节 刑罚 130

第四节 具体罪名 135

第六章 其他法律法规 142

第一节 劳动法 142

第二节 民事诉讼法 146

第三节 刑事诉讼法 151

非法

第一章 经济 157

第一节 经济常识 157

第二节 微观经济 171

第三节 宏观经济 175

第二章 政治 181

第一节 哲学 181

第二节 毛泽东思想 207

第三节 中国特色社会主义理论体系 223

第三章 管理 250

第一节 管理学概述 250

第二节 行政管理 254

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

第四章 公文 259

第一节 公文概述 259

第二节 公文格式规范 272

第三节 公文处理工作 276

第五章 历史人文 281

第一节 历史常识 281

第二节 人文常识 285

第三节 中国传统文化 289

第六章 自然科技 294

第一节 天文地理 294

第二节 物理化学生物 297

第三节 生活中的科学 308

第四节 航天科技 312

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

法 律

第一章 法理学

第一节 法的概述

1.（单选题）道德与法律，都是用来协调人际关系的。当然，两者在协调对象、内容和手段上存在不同，但道德的作用有很大的局限性。由此可见（　　）。

A.只有以德治国，才能使社会稳定

B.必须把道德与法制结合起来，才能有效地治理社会

C.道德在协调人际关系上的作用已经越来越小了

D.法律可以代替道德来协调人际关系

2.（单选题）法律实施的最终保障手段是（　　）。

A.道德约束　　B.国家强制力　　C.守法观念　　D.社会监督

3.（单选题）在我国，公民基本的行为准则是（　　）。

A.行使政治权利　　B.遵守宪法和法律

C.关注国家大事　　D.维护公众利益

4.（单选题）法既然是由国家制定或认可的，它就必然具有（　　）的属性，因此具有高度的统一性、极大的权威性。

A.人民意志　　B.社会意志　　C.国家意志　　D.共同意志

5.（单选题）法律的本质是（　　）意志的集中体现。

A.统治阶级　　B.政党　　C.全体人民　　D.社会团体

6.（单选题）法律最本质的属性和最重要的特征是统治阶级意志性，法的本质最终体现为法的（　　）。

A.物质制约性　　B.阶级性　　C.正式性　　D.公正性

7.（单选题）社会主义法同一切剥削阶级法的一个根本区别，就在于社会主义法体现了（　　）。

A.阶级性与社会性的统一　　B.阶级性与人民性的统一

C.阶级性与强制性的统一　　D.阶级性与规范性的统一

8.（单选题）法是统治阶级意志的体现，维护着统治阶级的根本利益。下列不属于其本质的体现的是（　　）。

A.国家性　　B.阶级性　　C.社会性　　D.物质制约性

9.（单选题）社会主义法与社会主义道德的共同点是（　　）。

A.调整范围相同　　B.规范内容相同

C.要求相同　　D.历史使命相同

10.（单选题）法的作用包括规范作用和社会作用，下列关于其规范作用，表述不正确的是（　　）。

A.指引作用的对象为本人的行为　　B.评价作用的对象是他人的行为

C.教育作用的对象是人们相互的行为　　D.强制作用的对象是违法者的行为

11.（单选题）法律指引能够为人们提供既定的行为模式，从而使人们在法律所允许的范围内从事社会活动，最首要的作用是（　　）。

A.教育作用　　B.评价作用　　C.预测作用　　D.指引作用

12.（单选题）甲因走私假币罪被法院判处八年有期徒刑，这体现了法律的（　　）。

A.评价作用　　B.指引作用　　C.教育作用　　D.强制作用

13.（单选题）甲是某律师事务所的律师，2023 年春节期间，他在游玩过程中目睹有人在捕捉保护动物，便主动上前制止，并向对方解释其行为违反了法律规定。则甲的这种行为体现了法的什么作用（　　）。

A.评价作用　　B.指引作用　　C.教育作用　　D.强制作用

14.（单选题）赵某是药品生产商，在接到制造假药的订单后，对其工人说："生产、销售假药是违法行为，是会受到刑事惩罚的。我们要坚决拒绝生产、销售假药。"最终，赵某拒绝了生产假药的订单要求，这主要体现了法具有（　　）。

A.鼓励作用　　B.评价作用　　C.教育作用　　D.预测作用

15.（单选题）某中学在开学之初，请法院某知名法官组织了一场以"反校园暴力"为主题的法律讲座，通过这场讲座，同学们纷纷认识到了校园暴力的危害和法律的重要性。体现了法的什么作用（　　）。

A.教育作用　　B.强制作用　　C.预测作用　　D.评价作用

16.（单选题）某旅游公司小张与朋友小李喝酒聚餐后表示：别开车了，“酒驾”已入刑，咱们把车推回去。随后，小张在车内掌握方向盘，小李缓步推行。关于小张和小李的拒绝“酒驾”所体现的法的作用，下列说法正确的是（　　）。

A.法的指引作用　　B.法的评价作用

C.法的预测作用　　D.法的强制作用

17.（单选题）下列关于法的规范作用，说法错误的是（　　）。

A.张某因涉嫌洗钱罪被判处有期徒刑 4 个月，体现了法的强制作用

B.法院判决王某的行为构成非法吸收公众存款罪，体现了法的评价作用

C.小苏因骑电动车未戴头盔被交警开罚单罚款 20，体现了法的强制作用

D.小周酒驾开车上路，小强根据法律判断小周的行为不合法，体现了法的指引作用

18.（单选题）关于法和经济基础的关系说法有误的是（　　）。

A.法与经济基础有根本的联系　　B.经济基础决定法的性质

C.生产力水平不影响法的发展　　D.法对经济基础有反作用力

19.（多选题）关于法的特征，下列说法正确的是（　　）。

A.甲因犯盗窃罪被判处 2 年有期徒刑，体现了法的国家意志性

B.公安机关在处罚甲之前要出示证件表明身份，并告知处罚甲的原因，甲有陈述和申辩的权利，体现了法的程序性

C.《刑法》规定，有配偶而重婚的，或者明知他人有配偶而与之结婚的，处二年以下有期徒刑或者拘役，这体现了法的规范性

D.当权益受到侵害时，可以通过诉讼的途径维护自身的合法权益，这体现了法的可诉性

20.（多选题）下列关于法与道德关系的表述，正确的有（　　）。

A.法律是传播道德的有效手段

B.道德是法律的评价标准和推动力量

C.法与道德都是统治阶级意志的体现

D.道德只有上升为法律，才能通过制裁或奖励的方法获得推行

第二节 法的制定

1.（单选题）关于法的渊源，下列说法正确的是（　　）。

A.法的渊源就是法的起源

B.法的渊源分为正式渊源和非正式渊源

C.最高人民法院作出的判决书属于法的正式渊源

D.在我国，封建迷信也可以作为法的渊源

2.（单选题）下列属于我国正式法律渊源的是（　　）。

A.最高人民法院指导性案例

B.《法理学》教材

C.行政法规

D.某区政府发布的《外来务工人员暂行管理办法》

3.（单选题）下列各项中，属于行政法特殊渊源的是（　　）。

A.宪法　　B.行政法规　　C.法律　　D.法律解释

4.（单选题）下列有权制定地方性法规的机关是（　　）。

A.北京市海淀区人民代表大会　　B.天津市人民政府

C.中共重庆市委　　D.石家庄市人民代表大会

5.（单选题）下列法的形式中，由全国人民代表大会及其常务委员会经一定立法程序制定颁布，调整国家、社会和公民生活中基本社会关系的是（　　）。

A.行政规章　　B.行政法规　　C.宪法　　D.法律

6.（单选题）为推进农村农业土地征收补偿问题，某省政府颁布了《某某土地补偿协议》，该文件的性质属于（　　）。

A.法律　　B.法律解释　　C.法律法规　　D.行政规章

7.（单选题）法律规范生效的时间，若无明文规定，依照惯例应是（　　）。

A.法律通过之日　　B.法律公布之日

C.法律批准之日　　D.法律实施之日

8.（单选题）法律效力是指法律的生效范围或适用范围，其中不包括（　　）。

A.在时间上的效力　　B.在空间上的效力

C.对人的效力　　D.对物的效力

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

9.（单选题）法对人的效力是指法的适用对象有哪些，对什么样的人和组织有效，具体包括属人原则、属地原则、保护原则和综合原则。我国实行的是（　　）。

A.属人原则　　B.属地原则　　C.保护原则　　D.综合原则

10.（单选题）“新的法律颁行后对其生效前的行为和事件适用，具有溯及力”，这项规定在法学上被称为（　　）。

A.从新原则　　B.不溯及以往原则

C.罪刑法定原则　　D.适时性原则

11.（单选题）以下规范性文件的效力最高是（　　）。

A.地方政府规章　　B.行政法规

C.地方性法规　　D.国家最高权力机关制定的规范性文件

12.（单选题）法的效力等级由高到低排序正确的是（　　）。

A.法律、宪法、国务院部委规章、地方性法规

B.法律、宪法、行政法规、地方性法规

C.宪法、行政法规、法律、地方政府规章

D.宪法、法律、行政法规、地方政府规章

13.（单选题）下列有关法律规范的效力等级和适用的说法正确的是（　　）。

A.地方性法规与规章具有同等效力

B.规章具有同等效力

C.部门规章之间对同一事项的规定不一致时，应由部门规章制定机关协商解决

D.根据授权制定的地方性法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人大常委会裁决

14.（单选题）法律渊源是指法的具体表现形式，我国法律渊源包括正式渊源和非正式渊源。正式渊源是我国法律表现的主要形式，下列关于正式渊源的效力层次正确的是（　　）。

A.省、自治区、直辖市政府制定的规章效力小于设区的市的人大及人常制定的地方性法规的效力

B.部门规章的效力与省、自治区、直辖市人大及人常制定的地方性法规的效力相等，二者发生冲突后由国务院裁决

C.行政法规的效力大于设区的市的人大及人常制定的地方性法规的效力

D.省、自治区、直辖市人大及人常制定的地方性法规效力小于省、自治区、直辖市政府制定的规章的效力

15.（多选题）法的渊源也称法律渊源，主要指法的效力和形式的来源，下列属于法的渊源的有（　　）。

A.部门规定　　B.行政法规　　C.国际条约　　D.宪法

16.（多选题）以下哪些属于当代中国法的正式渊源（　　）。

A.国际条约　　B.宪法

C.诉讼程序法　　D.特别行政区的法律

17.（多选题）下列属于法的非正式渊源的是（　　）。

A.最高人民检察院发布的指导性案例　　B.《禁毒法》

C.我国签订的国际条约　　D.国家政策

18.（多选题）法的空间效力，指法在哪些地域有效力，适用于哪些地区。一般来说，一国法律适用于该国主权范围所及的全部领域，包括（　　）。

A.领土　　B.领水及其底土　　C.领空　　D.专属经济区

19.（多选题）解决法的效力冲突的原则有（　　）。

A.根本法优于普通法　　B.上位法优于下位法

C.新法优于旧法　　D.特别法优于一般法

20.（多选题）法是由国家制定或认可的。下列关于立法的效力大小，排列顺序正确的是（　　）。

A.宪法 > 法律 > 行政法规 > 地方性法规/部门规章

B.本级地方性法规 > 本级地方政府规章

C.设区的市的地方性法规 > 省级地方性法规

D.省级地方政府规章 > 设区的市的地方政府规章

第三节 法的实施

1.（单选题）立法机关的监督是（　　）。

A.中国共产党的监督　　B.社会及舆论监督

C.国家权力机关的监督　　D.人民法院和人民检察院的监督

2.（单选题）在法律运行中，对“守法”的理解不正确的是（　　）。

A.是法的实施最基本的形式

B.守法是指依法履行法律义务，不包括依法享有并行使权利

C.国家和社会主体严格依法办事的活动和状态

D.守法是法律实施的一项基本活动

3.（单选题）“立善法于天下，则天下治；立善法于一国，则一国治。”法律是治国之重器，立法是法治的（　　）。

A.基本前提　　B.龙头环节　　C.重要途径　　D.基本要求

4.（单选题）某市建设局会计李某给检察机关写举报信，反映交通局局长范某违法挪用大笔公款的行为，李某这一行为属于法的（　　）。

A.执行　　B.遵守　　C.适用　　D.解释

5.（单选题）下列属于执法活动的是（　　）。

A.李某遭王某殴打而向公安机关报警

B.国家安全机关根据群众检举对某人危害国家安全的行为进行侦查

C.税务人员认为张某有骗税行为而查办该案件

D.法官出差办案途中发现两个人发生口角，依法律和事实对两人进行劝解

6.（单选题）我国社会主义法律实施的方式中把法的适用称为（　　）。

A.守法　　B.司法　　C.执法　　D.立法

7.（单选题）某民警在巡逻过程中，将正在盗窃的李某抓获。公安机关经传唤、询问查证后，根据我国《治安管理处罚法》规定，对李某处以行政拘留七日。该治安处罚属于法的运行中的（　　）。

A.立法　　B.司法　　C.执法　　D.守法

8.（单选题）“徒法不足以自行”，法律得以全面实施的最主要保证是（　　）。

A.良好的法治环境　　B.国家强制力

C.社会舆论　　D.人民群众的自觉行动

9.（单选题）我国法律实施监督的关键是（　　）的监督。

A.全国人民代表大会　　B.全国政治协商会议

C.中国共产党　　D.社会性

10.（单选题）我国社会主义法律适用的基本原则不包括（　　）。

A.司法机关依法独立行使职权

B.公民在适用法律上一律平等

C.私人财产神圣不可侵犯，要保护个人权益

D.以事实为根据、以法律为准绳

11.（单选题）法的实施包括执法、司法、守法和法律监督等环节。下列关于司法，说法不正确的是（　　）。

A.司法又称法的适用

B.司法机关依法独立行使职权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉

C.司法活动具有严格的程序性要求

D.司法公正以实体公正为重点

12.（单选题）中国古代先贤很早就提出了“法”的理念，留下了不少关于法治的名言警句。下列最能说明“法律的生命力在于实践”的古语是（　　）。

A.徒善不足以为政，徒法不能以自行——孟子

B.公生明，廉生威——郭允礼

C.国有常法，虽危不乱——韩非子

D.天下之事，不难于立法，而难于法之必行——张居正

13.（单选题）最普遍和最广泛的法律实施活动是（　　）。

A.立法　　B.执法　　C.司法　　D.守法

14.（单选题）下列司法平等描述正确的是（　　）。

A.只有具备行为能力的公民在适用法律上才同等对待

B.任何人在司法程序中享有人格平等权利

C.执法机关、社会团体和公民个人在法律关系中地位平等

D.同样违法，不满 18 周岁与 18 周岁以上的公民受到处罚相同

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

15.（多选题）“天下之事，不难于立法，而难于法之必行。”对这句话理解正确的是（　　）。

A.全社会要弘扬社会主义法治精神，一切违反宪法法律的行为，都必须予以追究

B.要完善学习宪法法律的制度，增强宪法意识，做遵法学法守法用法的模范

C.要带头维护宪法和法律权威，不断提高运用法治方式解决问题的能力和水平

D.宪法只要深入人心，宪法实施就能真正成为全体人民的自觉行动

16.（单选题）关于法的实施，下列说法正确的是（　　）。

A.在我国，行政机关及其公职人员可以作为执法的主体

B.除人民法院和人民检察院以外，其他任何国家机关不得代表国家行使司法权

C.司法机关依法所作的决定，所有当事者都必须执行，不得违抗

D.中国共产党的监督属于国家法律监督体系

17.（多选题）当代中国，正确适用法律的基本要求是（　　）。

A.正确　　B.合法　　C.合情　　D.及时

18.（多选题）自古以来，公平正义都是人类社会孜孜以求的理想和目标，也是社会文明和进步的重要标志，公平正义作为司法的灵魂和生命，是中国共产党人的一贯主张和追求，更是中国式现代化的内在要求和应有之义。有关公正司法，以下选项认识正确的是（　　）。

A.受到侵害的权利一定会得到保护和救济

B.违法犯罪活动一定要受到制裁和惩罚

C.法律应该具有定分止争的功能

D.如果人民群众通过法律程序不能保证自己的合法权利，那司法就没有公信力

19.（多选题）习近平总书记指出："法律是治国之重器，法治是国家治理体系和治理能力的重要依托。"对于这句话的理解正确的是（　　）。

A.创新执法体制，完善执法程序，推进综合执法，严格执法责任，建立权责统一、权威高效的依法行政体制

B.完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系，加强宪法实施

C.坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设

D.建设中国特色社会主义法治体系，必须坚持立法先行，发挥立法的引领和推动作用，抓住提高立法质量这个关键

20.（多选题）下列关于法的论述，正确的有（　　）。

A.法的实施可分为立法、守法、执法、司法

B.法是由国家强制力保证实施的社会规范

C.法律责任是因违反法律上的义务而产生的责任

D.法律关系的主要内容包括法律上的权利和义务

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

第二章 宪法

第一节 宪法概述

1.（单选题）我国宪法规定，宪法的修改，由全国人民代表大会常务委员会或者（　　）以上的全国人民代表大会代表提议，并由全国人民代表大会以全体代表的（　　）以上多数通过。

A.四分之一；三分之二　　B.四分之一；二分之一

C.三分之一；四分之三　　D.五分之一；三分之二

2.（单选题）宪法是中华人民共和国的根本大法，我国当前现行的宪法是（　　）。

A.五四宪法　　B.七五宪法　　C.七八宪法　　D.八二宪法

3.（单选题）下列关于宪法的表述，错误的是（　　）。

A.宪法是我国的根本大法　　B.宪法的效力高于其他法律

C.宪法的修改需遵循特殊程序　　D.宪法的效力不具有强制性

4.（单选题）依据《中华人民共和国宪法》，下列说法错误的是（　　）。

A.中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征

B.一切法律、行政法规和地方性法规都不得同宪法相抵触

C.国有经济，即社会主义全民所有制经济，是国民经济中的主导力量

D.宪法的修改，由全国人民代表大会常务委员会或者五分之一以上的全国人民代表大会代表提议，并由全国人民代表大会以全体代表的三分之一以上的多数通过

5.（单选题）“任何组织或者个人都不得有超越宪法的特权，绝不允许以言代法、以权压法、徇私枉法。”这表明（　　）。

A.宪法规定国家生活中的具体问题

B.宪法与普通法律是“子法”与“母法”的关系

C.宪法由国家强制力保证实施

D.宪法是一切组织和个人的根本活动准则

6.（单选题）宪法是国家的根本大法，具有最高法律效力，下列有关宪法法律效力的表述正确的是（　　）。

A.在不成文宪法的国家中，宪法的法律效力高于其他法律

B.在我国，任何法律法规都不得与宪法规范、宪法基本原则和宪法精神相抵触

C.宪法的法律效力不具有任何强制性

D.宪法的法律效力主要表现为对公民的行为约束

7.（多选题）我国宪法规定，中华人民共和国的武装力量属于人民。它的任务是（　　）保卫人民的和平劳动，参加国家建设事业，努力为人民服务。

A.巩固国防　　B.平息动乱　　C.保卫祖国　　D.抵抗侵略

8.（单选题）我国特别行政区的宪制性文件统归属于（　　）。

A.特别行政区基本法　　B.予以保留的原有法律

C.特别行政区立法机关制定的法律　　D.适用于特别行政区的全国性法律

9.（单选题）按照宪法有无严格的制定、修改机关和程序，可将宪法分为（　　）。

A.成文宪法和不成文宪法　　B.刚性宪法和柔性宪法

C.钦定宪法和民定宪法　　D.钦定宪法和协定宪法

10.（单选题）根据中华人民共和国宪法的规定，全国人民代表大会任期届满的（　　）以前，全国人大常务委员会必须完成下届全国人民代表大会代表的选举。

A.两个月　　B.四个月　　C.六个月　　D.八个月

11.（单选题）中华人民共和国实行（　　）建设社会主义法治国家。

A.依法治国　　B.依宪治国

C.依法治国与依宪治国相结合　　D.法治化治理

12.（多选题）我国现行宪法的基本原则有（　　）。

A.一切国家权力属于人民的原则　　B.保障公民权利和义务的原则

C.民主集中制原则　　D.社会主义法制原则

13.（多选题）下列职权中，全国人大及其常委会均有权行使的有（　　）。

A.修改宪法

B.监督宪法的实施

C.制定和修改法律

D.审查和批准国民经济和社会发展计划执行情况的报告

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

14.（多选题）我国宪法关于我国的国家制度，下列说法正确的是（　　）。

A.我国是人民民主专政的社会主义国家

B.我国人民行使国家权力的机关是各级人民政府

C.我国的国家机构实行民主集中制原则

D.我国经济制度的基础是全民所有制和劳动群众集体所有制

15.（多选题）选举权和被选举权是我国公民享有的政治权利，下列属于我国选举制度需要遵循的基本原则的是（　　）。

A.普遍性原则　　B.公开投票原则

C.直接选举原则　　D.平等选举权原则

16.（多选题）2018 年 3 月 11 日，十三届全国人大一次会议通过宪法修正案，将宪法宣誓制度写入宪法。对此下列说法中正确的有（　　）。

A.国家工作人员就职时应当依照法律规定公开进行宪法宣誓

B.根据情况，宣誓仪式可以采取单独宣誓或集体宣誓的形式

C.宣誓场所应当庄重、严肃，悬挂中国共产党党旗或党徽

D.中华人民共和国驻外全权代表宣誓仪式由外交部组织

17.（多选题）以下选项中属于我国宪法基本原则的是（　　）。

A.党的领导原则　　B.人民主权原则

C.尊重和保障人权原则　　D.社会主义法治原则

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

18.（多选题）宪法和一般法律的区别在于（　　）。

A.宪法的内容与一般法律不同　　B.宪法的法律效力与一般法律不同

C.宪法的文本形式与一般法律不同　　D.宪法的制定和修改程序与一般法律不同

19.（多选题）下列关于我国宪法的说法，正确的有（　　）。

A.我国宪法结构包括序言、正文、附则三部分

B.我国宪法是成文宪法，因此不存在宪法惯例

C.规定公民的人格尊严不受侵犯是现行宪法首次规定

D.未来目标是要把我国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国，实现中华民族伟大复兴

20.（多选题）1954 年制定的《中华人民共和国宪法》是一部社会主义类型的宪法，它体现了两大原则，即（　　）。

A.社会主义原则　　B.人民至上原则

C.人民民主原则　　D.法律面前人人平等原则

第二节 国家制度

1.（单选题）S 省人民政府的决定和指示，如有不适合该省 Y 自治州实际的情况，自治州人民政府应当（　　）。

A.报经 S 省人民政府备案，变通执行或者停止执行

B.报经 S 省人民政府批准，变通执行或者停止执行

C.报经 S 省人民政府批准，并报国务院备案，变通执行或者停止执行

D.变通执行或者停止执行，不需报批准、备案

2.（单选题）根据现行《宪法》规定，关于基本经济制度的表述，下列说法正确的是（　　）。

A.城市土地属于国家所有

B.国家财产主要由国有企业组成

C.农村和城市郊区的土地属于集体所有

D.集体经济是社会主义全民所有制经济，是国民经济的主导力量

3.（单选题）市辖区、乡、镇的人民代表大会代表，由（　　）机构选举产生。

A.下一级的人民代表　　B.同一级的人民代表

C.同一级的人民代表大会　　D.选民直接选举产生

4.（单选题）我国乡、民族乡、镇的人民政府与村民委员会、居民委员会的关系是（　　）。

A.领导与被领导的关系　　B.指导与被指导关系

C.监督与被监督的关系　　D.委托与被委托的关系

5.（单选题）按照我国《宪法》的规定，下列有关土地所有权和使用权的说法正确的是（　　）。

A.土地的所有权不能转让，使用权可以转让

B.土地的使用权不能转让，所有权可以转让

C.土地的所有权和使用权均不能转让

D.土地的所有权和使用权均可以转让

6.（单选题）我国现行选举法规定，农村和城市每名全国人大代表所代表的人口数比例为（　　）。

A.2：1　　B.1：1　　C.4：1　　D.1：2

7.（单选题）民族区域自治制度，是指在国家统一领导下，各少数民族聚居的地方实行区域自治，设立自治机关，行使自治权的制度。在此制度下民族自治地方自治机关的自治权有（　　）。

A.民族监察权　　B.独立自主权

C.组织军队权　　D.变通执行权

8.（单选题）现行《宪法》规定，自治区的自治条例和单行条例的审批权属（　　）。

A.全国人大代表　　B.全国人大常委会

C.国务院　　D.本级人民代表大会

9.（单选题）有（　　）以上的村民提议，应当召集村民会议。

A.十分之一　　B.五分之一

C.三分之一　　D.二分之一

10.（单选题）（　　）就职时应当依照法律规定公开进行宪法宣誓。

A.国家工作人员　　B.国家机关工作人员

C.事业单位工作人员　　D.国企工作人员

11.（单选题）下列关于民族区域自治制度说法正确的是（　　）。

A.是在国家统一领导下，各少数民族居住的地方实行区域自治，设立自治机关，行使自治权的制度

B.自治区、自治州和自治县的人大及人常有权制定自治条例

C.宁夏回族自治区的主席必须是回族人担任

D.民族自治地方的自治机关是自治区、自治州、自治县的人民代表大会、人民法院和人民检察院

12.（单选题）张某拟参加县级人民代表大会代表的选举，下列关于我国公民行使选举权所遵循的基本原则，描述错误的是（　　）。

A.直接选举与间接选举相结合的原则　　B.公民投票原则

C.平等选举权原则　　D.普遍性原则

13.（单选题）下列关于我国的国家性质和政权组织形式表述正确的是（　　）。

A.我国的国家性质是中国特色的社会主义国家

B.国家政权的组织形式决定国家的性质

C.人民代表大会制度是我国国家性质的体现

D.我国的政权组织形式是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

14.（单选题）我国《宪法》规定中华人民共和国社会主义经济制度的基础是（　　）。

A.国有企业　　B.民营企业

C.生产资料的社会主义公有制　　D.以公有制为主体的多种经济形式

15.（单选题）每年 3 月，我国都要召开全国人民代表大会和全国政治协商会议，全国人大代表和全国政协委员汇集北京，共商国事。以下关于两会的代表委员的表述，正确的是（　　）。

A.代表的任务是参政议政，委员的任务是政治协商

B.代表参与制定国家法律，委员协商国家重大事务

C.人大是最高国家权力机关，政协是最高国家监督机关

D.人大直接创建国家管理制度，政协间接创建国家管理制度

16.（单选题）我国宪法规定，国家保护个体经济、私营经济等非公有制经济的合法的权利和利益。国家鼓励、支持和引导非公有制经济的发展，并对非公有制经济依法实行（　　）。

A.监督和管理　　B.查验和许可

C.帮助和扶持　　D.管控和防范

17.（多选题）下列属于民族自治地方的自治机关是（　　）。

A.自治区的人民代表大会　　B.自治州的人民法院

C.自治县的人民政府　　D.自治县的人民代表大会

18.（多选题）我国宪法第一条规定，中华人民共和国是工人阶级所领导的，以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家。对于我国的国家性质，下列表述正确的是（　　）。

A.在我国，人民是国家的主人，直接行使国家权力

B.人民民主专政根本不同于剥削阶级掌握的国家政权

C.人民民主专政的本质是公民当家作主

D.我国的国家性质也就是我国的国体

19.（多选题）根据我国《宪法》的规定，下列说法正确的有（　　）。

A.宅基地、自留地、自留山属于国家所有

B.土地的使用权可以依法转让

C.国家为了公共利益的需要，可以依法对土地实行征收或征用并给予赔偿

D.城市的土地属于国家所有，农村和城市郊区的土地，除法律规定属于国家所有的以外，属于集体所有

20.（多选题）根据《中华人民共和国宪法》，我国由选民直接选举的人大代表包括（　　）。

A.省、直辖市、设区的市的人民代表大会代表

B.县人民代表大会代表

C.不设区的市、市辖区的人民代表大会代表

D.乡、民族乡、镇的人民代表大会代表

第三节 公民的基本权利义务

1.（单选题）高某是某大学在读博士研究生，27 岁，根据宪法关于公民基本义务的规定，下列说法正确的是（　　）。

A.高某尚未参加工作，不承担纳税的义务

B.高某尚未参加工作，对年老的父亲不承担赡养义务

C.高某尚未完成学业，不承担服兵役的义务

D.高某尚未完成学业，不承担参加劳动的义务

2.（单选题）按照宪法规定，下列可以获得国家物质帮助的公民是（　　）。

A.刚遭受了暴雨灾害的甲　　B.投资失败，欠债累累的乙

C.残障人士丙　　D.遭遇大火，房屋被毁的丁

3.（单选题）根据我国《宪法》相关规定，下列选项中不属于公民人身自由权利的是（　　）。

A.人身自由不受侵犯　　B.住宅不受侵犯

C.宗教信仰自由　　D.通信自由和通信秘密受法律保护

4.（单选题）根据我国《宪法》规定，下面不属于我国公民所享有的政治自由的是（　　）。

A.言论　　B.集会　　C.罢工　　D.出版

5.（单选题）从“面对面”到“键对键”，“网络问政”提升了公民行使监督权的热情与能力，但有一些人却在此过程中造谣诽谤，受到了法律的制裁。由此可见，公民在行使监督权时应（　　）。

A.敢于同邪恶势力进行斗争　　B.勇于使用宪法和法律规定的监督权

C.不能干扰公务活动　　D.采取合法方式，坚持实事求是的原则

6.（单选题）陈某的手机丢失，怀疑是同事何某盗取，便要搜查何某的衣服口袋。陈某的这一行为是（　　）。

A.合法的，因为这是维护自己财产权的行为

B.合法的，因为这是陈某找回手机的唯一办法

C.非法的，因为这是侵犯何某生命权的行为

D.非法的，因为这是侵犯何某人身自由权的行为

7.（单选题）下列有关我国公民权利的表述，不符合宪法规定的是（　　）。

A.公民对于任何国家机关和国家工作人员，有提出批评和建议的权利

B.公民对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为，有提出申诉、控告或者检举的权利

C.任何国家机关在接到公民提出的申诉、控告或者检举后，都必须查清事实，负责处理

D.国家机关和国家工作人员侵犯公民权利造成损失的，受害人有依法请求赔偿的权利

8.（单选题）下列属于公民人身权利的是（　　）。

A.休息权　　B.继承权

C.住宅安全权　　D.劳动权

9.（单选题）下列人员在我国享有选举权的是（　　）。

A.16 岁的高中生甲　　B.间歇性精神病人乙

C.英国籍华裔丙　　D.被剥夺政治权利的丁

10.（单选题）某县法院在审理一起民事案件中，为查明案件事实，对一当事人的信件进行拆检，弄清了案情并作出了判决。下列说法正确的是（　　）。

A.法院为了查明案情可以对当事人的信件进行拆检

B.法院对当事人所有的信件都无权拆检

C.法院对当事人与案件无关的信件无权拆检

D.法院拆检当事人信件并不重要，重要的是作出公正的判决

11.（单选题）下列关于权利跟义务的说法，正确的是（　　）。

A.权利由法律所规定　　B.权利与义务相对立

C.我们可以先享受权利，再履行义务　　D.公民行使权利是有界限的

12.（多选题）我国《宪法》规定："中华人民共和国公民在法律面前一律平等，"对此，下列说法正确的有（　　）。

A.法律面前人人平等

B.司法机关在适用法律上一律平等

C.国家不允许任何组织和个人有超越宪法和法律之上的特权

D.我国公民一律平等地享有宪法和法律规定的权利并平等地承担相应的义务

13.（多选题）宪法是我国的根本法，是治国安邦的总章程，其中规定了我国公民基本的权利和义务，对此下列说法正确的是（　　）。

A.张三患有精神病，但是有选举权

B.李四信仰基督教，有传教自由

C.因为民事诉讼的需要，由公安机关可以对被告的通信进行检查

D.警察李某因为滥用职权给张某造成人身损害，张某有权获得赔偿

14.（多选题）下列关于公民的基本权利和义务的说法，不正确的有（　　）。

A.中华人民共和国公民有休息的权利

B.依照法律纳税是中华人民共和国公民的光荣义务

C.中华人民共和国公民有言论、出版、罢工、结社、游行、示威的自由

D.中华人民共和国年满十八周岁的公民都有选举权和被选举权

15.（多选题）社会经济权是指公民享有的经济生活和物质利益方面的权利，是公民实现其他权利的物质基础。下列选项属于社会经济权的有（　　）。

A.选举权　　B.劳动权

C.社会保障权　　D.物质帮助权

16.（多选题）多名学者认为国务院制定的某条例与我国《宪法》相抵触，联名上书全国人大常委会要求对该条例进行审查，根据审查结果，该条例被废止。以下说法正确的有（　　）。

A.《宪法》是判断行政法规是否合法的唯一标准

B.学者对国家机关提出建议是公民的基本权利

C.国务院有权对不符合宪法的条例进行废止

D.全国人大常委会有权撤销全国人大的不适当决定

17.（多选题）根据我国宪法规定，公民可以依法行使监督权。下列情形属于公民依法行使监督权的有（　　）。

A.公民对国家机关的监督　　B.村民对村干部的监督

C.公民通过网络监督国家工作人员　　D.国家权力机关对司法机关的监督

18.（多选题）根据《宪法》的相关规定，下列公民享有向国家、社会申请物质帮助权利的

有（　　）。

A.家庭特别贫困的大学生张某　　B.先天失聪的李某

C.地震受灾者岳某　　D.80 岁的退休老人谢某

19.（多选题）《宪法》规定属于公民可以积极主动地向国家提出请求的权利有（　　）。

A.财产权　　B.继承权　　C.劳动权　　D.受教育权

20.（多选题）依据我国现行宪法，下列属于公民基本义务的有（　　）。

A.维护国家统一和全国各民族团结

B.维护祖国的安全、荣誉和利益

C.保卫祖国，抵抗侵略，依照法律服兵役和参加民兵组织

D.遵守宪法和法律，保守国家秘密，爱护公共财产，遵守劳动纪律，遵守公共秩序，尊重社会公德

第四节 我国的国家机构

1.（单选题）依法享有解释宪法职权的国家机关是（　　）。

A.全国人民代表大会　　B.全国人民代表大会常务委员会

C.国家主席　　D.国务院

2.（单选题）全国人大常委会是全国人大的常设机关，可行使多项职权。下列选项中，由全国人大常委会行使的职权是（　　）。

A.任免国务院副总理　　B.修改宪法

C.决定石家庄市进入紧急状态　　D.决定特赦

3.（单选题）中国人民银行属于国务院的（　　）。

A.办事机构　　B.直属事业单位

C.部门管理的国家行政机构　　D.组成部门

4.（单选题）我国决定战争和和平问题的国家机构是（　　）。

A.全国人民代表大会　　B.中央军事委员会

C.全国人民代表大会常务委员会　　D.国家主席

5.（单选题）省、自治区、直辖市的区域划分，由（　　）决定。

A.全国人民代表大会　　B.全国人大常委会

C.国务院　　D.民政部

6.（单选题）国家机构与地位对应错误的是（　　）。

A.国家主席——国家机关　　B.全人常——最高国家行政机关

C.人民法院——审判机关　　D.人民检察院——国家法律监督机关

7.（单选题）全国人大常委会（　　）国务院制定的同宪法相抵触的行政法规。

A.无权改变、无权撤销　　B.有权改变、无权撤销

C.有权改变或撤销　　D.有权撤销、无权改变

8.（单选题）在我国，全国人民代表大会是最高国家权力机关，各级人民政府是各级国家（　　）的执行机关，是地方各级国家行政机关。

A.司法机关　　B.行政机构　　C.社会团体　　D.权力机关

9.（单选题）纪实专题片《国家监察》全景展现了以习近平同志为核心的党中央以自我革命的勇气，谋划、领导、推动纪检监察体制改革，健全党统一领导、全面覆盖、权威高效的监督体系，探索走出一条党长期执政条件下强化自我监督有效途径的生动实践和显著成效。关于国家监察，下列说法正确的是（　　）。

A.监督对象是各级各类国家机关以及国家机关工作人员

B.是民主监督的重要手段，也是政府外部监督体系的重要组成部分

C.监察委员会是国家检察机关，实现了对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖

D.监察委员会依法独立行使监察权，对本级人大及其常委会和上一级监察委员会负责

10.（单选题）在我国有权审查和批准国家预算和预算执行情况报告的是（　　）。

A.全国人民代表大会

B.全国人民代表大会常务委员会

C.全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会

D.国务院

11.（单选题）根据我国宪法，全国人民代表大会由省、自治区、直辖市、（　　）选出的代表组成。各少数民族都应当有适当名额的代表。

A.特别行政区和军队　　B.少数民族地区和军队

C.特别行政区和各社会团体　　D.少数民族地区和各社会团体

12.（单选题）以下属于我国法律监督机关的是（　　）。

A.上海市人民法院　　B.上海市人民检察院

C.上海市监察委　　D.上海市政法委

13.（单选题）代表国家行使行政执法权的必须是（　　）。

A.行政机构　　B.行政机关　　C.行政组织　　D.行政主体

14.（单选题）我国监察法规定，监察机关采取留置措施，应当由监察机关领导人员集体研究决定。留置时间不得超过（　　）。在特殊情况下，可以延长（　　），延长时间不得超过（　　）。

A.两个月　一次　两个月　　B.三个月　一次　三个月

C.两个月　最多两次　每次两个月　　D.三个月　最多两次　每次一个月

15.（单选题）外交是一个国家在处理对外关系方面的基本活动，根据《宪法》规定，关于国家机构的外交职权，说法正确的是（　　）。

①全国人大常委会决定驻外全权代表的任免

②全国人大常委会决定同外国缔结的条约和重要协定的批准和废除

③国家主席代表中华人民共和国，进行国事活动，接受外国使节

④国务院管理对外事务，同外国缔结条约和协定

A.①②③　　B.②③④　　C.①③④　　D.①②③④

16.（单选题）全国人民代表大会会议每年举行一次，由全国人民代表大会常务委员会召集。如果全国人民代表大会常务委员会认为必要，或者由（　　）以上的全国人民代表大会代表提议，可以临时召集全国人民代表大会会议。

A.三分之二　　B.三分之一　　C.五分之二　　D.五分之一

17.（单选题）因电子设备声音外放会对其他市民造成影响，于是某市发布决定：禁止在全市范围内，包括但不限于公共场所、公共交通工具使用电子设备时外放声音，后该决定被认定为不适当的决定，应予改变，根据我国《宪法》规定，以下哪一机关有权改变上述决定？（　　）

A.该市所属省级审计机关　　B.该市所属省级人民政府

C.该市人民代表大会常委会　　D.该市人民法院

18.（多选题）在全国人大开会期间，全国人大代表的权利有（　　）。

A.在全国人大各种会议上的行动，不受法律追究

B.非经全国人大主席团许可，不受逮捕

C.提出对我国国务院或国务院各部委的质询案

D.提出全国人大职权范围内的议案

19.（多选题）下列关于街道办事处和社区居委会区别与联系的表述错误的是（　　）。

A.居委会与街道办事处是隶属关系

B.街道办事处是基层政府，居委会是基层群众性自治组织

C.两者均由区人大选举产生，共同履行管理和服务职能

D.街道办事处指导居委会的工作

20.（多选题）关于《宪法》中建置的问题，下列说法中错误的是（　　）。

A.如果要把青岛市设为直辖市，应由全国人民代表大会常务委员会批准

B.青岛市设为直辖市之后，其行政区划划分应由国务院批准

C.如果要新建一个光明市，应由全国人民代表大会来批准

D.新建的光明市的区域划分，应由全国人民代表大会常务委员会批准

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

第三章 民法

第一节 民法典概述

1.（单选题）我国《民法典》规定，失踪人的财产由其配偶、成年子女、父母或者其他愿意担任财产代管人的人代管。代管有争议，没有前款规定的人或者前款规定的人无代管能力的，由（　　）指定的人代管。

A.人民法院　　B.人民政府　　C.公安机关　　D.人民检察院

2.（单选题）下列关于 9 岁的小学生刘某的说法，正确的是（　　）。

A.他是限制民事行为能力人，民事权利能力也受到相应限制

B.他是无民事行为能力人，也无民事权利能力

C.他是限制民事行为能力人，但民事权利能力不受限制

D.他是无民事行为能力人，但民事权利能力不受限制

3.（单选题）下列关于监护人的说法正确的是（　　）。

A.监护人可以是被监护人的近亲属或关系密切的其他亲属、朋友

B.监护人可以不是完全民事行为能力人

C.对担任监护人有争议的，不可以直接向法院起诉

D.夫妻离婚后，只有与未成年子女共同生活的一方才是监护人

4.（单选题）下列部门中具备法人资格的是（　　）。

A.某出版社编辑部　　B.某市教育局

C.某大学法学院　　D.某市公安局西郊派出所

5.（单选题）下列选项关于监护的说法不正确的是(　　)。

A.甲和乙均为完全民事行为能力的成年人，非亲属，经事先协商，甲、乙可以书面确定对方为自己的监护人

B.未成年人甲的父母均意外去世，监护人乙为接送甲上下学有权利使用甲名下的银行存款购置一辆电瓶车

C.甲的孩子乙在一家寄宿制中学上学，上学期间该寄宿制中学承担乙的全部监护职责

D.甲 15 岁，父母均意外去世，爷爷奶奶和外公外婆就谁担任甲的监护人有异议，甲住所地的居民委员会有权指定

6.（单选题）《中华人民共和国民法典》被称为“社会生活的百科全书”，是新中国第一部以法典命名的法律，在法律体系中居于基础性地位，也是市场经济的基本法。《中华人民共和国民法典》于（　　）由十三届全国人大三次会议表决通过。

A.2019 年 5 月 28 日　　B.2019 年 12 月 5 日

C.2020 年 5 月 28 日　　D.2020 年 12 月 5 日

7.（单选题）张某刚满 16 岁时进工厂当了工人，每月收入 900 元。除交父母一部分生活费外，其余都积攒下来，一年时间已有 3000 多元积蓄。在未征得父母同意的情况下，张某自作主张花 1200 元买了一件艺术品。由于父母反对，张某决定将该艺术品退还给商店，但商店不同意。根据法律规定，张某购买艺术品的行为属于（　　）。

A.无效民事行为　　B.有效民事行为

C.重大误解的民事行为　　D.显失公平的民事行为

8.（单选题）甲男与乙女登记结婚后，因甲多次家庭暴力，乙不能忍受提出离婚，甲请求原谅，并签订了一份保证协议，约定如果甲今后若再对乙使用暴力，则赔偿乙 30 万元，请问，这份协议（　　）。

A.有效　　B.无效

C.待生效　　D.是否有效由法院决定

9.（单选题）陈某与开发商王某签订房屋买卖合同，王某建议将部分房款算作装修费用以便使陈某少交契税，当时陈某没有表示反对，后陈某以装修费太高为由，请求法院变更装修费用。那么，应如何认定该装修费用条款效力？（　　）

A.是双方当事人真实意思表示，有效

B.显失公平，可变更

C.以合法形式掩盖非法目的，无效

D.双方恶意串通，无效

10.（单选题）马千里，16 周岁，系甲省体操队专业运动员，月收入 3000 元，完全能够满足自己生活所需，下列关于马某民事行为能力的表述中，正确的是（　　）。

A.马千里属于完全民事行为能力人

B.马千里视为完全民事行为能力人

C.马千里为限制民事行为能力人

D.马千里视为无民事行为能力人

11.（单选题）2015.3.8，甲去巴黎回来途中不幸意外，生死不明，甲妻子向法院申请宣告

死亡，最早应是哪一天？（　　）。

A.2015.3.9　　B.2016.3.9　　C.2017.3.9　　D.2018.3.9

12.（单选题）甲属于无民事行为能力的成年人，根据《民法典》规定，属于他第一顺序监护人的是（　　）。

A.父母　　B.儿子　　C.妻子　　D.叔叔

13.（单选题）受理申请宣告公民失踪或死亡的机关是（　　）。

A.民政机关　　B.司法行政机关

C.公安机关　　D.人民法院

14.（单选题）甲男和乙女在离婚协议中约定：为了专心抚育二人的儿子，乙女将来若与他人再婚，不得再生育。该约定违反了（　　）。

A.诚实信用原则　　B.公序良俗原则

C.公平原则　　D.平等原则

15.（单选题）民事活动必须遵守法律，法律没有规定的，应当遵守（　　）。

A.地方性法规　　B.经国家认可的习惯

C.社会公德　　D.国家政策

16.（单选题）杨某不会游泳，落入水中，岸边的周某表示，救人需要 2000 元酬劳。杨某慌乱中同意周某与杨某达成的救人协议（　　）。

A.有效　　B.无效　　C.效力待定　　D.可撤销

17.（多选题）李某和王某结婚后，共同出资买房，生下儿子李兵。李兵 5 岁时，李某外出离家一直下落不明，王某独自带着儿子李兵生活。两年后，经王某申请，李某由法院宣告失踪。下列说法正确的有（　　）。

A.王某是儿子李兵的当然监护人

B.李兵的爷爷可以申请做李兵的监护人

C.李某被宣告失踪后，李某和王某的婚姻关系仍然存在

D.李某被宣告失踪后，李某和王某共有房屋归王某所有

18.（多选题）根据我国民法典的规定，下列人员属于完全民事行为能力人的是（　　）。

A.14 岁出版小说，获得巨额稿费的甲

B.16 岁继承巨额遗产的富二代乙

C.17 岁依靠按摩自食其力的盲人丙

D.19 岁正在上大学仍需向父母要生活费的丁

19.（多选题）我国民法规定诉讼时效可以（　　）。

A.中止　　B.中断　　C.延长　　D.缩短

20.（多选题）宋某下落不明满三年，有权申请宣告其失踪的利害关系人包括其（　　）。

A.子女　　B.债权人　　C.父母　　D.配偶

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

第二节 物权与债权

1.（单选题）根据我国相关法律，下列说法正确的是（　　）。

A.遗失物自发布招领公告之日起一年内无人认领的，归国家所有

B.拾得他人遗失物品无需归还

C.房屋买卖合同签订后即取得房屋所有权

D.房屋者对建设房屋所使用的土地具有所有权

2.（单选题）某地产企业以其建设用地使用权为抵押向银行贷款 10 亿元，该地产企业在地块上建起大楼后资金链撕裂。关于银行抵押权的实现，说法正确的是（　　）。

A.由于抵押权的标的物上已建有房屋，建设用地使用权上设立的抵押权消灭

B.新增房屋和建设用地使用权均属抵押物，银行可以一并出卖受偿

C.应将房屋与建设用地使用权一并变卖，但只能就属于建设用地使用权部分的价款受偿

D.建设用地使用权上所设立的抵押权视为已转移至房屋，故银行对房屋拥有抵押权

3.（单选题）童某在马路边拾得一块价值 1 万多元的手表，童某以急需用钱为名，谎称手表是自己的，将其以 2000 元的价格卖给了手表店老板蔡某。一个月后，失主黄某路过蔡某手表店时，发现了二手表销售专柜中自己丢失的手表。下列说法正确的是（　　）。

A.蔡某基于善意取得，获得了手表的所有权

B.黄某可以向蔡某要求返还手表，但应支付蔡某购买时支出的 2000 元

C.黄某可以向蔡某要求返还手表，或者要求童某赔偿损失

D.黄某不能要求蔡某返还手表，也不能要求童某赔偿损失

4.（单选题）下列选项中可以设定抵押，并且应当办理抵押登记的是（　　）。

A.在建建筑物　　B.交通运输工具　　C.生产设备　　D.土地所有权

5.（多选题）适用善意取得应具备的条件包括（　　）。

A.无权处分人处分他人财产时出于善意

B.受让人取得财产时出于善意

C.以合理的价格转让

D.转让的不动产或者动产依照法律规定应当登记的已经登记，不需要登记的已经交付给受让人

6.（单选题）宋大爷的祖屋因邻居，家重新装修导致墙面开裂，但双方未就赔偿事宜达成一致，宋大爷可以选择的法律救济途径不包括（　　）。

A.提起诉讼　　B.申请仲裁　　C.进行调解　　D.房屋置换

7.（单选题）无居民海岛属于国家，（　　）代表国家行使所有权。

A.国家指定专门机构　　B.国务院

C.省政府　　D.全体公民

8.（单选题）王某将从上游水源流下的水截留在自己的土地，土地位于下游的赵某要求王某停止截留。根据民法规定，赵某所行使的权利为（　　）。

A.使用权　　B.地上权　　C.地役权　　D.相邻权

9.（单选题）陈某为了向刘某借钱，将自己的一枚钻戒质押给刘某。双方订立质押合同，并约定若陈某到期不履行债务，钻戒就归刘某所有。对此，下列说法正确的是（　　）。

A.刘某为出质人

B.陈某为质权人

C.质权自双方签订合同之日起生效

D.在债务履行期届满前，刘某只能依法就钻戒优先受偿

10.（单选题）2021 年 5 月 6 日，吴某将自己所有的一辆轿车卖与赵某，双方签订买卖合同，约定 5 月 15 日双方办理过户转移登记，并交付该车。5 月 9 日，吴某以稍高的价格，将该车卖与不知情的周某，并当场交付。5 月 10 日，吴某与周某完成车辆所有权转移登记。依据《中华人民共和国民法典》，下列说法正确的是（　　）。

A.因赵某先签订买卖合同，该辆轿车所有权应属于赵某

B.吴某将该辆汽车卖与周某，属于无权处分

C.5 月 10 日周某获得该轿车所有权

D.5 月 9 日周某获得该轿车所有权

11.（单选题）下列不属于用益物权的是（　　）。

A.土地承包经营权　　B.建设用地使用权

C.自然资源使用权　　D.宅基地所有权

12.（单选题）留置权人与债务人应当约定留置财产后的债务履行期限；没有约定或者约定不明确的，留置权人应当给债务人（　　）日以上履行债务的期限，但是鲜活易腐等不易保

管的动产除外。

A.十　　B.二十　　C.六十　　D.三十

13.（单选题）甲有一枚珍贵的邮票，甲的朋友乙见到后认为该邮票可能是假的，提出帮甲拿去鉴定。乙拿到该邮票后，以现金 20 万元卖给了丙。事后，甲、丙二人知悉该情况，下列说法正确的是（　　）。

A.丙可以取得邮票所有权，因为丙事前以为邮票主人就是乙

B.甲可以要求丙归还该邮票

C.丙不能取得邮票所有权，因为邮票并非乙所有

D.即使丙事前知道邮票是甲的，丙也可以取得邮票所有权，因为丙支付了 20 万现金

14.（单选题）下列选项中，一定属于全民所有的自然资源是（　　）。

A.矿藏　　B.森林　　C.草原　　D.荒地

15.（单选题）民法典规定，不动产登记费按（　　）收取。

A.面积　　B.价款　　C.体积　　D.件数

16.（单选题）根据我国《民法典》规定，登记机构予以异议登记的，申请人在异议登记之日起（　　）日内不起诉，异议登记失效。

A.15　　B.30　　C.45　　D.60

17.（多选题）甲、乙、丙三人共有一套面积 200 平方米的房子，各占份额为 50%、20%、

30%。三人约定房子由甲、乙两人居住，两人每月支付丙 1000 元，直至丙提出使用该房屋时止，其他事项未作约定。居住五年后，甲、乙拟花费 10 万元重新装修该房屋，并要求丙支付一半的装修费用 5 万元。丙知悉装修事宜后，表示反对，并拒绝支付款项。根据《民法典》，下列说法正确的有（　　）。

A.丙不同意装修房屋，故甲、乙无权要求丙支付装修款项

B.甲、乙两人可以共同决定是否进行装修

C.装修事宜应当经甲、乙、丙三人共同决定

D.甲、乙只能要求丙支付 3 万元装修费用

18.（多选题）王某饲养的泰迪犬丢失，李某拾得后以 100 元卖予张某。数日后，王某遇到张某带着自己丢失的泰迪犬，呼喊后该犬立即奔向王某。后经确认该犬确属王某丢失。关于本案，下列选项正确的有（　　）。

A.王某可以向李某请求损害赔偿

B.王某有权向张某请求返还该犬

C.张某可善意取得该犬的所有权

D.若王某请求返还该犬，应当支付张某的购买费用

19.（多选题）甲进城打工，长期寄住在赵老汉家。由于甲对赵老汉的长期陪伴、照顾，赵老汉对甲有了感情。赵老汉担心自己过世以后，甲在本市的居住没有保障，决定与甲订立合同，和甲就自己的房屋设立长期居住权。下列说法错误的有（　　）。

A.该居住权合同应当以书面的形式订立

B.甲将来去世以后，甲的子女可以继承该房屋的居住权

C.该居住权自赵老汉与甲订立合同生效时即设立

D.就该居住权只能无偿设立

20.（多选题）按照我国法律，关于质权与留置权的说法正确的是（　　）。

A.两者都可以以动产和权利为标的

B.留置权是法定的，而质押是约定的

C.留置权与质押并存时，留置权优先

D.留置权与质押并存时，效力相同

21.（多选题）甲将房屋租给乙，约定租期为 2 年。半年后，甲决定将房屋卖给弟弟丙。对此，下列说法正确的有（　　）。

A.甲应当在出卖之前的合理期限内通知承租人

B.乙主张优先购买权，人民法院应予支持

C.乙主张优先购买权，人民法院不予支持

D.甲出卖房屋应当取得乙的同意

22.（单选题）下列当事人之间的合同或协议，可以适用《民法典》合同编的是（　　）。

A.杨某与妻子赵某签订的其婚前财产归夫妻共有的协议

B.薛某与社会福利院签订的收养该院抚养的某幼儿的协议

C.教育局通过招投标与中标公司签订的办公用品采购合同

D.甲公司与乙公司签订的向乙公司派遣员工武某的劳务派遣合同

23.（单选题）刘某通过手机银行向陈某转账时，错误地将 1 万元人民币转给了陌生人蔡某。基于该错误转账行为，刘某与蔡某之间产生（　　）。

A.合同之债　　B.无因管理之债

C.侵权之债　　D.不当得利

24.（单选题）上海 W 公司与北京 S 公司签订了一份书面合同，W 公司签章后将合同书快递给 S 公司，S 公司签章后将其中一份快递给了 W 公司。该合同（　　）。

A.自 W 公司签章时成立　　B.自 W 公司交付快递时成立

C.自 S 公司签章时成立　　D.自 S 公司交付快递时成立

25.（多选题）甲乙两公司签订了一份大额购销合同，约定甲公司先供货，乙公司收到货物并验收合格后付款。合同签订时，甲公司有确切证据证明乙公司有（　　）情形之一时，可以中止供货。

A.经营状况严重恶化　　B.对外大额举债

C.丧失商业信誉　　D.放弃到期债权

E.转移财产、抽逃资金，以逃避债务

26.（单选题）下列合同属于有效合同的是（　　）。

A.张三将其宅基地抵押给外村李四用于借款，双方签订宅基地抵押合同

B.张三儿子患重病急需用钱，李四趁机压价提出以 50 万现金购买张三家祖传字画（市价 120 万），双方签订买卖合同

C.张三准备出售一套商品房，后与李四、王五均签订房屋买卖合同，最终仅和李四办理房屋

过户登记

D.张三将房屋卖给李四（精神病患者），双方签订房屋买卖合同

27.（单选题）甲、乙两人同在山坡上放羊，乙的羊混入了甲的羊群，甲不知，把羊赶回了家。甲的行为属于（　　）。

A.拾得遗失物　　B.获取不当得利

C.无因管理　　D.侵权行为

28.（单选题）下列协议中，当事人发生争议时，不能适用《民法典合同编》的是（　　）。

A.收养协议　　B.商品房买卖协议

C.赠与协议　　D.政府采购协议

29.（单选题）下列情形不属于不当得利的是（　　）。

A.崔某擅自将朋友借其使用的相机变卖所得的一万元

B.李某出门在外，邻居因帮其修缮即将倒塌的房屋而支出的二万元费用

C.刘某到银行取款时，工作人员因疏忽多给他的二百元现金

D.贺某在景点游玩时，拾到他人丢失的一只金手镯

30.（单选题）高某驾车撞死一行人，交警大队确定高某负全责。鉴于找不到死者亲属，交警大队调查处理后代权利人向高某预收了 5 万元赔偿费，商定待找到权利人后再行转交。因一直未找到权利人，高某诉请交警大队返还 5 万元。根据社会主义法治理念公平正义要求和相关法律规定，下列哪一表述是正确的（　　）。

A.高某是义务人，但无对应权利人，交警大队的处理违反了权利义务相一致的原则

B.交警大队未受损失而保有 5 万元，形成不当得利，应予退还

C.交警大队代收 5 万元，依法行使行政职权，与高某形成合法有效的行政法律关系，无须退还

D.如确实未找到权利人，交警大队代收的 5 万元为无主财产，应收归国库

31.（单选题）太阳演出公司与歌星李某签订演出合同。双方约定，太阳公司应于 12 月 20 日向李某支付出场费 1 万元，李某应当于 12 月 25 日为太阳公司举办的圣诞晚会演唱歌曲。12 月 19 日，李某遭遇车祸，需立即手术，预计住院 1 个月。则太阳公司（　　）。

A.有权解除合同　　B.不得解除合同但可中止履行

C.可解除合同或中止履行　　D.应当于 12 月 20 日向李某支付出场费

32.（单选题）依据《中华人民共和国民法典》，个体工商户的债务，个人经营的，以个人财产承担家庭经营的，以家庭财产承担；无法区分的，以（　　）承担。

A.个人财产　　B.家庭财产

C.部分个人财产　　D.部分家庭财产

33.（单选题）小李以每月 2000 元的价格租住张三的一间商品房，并与张三签订了租期为两年的租赁合同，在小李租住一年后，张三把此商品房卖给了赵女士，赵女士以月租金低于附近均价为由，要求小李每月多付租金 500 元，下列说法正确的是（　　）。

A.小李每月应付 2500 元的租金给赵女士，直至合同期满

B.若小李不同意每月付 2500 元的租金给赵女士，赵女士可以要求小李搬离该商品房

C.张三不可以在租赁合同期内把此商品房卖给赵女士

D.小李可以继续以 2000 元的价格租住到租赁合同期满

34.（单选题）刘某饲养的一只阿拉斯加犬，属于该市禁止饲养的大型犬。7 岁的徐某跟随祖母王某在小区内玩耍，偶遇刘某牵引该犬出行。王某和徐某逗犬时，该犬突然抓伤徐某面部。徐某被送至医院就诊治疗，花费各项费用 3 万余元。本案应由（　　）承担侵权责任。

A.刘某　　B.王某　　C.王某和刘某　　D.徐某和王某

35.（单选题）小静欠小强 4 万，小苏欠小静 8 万，小静想将自己对小强的债务转移给小苏，则应当经（　　）同意。

A.小苏　　B.小静　　C.小强　　D.法院

36.（多选题）下列协议不适用《中华人民共和国合同法》的有（　　）。

A.收养协议　　B.监护协议　　C.婚约　　D.赠与合同

37.（单选题）小王和小李是同事，某日在打闹中，小王打伤了小李，小王与小李之间债的发生原因是（　　）。

A.合同　　B.侵权　　C.不当得利　　D.无因管理

38.（单选题）甲以自己的生产设备为抵押，先后向乙借款 5 万元（未办理抵押登记），向银行借款 20 万元（已办理抵押登记），向丙借款 10 万元（已办理抵押登记）。借款到期后，甲因个人原因无法对以上债权人履行还款义务，法院依法拍卖了甲的生产设备共计 30 万元。

关于以上债权的实现，下列选项正确的是（　　）。

A.按照乙、银行、丙的债权比例偿还

B.先偿还银行 20 万元，再偿还丙 10 万元

C.先偿还乙 5 万元，剩余款项按照银行和丙的债权比例偿还

D.先偿还乙 5 万元，再偿还银行 20 万元，最后偿还丙 5 万元

39.（单选题）在保管合同、运输合同、加工承揽合同以及法律规定的其他合同中，债权人按照约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定期限履行债务的，债权人有权依法（　　）该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。

A.质押　　B.留置　　C.抵押　　D.占用

40.（单选题）赵某回家时看见邻居家放在阳台上的东西在燃烧，敲邻居家门发现邻居家中无人，赵某担心火势蔓延，用斧头破门而入，并用自己家用灭火器将火扑灭，灭火过程中导致赵某的西服烧毁，对于赵某的这一行为，下列说法不正确的是（　　）。

A.赵某的行为属于无因管理

B.赵某有权要求邻居补偿其西服的损失

C.赵某无需赔偿破门而入造成的损失

D.赵某有权要求邻居给予其救火行为的合理报酬

第三节 人格权

1.（单选题）摄影师甲以乙为模特拍摄了数百张艺术照。甲将这些照片编辑成画册，未经乙同意交出版社出版发行。甲的行为侵害了乙的（　　）。

A.著作权　　B.发表权　　C.肖像权　　D.署名权

2.（单选题）下列行为中，侵犯了公民肖像权的是（　　）。

A.杨大姐碰到走失儿童小赵，未经其同意将其照片在朋友圈转发

B.学校未经学生小李同意，将其获奖照片张贴在光荣榜上

C.某报社未经省委书记同意，将其视察民情的照片刊登在报纸上

D.影楼未经杨小姐同意，将其个人写真印制在广告牌上

3.（单选题）根据我国《民法典》的规定，声音属于一种独立的新型人格权，在权利保护层面，是一种（　　）的保护模式。

A.肖像权　　B.隐私权　　C.身体权　　D.名誉权

4.（单选题）张三和李四为夫妻关系，李四在婚姻存续期间对张三实施家庭暴力，殴打张三致其脊柱严重骨折，并丧失部分劳动能力，李四的行为侵犯了张三的（　　）。

A.健康权　　B.隐私权　　C.荣誉权　　D.不构成侵权

5.（单选题）唯一可以转让的人格权是（　　）。

A.姓名权　　B.肖像权　　C.名称权　　D.名誉权

6.（单选题）下列行为中不属于侵害他人隐私权行为的是（　　）。

A.对某官员的情妇进行人肉搜索

B.在博客中公布朋友的病情

C.公安局为缉拿罪犯公布犯罪分子的情况

D.窥视某名人私生活并公开传播，以资炫耀

7.（单选题）某网络平台用户发布某明星冯某偷税漏税的消息，致使冯某备受粉丝指责。冯某因无法忍受巨大的精神压力，跳楼自杀未遂，造成终身残疾。该网络平台用户的行为（　　）。

A.侵害了冯某的生命权　　B.侵害了冯某的隐私权

C.侵害了冯某的健康权　　D.不构成侵权

8.（单选题）甲用捡来乙的身份证办理信用卡，并恶意透支，导致乙被列入失信人名单，依据民法典规定，以下说法正确的是（　　）。

A.甲侵犯乙的名誉权　　B.甲侵犯乙的信用权

C.甲侵犯乙的人格权　　D.甲侵犯乙的身体权

9.（单选题）甲医用橡胶厂以印发、张贴公告的形式，诽谤乙药疗用品厂生产的妇用卫生杯质量极差，从而影响其销售量，造成乙厂经济损失。甲厂的做法主要侵害了乙厂的（　　）。

A.隐私权　　B.健康权　　C.财产权　　D.名誉权

10.（单选题）为（　　）实施新闻报道、舆论监督等行为的，可以合理使用民事主体的姓名、名称、肖像、个人信息等；使用不合理侵害民事主体人格权的，应当依法承担民事责任。

A.公共利益　　B.共同利益　　C.集体利益　　D.个人利益

11.（单选题）某银行贷款业务审查不严，致使甲冒充乙名义成功从该银行借款 5 万元。因甲未能如期偿还借款，乙在征信系统上产生不良信用记录。关于本案，下列说法正确的是（　　）。

A.甲侵害了乙的姓名权　　B.甲侵害了乙的一般人格权

C.银行侵害了乙的一般人格权　　D.银行侵害了乙的荣誉权

12.（单选题）周某为他人向银行贷款提供连带责任保证，后经法院判决责任被免除。3 年后，周某发现自己被列入了不良征信记录，遂向银行提出书面异议，但该银行并未上报相关更正信息，导致周某不良征信记录一直未消除，并在贷款、办理信用卡等金融活动中受到限制。该案例中，周某（　　）。

A.名誉权受到了侵犯

B.财产权受到了侵犯

C.应增强个人信用意识，为自己的不良征信记录付出代价

D.可以向该银行提起行政诉讼，要求该银行协助撤销不良征信记录

13.（单选题）依据《民法典》，处理个人信息的，应当遵循（　　）原则，不得过度处理。

A.合理、合法、正当　　B.合法、正当、必要

C.合法、合理、必要　　D.合理、正当、必要

14.（单选题）关于人格权的叙述，下列说法正确的是（　　）。

A.名誉权具有不可剥夺性

B.荣誉权仅特定自然人享有

C.法人、非法人组织不享有名誉权

D.法人、非法人组织均享有隐私权

15.（单选题）某小区居民王某新冠肺炎确诊，全小区实行临时管控，同小区居民李某在朋友圈发布了王某的姓名、住址、家庭成员等个人信息并戏称王某“海王”，被网友广泛转发。王某要求李某删除朋友圈遭拒后起诉。对于本案，下列表述正确的是（　　）。

A.李某的行为侵犯了王某的荣誉权

B.李某的行为侵犯了王某的隐私权

C.王某可要求李某承担其违约责任

D.王某如果不服一审判决可随时提出上诉

16.（多选题）以下行为中属于侵犯他人隐私权的有（　　）。

A.将他人公开发表过的文章复制，重新发表并署上自己的名字

B.未经本人许可，公开其住址、电话等私人信息

C.私拆他人信件，刺探他人私人文件内容，并将它们公开

D.对参加公开演讲的学者任意拍照

17.（多选题）甲通过自媒体平台发布虚构的侮辱排谤乙的帖子，捏造事情经过并伪造照片，致使乙备受网络言论指责。乙因无法忍受巨大的精神压力，自杀未遂，造成终身残疾。对此，下列说法正确的有（　　）。

A.甲的行为侵害了乙的名誉权

B.甲的行为侵害了乙的隐私权

C.如该自媒体平台对乙的损害的扩大部分有过错，应承担按份责任

D.如该自媒体平台对乙的损害的扩大部分有过错，应承担连带责任

18.（多选题）赵某因在公司内部岗位晋升中落选而心生怨恨，将公司人事主管孙某的照片发在网上，并配文侮辱，称孙某为私利扰乱竞聘规则，以权谋私，后经调查发现，赵某所言与事实不符。赵某的做法侵害了孙某的（　　）。

A.隐私权　　B.名誉权　　C.肖像权　　D.姓名权

19.（多选题）人格权是民事主体享有的生命权、（　　）等权利。

A.身体权、健康权　　B.姓名权、名称权

C.肖像权、名誉权　　D.荣誉权、隐私权

20.（多选题）一天上午，王某到 S 超市买东西。该超市保安怀疑其有盗窃行为，将王某带到保安室对其进行辱骂、殴打、搜身，并强迫他写下署名检讨书，直到王某家人下午来时才将其放行，该超市侵犯王某的权利有（　　）。

A.姓名权　　B.荣誉权　　C.健康权　　D.人身自由权

第四节 婚姻与继承

1.（单选题）下列不属于夫妻关系存续期间的共同财产的是（　　）。

A.结婚后甲用工资购置的家具

B.乙因身体受到伤害获得的赔偿

C.丙在婚后因知识产权获得的收益

D.丁的丈夫经营饭店所得的收益

2.（单选题）甲、乙系夫妻，因购房需要以甲的名义向丙借款 5 万元，后夫妻感情不和离婚，所购房产归乙所有。关于该笔借款，下列选项正确的是（　　）。

A.由甲单独承担责任　　B.由乙单独承担责任

C.由甲、乙二人承担连带责任　　D.由甲、乙二人承担按份责任

3.（单选题）根据《中华人民共和国民法典》规定，下列关于收养的说法错误的是（　　）。

A.查找不到生父母的未成年人可以被收养

B.有特殊困难无力抚养子女的生父母可以作为送养人

C.有子女的收养人可以收养两名子女

D.外国人依法可以在中华人民共和国收养子女

4.（单选题）在婚期关系存续期间，下列哪种情形下男方可以提出离婚？（　　）。

A.女方处于孕期　　B.女方分娩后 1 年内

C.女方终止妊娠 6 个月内　　D.女方处于疾病危重期

5.（单选题）下列情形中不属于婚姻无效情形的是（　　）。

A.甲在未结束婚姻关系时再次结婚　　B.乙未到法定婚龄

C.丙有禁止结婚的法定疾病　　D.丁有禁止结婚的亲属关系

6.（单选题）2020 年 9 月，小莉在打工期间结识了小明，两人很快确立了恋爱关系，在经

过一段时间相处后，小莉发觉两人性格不合，遂提出分手。小明得知后坚决反对，并多次威胁小莉不跟他结婚就伤害她的家人。性格懦弱的小莉被迫与小明办理了结婚登记手续。婚后小莉想向人民法院请求撤销婚姻，则对于撤销的请求，小莉应该自受到胁迫行为终止之日起（　　）内提出。

A.半年　　B.一年　　C.两年　　D.三年

7.（单选题）小李的姨父是小宋的舅父，现小李和小宋要求登记结婚，婚姻登记机关认为（　　）。

A.他们是两代以内的旁系血亲，不能结婚

B 他们是三代以内的旁系血亲，不能结婚

C.他们是四代以内的旁系血亲，不能结婚

D.他们是旁系姻亲关系，可以结婚

8.（单选题）2012 年 8 月，李某和江某办理了结婚登记手续。婚后，江某的父母于 2016 年 10 月出资购买了一辆小型机动车，供李某和江某共同使用，车辆权属登记在江某名下。双方结婚后因性格不合，经常争吵，导致双方感情破裂。针对该车辆，其属于（　　）。

A.李某个人财产　　B.江某个人财产

C.江某父母财产　　D.夫妻共同财产

9.（单选题）李某（男）和王某（女）登记结婚后，李某多次对王某实施家暴，王某不堪忍受遂提出离婚，李某请求王某原谅，并签订了一份保证协议，约定如果李某再对王某使用暴力，则赔偿王某 10 万元，这份协议的效力（　　）。

A.无效　　B.有效

C.待生效　　D.是否有效由法院规定

10.（单选题）包办婚姻和买卖婚姻的区别是（　　）。

A.是否采取强制手段　　B.是否违背当事人意愿

C.是否以索取大量钱财为目的　　D.是否使用暴力

11.（单选题）新中国成立后制定的第一部正式法律是（　　）。

A.《宪法》　　B.《工会法》　　C.《刑法》　　D.《婚姻法》

12.（单选题）王某在结婚前花费 70 万全款购买了一套婚房，并登记在自己名下，婚后两年王某儿子出生，王某的父母考虑到孙子将来的入学问题，便出资购买了一套学区房过户在王某名下，六年后王某儿子上小学。全家搬到学区房居住，便将原婚房出售，此时婚房市场价格涨至 180 万元，下列相关情况中正确的是（　　）。

A.学区房属于王某夫妻二人的共同财产

B.出售前的婚房属于王某夫妻的共同财产

C.婚房增值的 110 万，属于夫妻共同财产

D.出售婚房所得的 180 万属于王某的个人财产

13.（单选题）王某经查患有白血病，需要马上入院医治，但其妻刘某不同意支付其相关医疗费用。对此，王某可以（　　）。

A.偷偷转移刘某的个人存款支付医疗费

B.直接挪用二人共同存款支付医疗费

C.将二人的房子擅自抵押贷款

D.请求法院分割共同财产

14.（单选题）赵佳遭遇车祸后双腿无法再行走虽获得了足够的补偿但其仍郁郁寡欢丈夫不满赵佳的状态，遂提出离婚并请求分割夫妻财产下列选项中属于可分割的夫妻财产是（　　）。

A.婚后赵佳母亲赠与赵佳的房产

B.赵佳的婚前彩礼

C.由双方共同还贷但署名赵佳名下的汽车

D.赵佳车祸的赔偿金

15.（单选题）甲和乙离婚后，甲获得了女儿的抚养权，乙需每月向甲支付女儿的抚养费。下列是甲拟定的抚养费清单，不符合我国法律规定的抚养费范围的是（　　）。

A.购买衣物的费用　　B.报兴趣班的费用

C.日常吃喝的费用　　D.结婚买房的费用

16.（单选题）甲乙订婚时，甲送给乙 2.8 万元彩礼，后来因房产证加名问题双方产生分歧。争吵不休，在领取结婚证一周后（未共同生活）离婚。若离婚时，甲要求返还彩礼，则乙（　　）。

A.应当返还一半彩礼　　B.不应返还彩礼

C.应当返还全部彩礼　　D.应当返还三分之一彩礼

17.（单选题）小张性情暴躁，经常酗酒后对妻子小杨实施家庭暴力，小杨难以忍受，恰巧同村的小王时不时给小杨送来关怀，从此小杨和小王日久生情，并与小王同居，一年后小杨向人民法院起诉离婚，下列说法当中正确的是（　　）。

A.只有小张可以向小杨主张离婚损害赔偿

B.只有小杨可以向小张主张离婚损害赔偿

C.小张与小杨可以分别向对方主张离婚损害赔偿

D.小张与小杨都不可以向对方主张离婚损害赔偿

18.（多选题）根据《民法典》的规定，下列说法正确的是（　　）。

A.现役军人的配偶要求离婚，应当征得军人同意，但是军人一方有重大过错的除外

B.女方在怀孕期间、分娩后一年内或者终止妊娠后六个月内，任何情况下男方都不得提出离婚

C.张某为孩子上学以个人名义向朋友借了 1 万元，该笔债务属于夫妻共同债务

D.王某以个人的名义借款 10 万用于赌博，该笔债务属于夫妻共同债务

19.（多选题）离婚对当事人产生的法律后果有（　　）。

A.夫妻身份关系的解除　　B.夫妻财产关系的变更

C.夫妻抚养义务的解除　　D.父母子女关系的变更

20.（多选题）根据《民法典》规定，下列哪些情形导致离婚的，无过错方有权请求损害赔偿（　　）。

A.有妇之夫甲与另一位女子结婚　　B.乙对其妻子实施家庭暴力

C.丙虐待其亲生儿子　　D.丁在有配偶的情况下与他人同居

21.（单选题）甲与乙均系再婚，甲与前妻育有一子丁（15 岁，随母生活），乙与前夫育有一女戊（14 岁，随父生活），甲死亡，未立遗嘱。下列属于甲的第一顺序继承人的是（　　）。

A.乙、丙、丁、戊　　B.乙、丁、戊

C.乙、丁　　D.乙、戊

22.（单选题）我国法律规定的法定继承人范围不包括（　　）。

A.外祖父母　　B.外孙子女

C.尽了主要赡养义务的丧偶女婿　　D.配偶

23.（单选题）下列情形中，导致继承人丧失继承权的一项是（　　）。

A.继承人甲因抢劫罪被判入狱　　B.继承人乙因违纪被开除党籍

C.继承人丙为报复杀害其兄长　　D.继承人丁把父亲的遗嘱彻底销毁

24.（单选题）2019 年 3 月 15 日，甲立下公证遗嘱："我去世以后，自有住房一套由乙和丙继承，各占二分之一。"2020 年 5 月 10 日，乙和丙签订协议书，内容为"由于母亲甲年老，需要子女照顾，乙同意搬去与甲同住，照顾甲至终老。丙同意以人民币十万元整将该房产继承权中的财产权利转让给乙，丙不再承担赡养照顾甲的义务。"随后双方按照协议内容各自履行了相应义务。2021 年 3 月 2 日甲去世。关于本案，下列说法正确的是（　　）。

A.丙未实际取得房屋所有权，无权转让

B.丙放弃继承权，则有权不承担照顾甲的义务

C.丙的转让行为有效

D.遗嘱自 2019 年 3 月 15 日起生效

25.（单选题）甲和乙结婚后育有一子丙，后甲与乙离婚，乙与丁再婚并有一女戊，数年间，甲、乙、丙相继去世，丙去世时未结婚，据此，下列对丙的财产不享有继承权的是（　　）。

A.甲的父母　　B.乙的父母　　C.丁　　D.戊

26.（单选题）下列关于继承的说法正确的是（　　）。

A.引起继承法律关系产生的是法律事实中的行为

B.遗产的范围是自然人留下的全部财产

C.胎儿的遗产继承权不受法律的限制

D.订立遗嘱属于单方法律行为，其意思表示为无相对人的意思表示

27.（单选题）下列继承方式中，法律效力最高的是（　　）。

A.遗赠　　B.法定继承　　C.遗赠抚养协议　　D.代位继承

28.（单选题）依据《民法典》的规定，相互有继承关系的几个人在同一事件中丧生，不能确定死亡先后时间的，推定（　　）。

A.长辈先死亡　　B.有继承人的先死亡

C.没有继承人的先死亡　　D.同时死亡

29.（单选题）陈婆婆年事已高，身体虚弱，她唯一的儿子李先生在一场意外中不幸去世。

李先生的妻子张女士，面对这样的家庭变故，并没有选择离开，而是选择留下来照顾陈婆婆，尽了主要赡养义务。几年后，陈婆婆因病去世，未留下遗嘱。关于陈婆婆遗产的继承，下列说法正确的是（　　）。

A.张女士可以作为第一顺序继承人　　B.张女士可以作为第二顺序继承人

C.张女士可以代位继承陈婆婆的遗产　　D.张女士无权继承陈婆婆的遗产

30.（单选题）若刘某在徐某的见证下立下一份口头遗嘱，将两万元现金留给吴某的堂弟，则该份遗嘱的效力为（　　）。

A.效力待定　　B.无效　　C.可撤销　　D.有效

31.（单选题）遗产已经被分割而被继承人的债务尚未清偿的，如果有遗嘱继承人，法定继承人和受遗赠人的，应当首先由（　　）所得遗产清偿债务。

A.法定继承人　　B.遗嘱继承人

C.受遗赠人　　D.法定继承人和遗嘱继承人

32.（单选题）根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，继承开始后，受遗赠人应当在知道受遗赠后（　　），作出接受或者放弃受遗赠的表示。

A.六十日内　　B.三十日内　　C.九十日内　　D.七日内

33.（单选题）张大爷生前通过遗嘱将独子小张确定为自己房产的唯一继承人，但在一意外事故中小张先于张大爷去世，留下独子张小宝。张小宝获得房产的继承方式为（　　）。

A.遗嘱继承　　B.转继承　　C.法定继承　　D.代位继承

34.（单选题）张某的丈夫李某于 2017 年 1 月因车祸去世，留有房产和一些存款等遗产，夫妻两人共育有一个女儿，张某的母亲和李某的父亲尚在世，李某还有一个妹妹。根据相关规定，下列属于第二顺序继承人的是（　　）。

A.张某的母亲　　B.两人的女儿　　C.李某的父亲　　D.李某的妹妹

35.（单选题）继承开始后，继承人放弃继承的，应当在遗产处理前，以（　　）形式作出放弃继承的表示；没有表示的，视为接受继承。

A.家庭会议　　B.书面　　C.公开宣布　　D.口头

36.（多选题）曹大爷生前是独居老人，由于年事已高，还时有病痛，想到居委会平时给予自己不少照顾，对自己情况又了解，他认为由居委会为自己养老是个不错的选择，这一想法也得到了居委会的支持。于是双方在曹大爷的弟弟妹妹的见证下，签订了一份协议，约定由居委会负责曹大爷的生活、养老至寿终，曹大爷的动产及不动产在其寿终后由居委会处置。在被居委会照料 16 年后，曹大爷寿终正寝，此时曹大爷的子女找到居委会要求继承老人的现金和房产。据此案情判断，下列说法中不正确的有（　　）。

A.审判该案件的法律依据是民法典

B.曹大爷自愿与居委会签订的遗赠抚养协议有效

C.居委会是群众性自治组织有义务为居民服务，不能接受遗产

D.曹大爷的子女虽没有尽孝但属法定继承人，应该分得部分遗产

37.（多选题）根据《民法典》的规定，下列哪些遗嘱应当有两个以上见证人在场见证（　　）。

A.公证遗嘱　　B.自书遗嘱　　C.代书遗嘱　　D.口头遗嘱

38.（多选题）胡某，男，69 岁。胡某在外出旅游中因车祸不幸身亡，未留有遗嘱。下列能成为胡某的遗产第一顺序继承人的有（　　）。

A.胡某的祖父

B.胡某的妹妹

C.胡某的非婚生儿子

D.胡某已死亡女儿的丈夫，且在胡某生前尽了主要赡养义务

39.（多选题）甲、乙夫妇二人育有一对子女，其子丙娶妻丁，生子戊，其女已嫁至邻村，甲死后遗产有房屋三间，对于甲的遗产有权参与的是（　　）。

A.乙　　B.丙　　C.丁　　D.戊

40.（多选题）下列哪些人员不能作为遗嘱见证人（　　）。

A.间歇性精神病人张某　　B.继承人丁某

C.欠继承人 20 万元债务的马某　　D.律师周某

第五节 侵权

1.（单选题）甲通过网约车平台乘坐乙驾驶的网约车，行至某主干道时突遇一 5 岁男孩横穿马路，乙急刹车避免了车祸发生，但因急刹车致甲受伤花费医疗费 800 元。甲的损失（　　）。

A.由乙承担

B.由男孩监护人承担

C.由乙和男孩监护人根据过错大小分担

D.因意外事件造成，由甲、乙和男孩监护人分担

2.（单选题）白某、余某经过饲养狗的钟某家，白某逗狗使得狗被激怒咬伤了余某。关于余某的损失，下列选项正确的是（　　）。

A.余某的损失只能向钟某索赔

B.余某的损失只能向白某索赔

C.余某既可以向白某，也可以向钟某索赔

D.白某与钟某对余某的损失承担按份责任

3.（单选题）某甲 17 周岁，已参加工作，有固定收入，某日因某甲在街上寻衅滋事将某乙打伤，某乙要求赔偿医药费，对此下列表述哪些不正确？（　　）

A.某甲的父母必须承担赔偿医药费的义务

B.某甲的父母无须承担赔偿医药费的义务

C.某甲的父母可以选择是否替某甲赔偿医药费

D.某甲的父母如赔偿了医药费，则对某甲有追偿权

4.（单选题）甲经过某小区，被小区高楼上掉落的一只拖鞋砸伤，经调查，无法查明拖鞋的所有人，同时 16 楼业主证明自己虽然已经接房，但尚未装修，室内无任何东西。甲的人身损害赔偿责任应由下列哪一主体承担？（　　）

A.该栋楼所有住户　　B.除底楼以外的所有住户

C.除 16 楼以外的所有住户　　D.除底楼和 16 楼以外的所有住户

5.（单选题）小沙今年 8 岁，因父母外出务工，常年寄居在姑姑家并在当地上学。一日，小沙在学校内追逐玩耍时，不慎将其他小孩推倒，致该小孩摔伤，花费医疗费近千元。对此，

下列说法正确的是（　　）。

A.小沙的父母未尽到监护人职责，应承担全部赔偿责任

B.若学校未尽到教育管理职责，应承担部分赔偿责任

C.小沙寄居在姑姑家，应由姑姑承担全部赔偿责任

D.小沙的父母和姑姑均未尽到监护责任，应平均承担赔偿责任

6.（单选题）小明从一高层住宅前经过，被从高层住宅上坠落的玻璃瓶砸成重伤，经公安机关逐户调查取证无人承认，小明遂要求该高层住宅可能造成侵害的住户共同承担责任。依据相关法律，除能够证明自己不是侵权人的以外，由（　　）。

A.可能加害的建筑物使用人给予赔偿

B.可能加害的建筑物使用人给予补偿

C.建筑物管理人给予赔偿

D.建筑物管理人给予补偿

7.（单选题）我国《民法典》与人们生活息息相关，被誉为“社会生活的百科全书”。根据《民法典》规定，下列说法错误的是（　　）。

A.禁止从建筑物中抛掷物品

B.业主将住宅改变为经营性用房不受限制

C.占用业主共有的道路用于停放汽车的车位，属于业主共有

D.自然人的个人信息受法律保护，但信息处理者可以提供给他人经过加工无法识别特定个人且不能复原的信息

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

8.（单选题）甲、乙两人均为宠物狗饲养者，某日，两人饲养的狗在路上共同扑向行人丙，将丙咬致重伤。关于甲、乙的责任，下列选项中，说法正确的是（　　）。

A.甲、乙可通过已尽到管理职责而免责

B.若能确定甲、乙对丙重伤责任大小的，则甲、乙承担按份责任

C.甲、乙平均承担责任

D.甲、乙承担连带责任

9.（单选题）林某家门口附近有一处空地，属于邻居王某的宅基地。王某长期将自家的建材放置于此，影响了林某出行。一日在聊天中，林某向朋友江某表达对王某的不满，江某教唆林某将王某的建材烧掉。第二天，林某便烧毁了王某的建材。则对于王某的经济损失（　　）。

A.仅王某承担侵权责任　　B.仅林某承担侵权责任

C.江某应当与林某承担连带责任　　D.仅江某承担侵权责任

10.（单选题）小万在 A 商场承办的农博会中游览，在农产品试吃后非常喜欢，与厂家协商价格的过程中，被商场布置的指引牌绊倒，致使右腿骨折，住院治疗数月在康复，关于本案下列说法正确的是（　　）。

A.小万由于自身疏忽才导致受伤，应自行承担后果

B.农产品的售货员应承担赔偿责任，商场不承担责任

C.因小万是完全民事行为能力人，故商场不承担责任

D.商场应承担侵权责任

11.（单选题）伍先生在小区超市内买了一瓶酸奶，喝完之后肚子疼痛不已，花去医药费数

千元，经查明，该批酸奶由某超市委托某运输公司运回，因该运输公司在运输中没有采用冷藏措施而使酸奶变质，伍先生可以请求（　　）承担民事责任。

A.超市或运输公司　　B.超市或酸奶公司

C.酸奶公司或运输公司　　D.超市和运输公司

12.（单选题）某高校学生王某与周某在学校羽毛球场打球，双方实力相当，激烈较量中。周某杀球进攻、大力暴扣，王某防守未果，当场被羽毛球击中右眼，后为此支出医疗费用8000 元。王某的损害应由（　　）。

A.周某承担全部责任　　B.王某自己承担责任

C.该高校和周某共同承担责任　　D.该高校承担全部责任

13.（单选题）吴某为了抄近路，强穿一物业公司经营管理的停车场。经过护栏、绿化带，踩到窨井盖后摔倒。吴某的损伤应由（　　）承担。

A.井盖设施管理人　　B.物业公司

C.吴某和物业公司共同　　D.吴某本人

14.（单选题）王五与赵四在商场发生口角、撕扯，商场保安未及时出面制止，赵四拿起旁边的扫帚棍朝王五打去，王五躲闪，打在了旁边的张三头上，致张三头部受伤。下列表述正确的是（　　）。

A.由商场承担侵权责任，赵四无责任

B.由赵四承担侵权责任，商场承担补充责任

C.由赵四和商场承担连带赔偿责任

D.由赵四承担侵权责任，商场无责任

15.（单选题）蔡某在云南瑞丽旅游时，看中了丁某摊位上的一支玉簪，丁某报价 30 万元（进货价格 5 万，市价 7 万），蔡某还价 20 万，丁某同意了，但蔡某又后悔了，感觉价格还是太高不想购买了，在交还玉簪时蔡某不慎将玉簪摔碎，蔡某应赔偿丁某（　　）。

A.20 万　　B.5 万　　C.7 万　　D.30 万

16.（多选题）K 某饲养的一条宠物狗挣脱后，将一名在小区玩耍的小孩咬伤，有人指认该狗是 K 某所养，该小孩家长找到 K 某赔偿，下列说法不正确的有（　　）。

A.K 某承担责任，因 K 某是狗的饲养人

B.小区物业承担责任，因物业疏于管理

C.小孩家长承担责任，因小孩咬伤纯属意外

D.K 某与小区物业共同承担责任，因 K 某和物业均存在过错

17.（多选题）惠某从甲商店购买了乙厂生产的一款烟花，该烟花由丙物流公司负责从乙厂运输到甲商店。惠某在正常燃放该烟花的过程中，烟花异常爆炸导致惠某受伤。下列说法正确的有（　　）。

A.如果是因为丙物流公司的过错使烟花存在缺陷使惠某受伤，甲商店和乙厂可以拒绝惠某的赔偿请求

B.惠某可以要求丙物流公司赔偿

C.惠某可以要求甲商店赔偿

D.惠某可以要求乙厂赔偿

18.（多选题）张三是爱狗人士。一日，在遛狗途中遇见了多年不见的高中同学李四，相谈甚欢。不料，张三的狗将李四咬伤。关于本案，下列选项中正确的有（　　）。

A.张三饲养的小狗将李四咬伤，张三应当承担侵权责任

B 若能够证明是李四故意逗狗导致被咬，张三可以不承担责任

C.若路人王五故意逗狗导致李四被咬，李四可以找张三或王五主张赔偿

D.若张三饲养的是禁止饲养的烈性犬，即使出现李四故意逗狗的情况，张三依然应当承担责任，不得减轻或免除责任

19.（多选题）劳务派遣期间，被派遣的工作人员因执行工作任务造成他人损害的（　　）。

A.由劳务派遣单位承担侵权责任

B.由接受劳务派遣的用工单位承担侵权责任

C.劳务派遣单位有过错的，承担相应的责任

D.劳务派遣单位有过错的，与用工单位承担连带责任

20.（多选题）李某在某家具店购买沙发，家具店派其雇请的搬运工周某运送沙发到李某家中。周某在搬运沙发至二楼过程中，因二楼未安装护栏周某不慎从二楼跌落摔伤构成二级伤残。对此，下列说法正确的有（　　）。

A.家具店与周某系雇佣关系，雇主应承担周某因工作受伤的赔偿责任

B.李某未尽到安全提示义务，二楼未安装护栏具有安全隐患，应承担相应赔偿责任

C.李某与周某不存在任何应承担责任的法律关系，不应承担因周某受伤的赔偿责任

D.周某搬运家具时未尽到安全注意义务，自身具有一定过错，应自行承担部分赔偿责任

第四章 行政法

第一节 行政法概述

1.（单选题）行政机关公开的信息应当准确，是下列哪一项行政法原则的要求？（　　）

A.合理行政　　B.高效便民　　C.诚实守信　　D.程序正当

2.（单选题）下列各项可以体现我国行政法高效便民原则的是（　　）。

A.除涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私外，行政机关实施行政管理应当做到信息公开

B.行政机关公布的信息应当全面、真实、准确

C.行政机关在行政活动中应该减轻当事人的程序性负担

D.行政机关工作人员履行职责，与行政相对人有利害关系，应该回避

3.（单选题）国务院或者经国务院授权的省、自治区、直辖市人民政府可以决定一个行政机关行使有关行政机关的行政处罚权，但限制人身自由的行政处罚权只能由（　　）行使。

A.公安机关　　B.人民检察院

C.人民法院　　D.司法行政机关

4.（单选题）某小区有一男子为发泄不良情绪，三次分别将水桶、杠铃、花盆从 18 楼扔下，造成小区居民心理恐慌。接到报警后，当地公安机关及时赶到并妥善处理该案件。该案例体现的政府职能是（　　）

A.社会职能　　B.经济职能　　C.文化职能　　D.政治职能

5.（单选题）以下不属于政府派出机关的是（　　）。

A.行政公署　　B.驻京办　　C.区公所　　D.街道办事处

6.（单选题）江苏南通街头一名老人骑车沿街贩卖甘蔗，被市容管理人员团团围住并没收全部甘蔗，执法方式粗暴引起社会各界关注，南通市海门区纪委监委依纪依法对此进行调查处置，给予相关人员记大过处分，对此，下列理解不正确的是（　　）。

A.法无授权不可为，国家机关人员不得滥用职权

B.行政机关应该公正文明执法，尊重和保障人权

C.监察机关依法行使监察权，保护公民合法权益

D.法定职责必须为，国家机关人员不得懈怠推诿

7.（单选题）某工商局任意改变了其所颁发的营业执照中所确定的营业范围。从行政法理论上说，该工商局违反了行政行为效力的（　　）。

A.确定力　　B.拘束力　　C.执行力　　D.公定力

8.（单选题）根据行政处罚法规定，实施行政处罚，纠正违法行为，应当坚持（　　），教育公民、法人或者其他组织自觉守法。

A.教育为主，处罚为辅

B.处罚为主，教育为辅

C.处罚与教育相结合

D.劳改和教育相结合

9.（单选题）行政权力的行使应当通过一定的途径让公民了解，让行政权力在阳光下运行，

可见行政权力的行使要坚持（　　）。

A.责任原则　　B.公开原则　　C.程序原则　　D.公正原则

10.（单选题）行政机关所做的重要规定和决定对当事人不利，应该听取当事人的意见，体现了行政法的哪项原则？（　　）

A.合理行政原则　　B.诚实信用原则

C.程序正当原则　　D.高效便民原则

11.（单选题）（　　）是行政法的首要原则。

A.合理行政原则　　B.合法行政原则

C.程序正当原则　　D.诚实守信原则

12.（单选题）行政法有一般行政法和特别行政法之分，属于特别行政法的是（　　）。

A.食品卫生法　　B.公务员法

C.行政处罚法　　D.行政复议法

13.（单选题）行政不当也称行为失当，行政不合理，指行政行为主体所实施的不违法，但是违反合理性原则的不适当行为，下列关于行政不当的描述正确的是（　　）。

A.被确认后，必定会被撤销

B.不可能发生在自由载量行政行为中

C.只会引起惩罚性行政赔偿责任

D.以合法性为前提，是合法范围的不当

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

14.（单选题）行政管理法规分为全国性的行政管理法规和地方性的行政管理法规，其划分标准以（　　）为准。

A.发布机关　　B.适用部门　　C.制定目的　　D.地域效力

15.（多选题）下列属于行政法基本原则的有（　　）。

A.合法性原则　　B.合理性原则

C.公序良俗原则　　D.高效便民原则

16.（多选题）近年来“行政不作为”受到社会广泛关注，国家采取一系列措施加以整治。下列关于“行政不作为”的说法，正确的是（　　）。

A.法律规定“这个职责我必须为”，不作为就是违法

B.行政主体及其工作人员应当履行而未履行或拖延履行其法定职责的状态属于行政不作为

C.一些行政机关存在的“多做多错、不做不错”的认识是一种对行政职责的误解

D.行政不作为和行政乱作为都是一种行政失职行为

17.（多选题）行政法律关系构成要素包括（　　）。

A.主体　　B.客体　　C.事实　　D.内容

18.（多选题）行政程序法上回避制度中的回避理由有（　　）。

A.行政相对人不信任该行政人员

B.行政人员本人是行政决定的一方当事人

C.行政决定的一方当事人是该行政人员的近亲属

D.行政决定的一方当事人与该行政人员有其他关系可能影响公正裁判

19.（多选题）下列关于行政法基本原则的论述，说法正确的有（　　）。

A.某市场监督管理局因违法行政，主动纠正错误并赔偿给当事人造成的损失，体现了合理行政原则

B.某公安局交通警察支队严格依照法律规定，对醉酒驾驶机动车的李某处以吊销驾驶证的行政处罚，体现了合法行政原则

C.某政府简化行政机关办理行政许可程序，开通网上办理，审批办理时限大幅度缩短，体现了高效便民原则

D.某政府定期向公众公开专项扶贫资金情况，体现了诚实守信原则

20.（多选题）下列做法违反了行政合法性原则的有（　　）。

A.某县政府发布文件规定，禁止外地烟酒进入本地市场

B.为迫使钉子户王某妥协，某乡政府采取断水断电的措施

C.为保障出租车的运营秩序，某县交通局执法人员扮乘客搭黑车

D.某县财政局发表声明称，只有依申请才能公布上一季度的“三公”消费信

第二节 行政主体与行政相对人

1.（单选题）某市工商局把没收的假药卖给当地某医院，该医院出售这批假药时被市卫生局发现，查实后对市工商局及医院分别进行了行政处罚。本案中的行政主体是（　　）。

A.医院　　B.市工商局

C.市卫生局　　D.市卫生局和市工商局

2.（单选题）下列选项中，行政机关处于行政法律关系中并具有行政主体地位的是（　　）。

A.某市城市管理局因新建办公楼妨碍居民住宅采光，被要求给予经济赔偿

B.公务员李某，因其在考核中连续两年被确定为不称职

C.某市市长代表该市人民政府向市人民代表大会作政府工作报告

D.某市教委发布《关于 2018 年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》

3.（单选题）下列各项中，不具有行政主体资格的是（　　）。

A.乡、镇人民政府　　B.公安派出所

C.街道办事处　　D.国务院办公厅

4.（单选题）下列选项中，属于行政处分的是（　　）。

A.罚金　　B.没收违法所得

C.吊销许可证　　D.警告

5.（单选题）根据《中华人民共和国公务员法》，国家实行公务员交流制度。以下不属于公务员交流的是（　　）。

A.某区农业农村局公务员戴科长转任到该区医疗保障局

B.某事业单位新入职工作人员小李借调到某行政机关帮忙

C.某国有企业管理人员严经理调入某机关担任领导职务

D.某市统计局公务员小张调任到该市税务局

6.（单选题）我国公务员制度在经过近几十年的发展，逐渐形成了有中国特色的公务员制度，

下列对于中国公务员制度特征的说法中，错误的是（　　）。

A.坚持党的领导　　B.政务官和事务官分离

C.不搞政治中立　　D.宗旨为全心全意为人民服务

7.（单选题）下列关于行政权的说法错误的是（　　）。

A.职权和职责的统一

B.只能由行政机关行使

C.一种必须加以控制的权力

D.一种可以强制他人服从的力量

8.（单选题）《中华人民共和国公职人员政务处分法》是为规范政务处分，加强对所有行使公权力的公职人员的监督，促进公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业、坚持道德操守而制定。根据《政务处分法》的规定，关于政务处分的期间说法不正确的是（　　）。

A.警告，三个月　　B.记过，十二个月

C.记大过，十八个月　　D.降级、撤职，二十四个月

9.（单选题）公务员在年度考核中被确定为不称职的，应当（　　）；连续两年考核不称职应当（　　）。

A.降低一个职务或者职级层次任职；降低两个职务或者职级层次任职

B.降低一个职务或者职级层次任职；辞退

C.降低两个职务或者职级层次任职；辞退

D.降低两个职务或者职级层次任职；降低三个职务或者职级层次任职

10.（单选题）小孙是某市税务局的一名公务员，近日因为某种原因被辞退，他在收到处理决定之后的 30 日内，可向（　　）申请复核。

A.市人民政府　　B.省人民政府　　C.市税务局　　D.省税务局

11.（单选题）关于我国公务员制度下列叙述正确的是（　　）。

A.正在接受纪律审查的公务员不得辞去公职

B.我国公务员的培训基地是各级党校

C.公务员对降职不服，可以向人民法院提出申诉

D.公务员受处分期间，不得晋升职务和级别，但不影响晋升工资档次

12.（单选题）关于行政主体的特征，下列表述错误的是（　　）。

A.行政主体是享有国家行政权力，实施行政活动的组织

B.行政主体是能以自己的名义行使行政权的组织

C.行政主体是能够独立对外承担其行为所产生的法律责任的组织

D.行政主体是自然权利的让渡，构成了国家和社会成立的基础组织

13.（单选题）以下关于行政法与行政主体理解正确的是（　　）。

A.行政主体等同于行政法律关系主体

B.行政主体是行政机关

C.行政主体是享有行政职权，实施行政活动的组织

D.工厂可以对职工进行奖惩措施，所以工厂是行政主体

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

14.（单选题）行政主体合法的唯一依据是（　　）。

A.行政公正　　B.行政适当　　C.程序合法　　D.法律授权

15.（多选题）下列机关属于行政主体的是（　　）。

A.教育部　　B.民政部　　C.街道办事处　　D.公安派出所

16.（多选题）行政法律关系主体是指在具体的行政法律关系中权利的享有者和义务的承担者，包括行政主体和行政相对方。关于其中行政主体的特征，下列说法正确的有（　　）。

A.行政主体通常为个人

B.行政主体是行政权的归属者

C.行政主体有权在法律法规规定的范围内代表国家并独立行使职权

D.行政主体不能以自己的名义独立参加诉讼

17.（多选题）根据《中华人民共和国公务员法》规定，下列确定公务员级别的根据是（　　）。

A.所任职务　　B.德才表现　　C.工作实绩　　D.资历

18.（多选题）公务员交流的方式有（　　）。

A.调任　　B.转任　　C.挂职　　D.辞职

19.（多选题）在下列何种情况下，行政机关可辞退公务员（　　）。

A.在年度考核中连续两年被确定为不称职

B.单位调整、撤销、合并或缩编

C.不胜任现职又不接受其他安排

D.连续旷工十六天

20.（多选题）机关因错误的具体人事处理对公务员造成名誉损害的，应当（　　）。

A.赔礼道歉　　B.恢复名誉　　C.消除影响　　D.经济补偿

第三节 行政行为

1.（单选题）下列关于行政许可的设定权，表述正确的是（　　）。

A.法律可以设定行政许可，国务院决定不可以设定行政许可

B.地方性法规可以设定企业的设立登记及其前置性行政许可

C.政府规章可以设定临时性的行政许可

D.尚未制定法律的，行政法规可以设定行政许可

2.（单选题）某市城市管理行政执法局认为王某占用道路设摊经营，将王某经营使用的面包车扣押，并对王某作出罚款人民币 100 元的决定。在实施扣押过程中，执法人员蒋某将王某推倒在地，造成王某轻微伤。对此，下列说法正确的是（　　）。

A.城市管理行政执法局扣押面包车的行为，属于行政强制执行

B.执法人员蒋某打伤王某的行为，属于行政事实行为

C.城市管理行政执法局作出罚款决定，属于行政强制措施

D.蒋某打伤了王某，蒋某应承担赔偿责任

3.（单选题）下列不属于行政强制的是（　　）。

A.扣押财物　　B.代履行　　C.划拨存款　　D.罚款

4.（单选题）不满十四周岁的人有违法行为的，（　　）行政处罚，责令监护人加以管教。

A.免于　　B.不予　　C.减轻　　D.从轻

5.（单选题）根据《中华人民共和国行政处罚法》的规定，下列情况中，行为人不受行政处罚的是（　　）。

A.配合行政机关查处违法行为有立功表现的

B.违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的

C.受他人胁迫有违法行为的

D.主动消除或减轻违法行为危害后果的

6.（单选题）《行政处罚法》规定，当事人逾期不履行行政处罚决定的，作出行政处罚决定的行政机关可以采取下列措施：每日按罚款数额的（　　）加处罚款，加处罚款的数额不得超过罚款的数额。

A.百分之一　　B.百分之二　　C.百分之三　　D.百分之五

7.（单选题）依照《行政强制法》的规定，某省民政厅对某市中级人民法院不予受理的裁定有异议，可以向该市中级人民法院的上一级人民法院申请复议，该高级人民法院自应当收到复议申请之日起（　　）内作出是否受理的裁定。

A.五日　　B.十日　　C.十五日　　D.三十日

8.（单选题）下列不属于行政许可行为的是（　　）。

A.甲与乙到民政局登记结婚

B.公安厅审核批准并签发丙的出入境通行证

C.丁通过国家统一法律职业资格考试，取得法律职业资格证书

D.市发改委对戊企业进行粮食收购资格审核并予以确认

9.（单选题）下列关于行政许可的表述，错误的是（　　）。

A.行政许可的主体是特定主体

B.行政许可一般为要式行政行为

C.行政许可是依职权的行政行为

D.行政许可原则上是一种授益性行政行为

10.（单选题）行政行为是行政管理法律关系的客体，根据行政行为是否必须具备法定的形式，可以分为（　　）。

A.抽象行政行为和具体行政行为

B.外部行政行为和内部行政行为

C.单方行政行为和双方行政行为

D.要式行政行为和非要式行政行为

11.（单选题）关于行政许可的特征，下列表述错误的是（　　）。

A.行政许可是依法申请的行政行为

B.行政许可的内容是国家一般禁止的活动

C.行政许可是行政主体赋予行政相对方某种法律资格或法律权利的具体行政行为

D.行政许可是一种内部行政行为

12.（单选题）北京市人民政府制定的规章可以设定一定数量罚款的行政处罚。罚款的限额由（　　）规定。

A.北京市人民政府

B.北京市司法局

C.北京市人民代表大会常务委员会

D.中国人民政治协商会议北京市委员会

13.（单选题）某火锅店为解决小料浪费问题，专门在店内张贴了公示，浪费小料者处 300 元罚款。下列说法正确的是（　　）。

A.店内张贴合法

B.店家有权设定罚款机制，但其不属于行政处罚机构

C.有权设定无权实施

D.无权设定无权实施

14.（单选题）E 区农业农村局对 Y 公司的违法行为进行立案调查，下列说法中正确的是（　　）。

A.E 区农业农村局可以指派两名执法人员开展调查

B.在进行调查询问时，执法人员身着制服时可不出示执法证件

C.执法人员进行询问或检查可视现场情况决定是否制作笔录

D.执法人员与 Y 公司有直接利害关系，应经当事人提出回避申请后，予以回避

15.（多选题）下列行为中，（　　）属于内部行政行为。

A.上级行政机关对下级行政机关的命令、指示行为

B.国家发改委对其工作人员的任免

C.财政局向某公司购买了一批办公用品

D.公安局对某市政府办公厅公务员酒后驾车行为予以罚款

16.（多选题）市场管理执法部门接到某商店销售假冒伪劣商品的群众举报后，对该商店销售的商品进行监督检查的行为属于（　　）。

A.依申请行政行为　　B.依职权行政行为

C.具体行政行为　　D.抽象行政行为

17.（多选题）某区文化和旅游局在开展例行检查时发现，甲网络服务有限责任公司未按规定在经营场所悬挂《网络文化经营许可证》，执法人员当场对该公司作出警告的行政处罚。下列说法中正确的是（　　）。

A.甲公司可以向执法人员进行申辩

B.甲公司有要求听证的权利

C.执法人员告知甲公司会将行政处罚决定书邮寄给甲公司

D.甲公司对该行政处罚不服的，应当先向区政府申请行政复议

18.（多选题）下列选项中，属于具体行政行为的有（　　）。

A.甲市市场监督管理部门向葛某发放营业执照

B.乙市政府为抢险救灾需要依法征用李某房屋作为临时指挥部

C.丙市公安局对于刘某违反交通法规的行为处以 200 元罚款

D.某交通局发布《桥道收费管理办法》

19.（多选题）下面关于行政许可设定的说法，哪些是正确的（　　）。

A.行业组织或者中介机构能够自律管理的，可以不设行政许可

B.省、自治区、直辖市人民政府在必要时，确需实施行政许可的，可以采用发布决定的方式设定行政许可

C.地方性法规可以对法律设定的行政许可作出具体的规定，必要时可以根据情况增设行政许可

D.地方性法规不得设定应当由国家统一确定的公民、法人或者其他组织的资格、资质的行政许可

20.（多选题）行政许可证件的种类包括（　　）。

A.许可证、执照或者其他许可证书

B.资格证、资质证或者其他合格证书

C.行政机关的批准文件或者证明文件

D.法律、法规规定的其他行政许可证件

第四节 行政复议

1.（单选题）某区公安分局民警接匿名举报，在一家酒店门口查获有吸毒嫌疑的叶某，遂将其口头传唤至当地派出所接受调查，经司法鉴定以及区精神卫生中心认定叶某吸毒成瘾，该公安分局依法对叶某作出责令接受社区戒毒三年的决定。叶某不服该决定，应向（　　）提出行政复议申请。

A.区公安分局　　B.区政府　　C.派出所　　D.市政府

2.（单选题）行政复议机关应当自受理申请之日起（　　）内作出行政复议决定。

A.30 日　　B.60 日　　C.70 日　　D.90 日

3.（单选题）南昌某外贸公司不服南昌市国税局对其作出的某项行政处罚决定，请问该外贸公司应该向下列哪个机构提出行政复议申请？（　　）

A.江西省国税局　　B.南昌市国税局

C.南昌市人民政府　　D.南昌市人民法院

4.（单选题）张先生和李先生因为门前卫生承包范围产生争议，张先生出于报复，将李先生打伤，对此，相关部门对张先生发出警告并予以罚款 500 元，对此处罚行为可以提出行政复议的是（　　）。

A.张先生　　B.李先生

C.张先生和李先生　　D.相关部门认定的人选

5.（单选题）G 市 Z 县的居民甲家庭贫困，其子女无法正常入学，甲向 Z 县教育局说明困

难，希望对方履行保障公民受教育权利的职责，但是教育局工作人员一直并未回复和处理，如果甲申请行政复议，复议机关有（　　）。

A.Z 县教育局　　B.G 市教育局

C.Z 县人民政府　　D.G 市人民政府

6.（单选题）某公司因违反规定，被甲省人民政府处罚，该公司不服，可先向（　　）提出行政复议。

A.国务院　　B.甲省人大

C.甲省人民政府　　D.全国人大常委会

7.（单选题）行政复议机关在对被申请人作出具体的行政行为进行审查时，认为其依据不合法，本机关有权处理的，应当在（　　）内依法处理。

A.15 日　　B.30 日　　C.45 日　　D.60 日

8.（单选题）关于行政复议意见书和行政复议建议书，下列说法正确的是（　　）。

A.二者的对象相同　　B.二者的目的相同

C.二者的发出主体相同　　D.二者都是在行政复议期间作出的

9.（单选题）下列情形中，在行政复议期间当事人不可以进行调解的是（　　）。

A.个体工商户甲对某市市场监管局违法查封其财产的赔偿数额不服，提起行政复议

B.乙企业认为税务机关作出的税收保全措施不合理，提起行政复议

C.村民丙认为县政府征收集体用地的补偿数额过低，提起行政复议

D.某市生态环境局以未经批准擅自转移危险废物为由对丁企业处以 10 万元罚款，丁企业提起行政复议

10.（单选题）甲企业因非法排污被市生态环境局罚款 20 万元，甲企业不服生态环境局的处罚决定，向市人民政府提起行政复议，但市人民政府不予受理且未说明理由，对此，下列说法正确的是（　　）。

A.甲企业可以直接提起行政诉讼

B.甲企业可以申请省生态环境厅责令市生态环境局受理

C.甲企业可以直接向省人民政府申请行政复议

D.若市人民政府的不予受理无正当理由，对直接负责的主管人员应依法给予行政处罚

11.（单选题）甲某向某街道办事处城市管理科申请办理户外商业宣传审批手续，但该城市管理科一直未予办理，甲某可以向以下哪个机关申请行政复议（　　）。

A.街道办事处　　B.区城市管理委

C.区城管执法局　　D.区人民政府

12.（单选题）某乡派出所对 XX 公司罚款 3 万元，该公司对处罚不服，欲提起复议或诉讼。下列说法正确的是（　　）。

A.被告为乡派出所　　B.被申请人为乡派出所

C.复议机关是县政府　　D.以上均对

13.（单选题）孙某因不服市交通执法部门对其作出的罚款 5 万元的行政处罚决定，向市政

府申请行政复议。市政府的下列做法中，错误的是（　　）。

A.收到孙某的复议申请后，应当在 5 个工作日内进行审查

B.认为孙某的复议申请不符合受理条件的，在审查期限内决定不予受理并说明理由

C.无论复议机关作出何种决定，审查期限届满即视为受理

D.认为孙某的复议申请不属于市政府受理的，告知孙某有管辖权的复议机关

14.（单选题）公民、法人或者其他组织对行政机关的（　　）不服，不可以申请行政复议。

A.行政处分　　B.行政强制措施

C.行政许可　　D.行政处罚

15.（单选题）某区市场监管管理局执法人员进行日常检查时发现甲房地产公司（以下简称甲公司）在公交等站台发布的广告中含有“持有物业面积规模全球第一”“投资无数不如一间小铺”“连续 18 年租金收缴率超世界行业纪录”等内容，属于虚假广告，因此对甲公司作出行政处罚，甲公司不服，向市级市场监督管理局申请行政复议，对此。下列表述正确的是（　　）。

A.甲公司属于法人组织，因此必须委托代理人参加行政复议

B.若区市场监督管理局在行政复议期间改变行政处罚金额，不影响行政复议案件的处理

C.若甲公司在行政复议期间自愿撤回行政复议申请，可再以同一事实和理由提出行政复议申请

D.若甲公司被收购，其权利义务的承受人放弃行政复议权利的，则行政复议中止

16.（多选题）甲市某物流公司员工在驾驶货车时，发生装载的二硫化碳泄漏着火事故，甲

市应急管理局会同有关部门对事故发生的原因、性质、责任等作出行政责任认定，并对张某提出处理意见，张某不服甲市应急管理局作出的《关于对甲市二硫化碳泄漏着火事故的处理意见》，遂向甲市人民政府申请行政复议，下列说法正确的是（　　）。

A.《关于对甲市二硫化碳泄漏着火事故的处理意见》属于应急管理局履行法定职责的具体行政行为

B.张某可以委托某律师所的执业律师代理其参加行政复议

C.甲市人民政府受理复议申请后可以向甲市应急管理局调取相关资料和文件

D.甲市人民政府负责监督工作的机构具体办理张某的行政复议事项

E.甲市人民政府作出行政复议决定后，应当采取直接送达的方式送达张某

17.（多选题）某县政府依李某申请，做出行政复议决定，撤销县房管局对李某房屋错误登记，并责令房管局在一定期限重新登记，县房管局拒不执行行政复议决定，则关于李某依法可以采取的措施说法错误的是（　　）。

A.要求县政府责令县房管局限期履行

B.申请政府强制执行

C.申请人民法院强制执行

D.对县房管局不作为再次申请行政复议

18.（多选题）下列哪些行为属于行政复议范围？（　　）

A.认为行政机关没有依法发放抚恤金的

B.侵犯法律法规规定经营自主权

C.违法要求履行义务

D.对法律、法规、行政规章或者具有普遍约束力的决定、命令等不服的

19.（多选题）公民、法人或者其他组织认为行政主体的具体行政行为侵犯其合法权益时，可以依法向主管行政机关提出复查该具体行政行为的申请，行政复议机关应对该具体行为进行（　　）审查。

A.合法性　　B.适当性　　C.危害性　　D.合情性

20.（多选题）根据《行政复议法》的规定，下列情形中，公民、法人或者其他组织可以申请行政复议的有（　　）。

A.张三对公安局作出的行政拘留 7 日的处罚决定不服

B.刘律师对司法局作出的停止执业六个月的处罚决定不服

C.中新集团员工李四对单位作出的辞退处理决定不服

D.某县政府工作人员王五对单位对其作出的降级处分不服

第五节 行政诉讼

1.（单选题）张某家住北京市东城区，在朝阳区有一处商业用房，市拆迁办（在西城区）决定对其商业用房拆迁，张某不服诉至法院，应由（　　）受理。

A.朝阳区法院　　B.西城区法院

C.东城区法院　　D.北京市高级人民法院

2.（单选题）在行政诉讼中，对下列具体行政行为不服提起诉讼，人民法院可以不受理的案件是（　　）。

A.某国家机关干部对降级处分不服

B.某企业对行政机关的收费不服

C.某公民对民政机关不发放抚恤金不服

D.某人对行政机关拒绝颁发营业执照不服

3.（单选题）行政诉讼是解决行政争议的重要方式之一，但也并非所有的行政争议都可以通过行政诉讼解决，下列属于行政诉讼受案范围的是（　　）。

A.对行政处罚不服的

B.行政机关做出的不产生外部法律效力的行为

C.行政机关针对信访事件做出的登记行为

D.上级机关基于内部层级监督关系对下级行政机关做出的听取报告行为

4.（单选题）关于行政诉讼，下列说法正确的是（　　）。

A.人民法院对于不公开审理的案件，一般不进行公开宣告判决

B.行政诉讼中，行政主体没有起诉权，也没有反诉权

C.外国人在中华人民共和国进行行政诉讼，可以委托其他国家的公民作为诉讼代理人

D.无国籍人在中华人民共和国进行行政诉讼，不适用中华人民共和国行政诉讼法

5.（单选题）根据行政诉讼法规定，下列有关行政诉讼的表述错误的是：（　　）。

A.人民法院不受理对国防、外交等国家行为提起的行政诉讼

B.被告对做出的具体行政行为负有举证责任

C.人民法院审理行政案件，在任何情况下都不可能适用调解

D.因不动产提起的行政诉讼，由不动产所在地人民法院管辖

6.（单选题）行政诉讼的举证期间是（　　）。

A.第一审之前　　B.第一审庭审结束之前

C.第二审之前　　D.第二审庭审结束之前

7.（单选题）行政诉讼的受案范围不包括（　　）。

A.行政处罚　　B.行政不作为　　C.行政立法　　D.行政强制措施

8.（单选题）有权提起行政诉讼的是（　　）。

A.公民　　B.行政相关人　　C.企业　　D.法人

9.（单选题）当事人不服行政机关作出的行为，可以提起行政诉讼。下列行为可以提起行政诉讼的是（　　）。

A.某政府部门以张某试用期不合格为由取消其公务员录用资格

B.某社保局给李某记大过的处分

C.王某去当地派出所报案，派出所不予理会

D.某财政局对工作人员田某提出的辞职申请不批准

10.（单选题）关于行政诉讼管辖权，下列说法正确的是（　　）。

A 经最高人民法院批准，高级人民法院可以根据审判工作的实际情况，确定若干人民法院履行该区域管辖行政案件

B.行政案件由最初作出行政行为的行政机关所在地人民法院管辖

C.对限制人身自由的行政强制措施不服提起的诉讼，应由原告所在地人民法院管辖

D.因不动产提起的行政诉讼的管辖适用行政诉讼管辖的一般规定

11.（单选题）行政诉讼强制执行的主体是（　　）。

A.行政主体　　B.有权国家机关　　C.人民检察院　　D.人民法院

12.（单选题）行政诉讼的时效一般是多久（　　）。

A.3 个月　　B.5 个月　　C.6 个月　　D.8 个月

13.（单选题）根据《行政诉讼法》的规定，有权对行政诉讼实行法律监督的是（　　）。

A.上一级人民法院　　B.审判委员会

C.最高人民法院　　D.人民检察院

14.（单选题）《行政诉讼法》规定，有权提起行政诉讼的公民死亡，（　　）可以提起诉讼。

A.其近亲属　　B.其所在单位推荐的人

C.经人民法院许可的公民　　D.经人民法院指定的人

15.（单选题）我国《行政诉讼法》规定，行政案件经过行政复议后，若复议机关改变原具体行政行为的，行政相对人在提起行政诉讼时，行政诉讼的被告是（　　）。

A.作出原具体行政行为的机关　　B.复议机关

C.复议机关的上一级机关　　D.作出原具体行政行为的机关和复议机关

16.（单选题）下列选项中，可以提起行政诉讼的是（　　）。

A.不满国家的外交行为　　B.对行政法规存在异议

C.对行政机关的任免决定不服　　D.认为行政机关没有依法发放抚恤金

17.（单选题）下列事项中，属于行政诉讼的受案范围的是（　　）。

A.不服公安机关对民事纠纷的调解

B.公民不服我国政府对美国的外交政策

C.王某对公安机关不给自己开的旅馆颁发《特种行业许可证》行为不服

D.李某对新颁布的《中华人民共和国行政许可法》不服

18.（多选题）行政诉讼的原则有（　　）。

A.具体行政行为不因诉讼而停止执行原则

B.不适用调解原则

C.被告负举证责任原则

D.司法变更权有限原则

19.（多选题）关于行政诉讼，下列说法正确的是（　　）。

A.对限制人身自由的行政强制措施不服提起的诉讼，被告所在地的人民法院或原告所在地的人民法院都有管辖权

B.在行政诉讼中，由原告承担举证责任

C.公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，应当自知道或者应当知道作出行政行为之日起的六个月内提出

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

D.复议机关维持原行政机关行为的，应当以原机关作为被告

20.（多选题）关于行政诉讼立案，下列选项正确的有（　　）。

A.当事人提起诉讼，一律需提交起诉状

B.当事人提起的诉讼，人民法院均应予以立案

C.当场不能判断是否符合起诉条件的，人民法院应当在接收起诉状后七日内决定是否立案

D.七日内不能作出判断是否符合起诉条件的，人民法院应当先予立案

E.当事人不符合起诉条件的，人民法院应当裁定不予立案

第六节 行政赔偿

1.（单选题）下列各种情形中无权取得国家赔偿的是（　　）。

A.李某被刑讯逼供造成身体伤害

B.贾某的货船在抗洪抢险中被紧急征用，用作堵住溃堤

C.王某遵纪守法经营公司，但营业执照被工商所吊销

D.钱某未犯罪遭到公安机关逮捕

2.（单选题）当事人因行政机关违法实施行政强制受到损害的，有权依法要求（　　）。

A.补偿　　B.赔偿　　C.赔礼道歉　　D.恢复原状

3.（单选题）行政赔偿诉讼与行政诉讼最大的区别是行政赔偿诉讼可以（　　）。

A.调解　　B.反诉　　C.举证责任　　D.复议前置

4.（单选题）国家赔偿法规定，行政赔偿请求人请求行政赔偿的时效为 2 年，是从（　　）之日起算。

A.行政机关作出侵权行为　　B.受害人知道侵权行为

C.侵权行为被确认为违法　　D.受害人知道有赔偿请求权

5.（单选题）我国行政赔偿的归责原则是（　　）。

A.主观过错原则　　B.客观过错原则

C.双重归责原则　　D.违法原则

6.（单选题）我国行政赔偿采用的是（　　）标准。

A.实际损害　　B.抚慰性　　C.补偿性　　D.处罚性

7.（单选题）甲县人民政府的违法行为侵犯了夏某的人身自由，在计算甲县人民政府赔偿数额时，每日的赔偿金按照（　　）计算。

A.国家上年度职工日平均工资

B.国家当时的职工日平均工资

C.甲县当时的职工日平均工资

D.夏某当时的日平均工资

8.（单选题）（　　）是行政机关对下级或者政府对所属的行政机关作出的违法或者不当的具体行政行为实施的一种监督和纠错行为。

A.行政复议　　B.行政诉讼　　C.行政审计　　D.行政赔偿

9.（单选题）行政机关工作人员侵犯公民、法人或者其他组织的合法权益造成损害的，应当由（　　）。

A.行政机关工作人员赔偿

B.行政机关工作人员所在行政机关赔偿

C.行政机关工作人员或所在行政机关赔偿

D.行政机关工作人员和所在行政机关赔偿

10.（单选题）根据《行政复议法》，下列说法正确的是（　　）。

A.行政复议期间有关“五日”“七日”的规定是指自然日

B.公民对任何行政复议决定不服的，均可向人民法院提起行政诉讼

C.阻挠行政复议人员调查取证的，应当依法追究刑事责任

D.复议申请人一并提出行政赔偿请求的，行政复议机关有权依法办理行政赔偿事项

11.（单选题）为保障公民的合法权利，我国制定了国家赔偿的相关法律。下列关于国家赔偿的情形，说法正确的是（　　）。

A.犯罪嫌疑人张三因被甲市公安局刑讯逼供致残，可以依法申请行政赔偿

B.李四不满乙市政府的赔偿，可以在市政府作出赔偿决定之日起三个月内提起诉讼

C.王五为老大顶包故意作假供，王五因此获刑十年，王五可以申请赔偿

D.赵六被看守所工作人员恶意殴打，应向检察院申请赔偿

12.（单选题）两个以上行政机关共同行使行政职权时侵犯公民、法人和其他组织的合法权益造成损害的，共同行使行政职权的行政机关为（　　）赔偿义务机关。

A.连带　　B.分别　　C.共同　　D.补充

13.（单选题）受行政机关委托的组织行使受委托的行政权力侵犯公民、法人合法权益造成损害的，（　　）为赔偿义务机关。

A.受委托的组织　　B.委托的行政机关

C.具体工作人员　　D.组织负责人

14.（单选题）公民的合法权利受到法律的保护，由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人，有依照法律规定（　　）的权利。

A.申请行政复议　　B.提起诉讼　　C.取得赔偿　　D.进行申诉

15.（多选题）行政赔偿方式是指国家对自己的侵权行为承担责任的各种形式，下列属于行政赔偿方式的是（　　）。

A.支付赔偿金　　B.返还财产　　C.恢复原状　　D.赔礼道歉

16.（多选题）关于行政赔偿，下列说法正确的有（　　）。

A.不可抗力导致的损害不予赔偿

B.行政人员的非职务行为造成的损害也可能赔偿

C.精神损害可以进行赔偿

D.关于行政赔偿不能提起行政诉讼

17.（多选题）下列关于行政赔偿和民事赔偿的区别，说法正确的是（　　）。

A.行政赔偿是公法上的法律责任，民事赔偿是私法上的法律责任

B.行政赔偿的原因是行政侵权行为，民事赔偿的原因是民事侵权行为

C.民事赔偿的范围大于行政赔偿

D.行政赔偿是公民与国家之间的法律关系，民事赔偿是公民与公民之间的法律关系

18.（多选题）下列情形中，国家需要承担行政赔偿责任的有（　　）。

A.公安民警违法行政拘留公民甲一天

B.受公安委托执法的协警殴打路人乙

C.公安民警为帮朋友讨说法而将公民丙扣留某宾馆一天

D.税务局工作人员违法吊销丁企业营业执照

E.公民戊在朋友醉酒驾驶被查后故意冒充是自己驾驶导致被拘留

19.（多选题）我国已经建立的实现责任行政的必要的法律制度有（　　）。

A.行政诉讼制度　　B.行政复议制度

C.行政赔偿制度　　D.行政处罚制度

20.（多选题）行政赔偿义务机关作出赔偿决定前，（　　）。

A.可以与赔偿请求人就赔偿方式、项目、数额依法进行协商

B.应当充分听取赔偿请求人的意见

C.可以与赔偿请求人就是否赔偿进行协商

D.应当及时向其上一级行政机关报告

E.应当及时向所在地基层人民法院赔偿委员会报告

第五章 刑法

第一节 刑法概述

1.（单选题）外国人汤姆在我国境内将我国公民李某打伤，人民法院根据《中华人民共和国刑法》判处汤姆有期徒刑 5 年，该案体现我国刑法效力的（　　）原则。

A.属人　　B.属地　　C.保护　　D.普遍管辖

2.（单选题）下列不属于对国外犯适用的原则是（　　）。

A.属人管辖原则　　B.保护管辖原则

C.属地管辖原则　　D.普遍管辖原则

3.（单选题）外国公民甲乘坐中国民航国际航班来境内旅游，途中与邻座公民乙发生口角，甲将乙打伤，对甲适用我国刑法进行管辖的依据是（　　）。

A.属人管辖权　　B.空间管辖权

C.普遍管辖权　　D.属地管辖权

4.（单选题）下列关于罪刑法定原则的说法错误的是（　　）。

A.任何解释方法所得出的结论，都不能违反罪刑法定原则

B.罪刑法定原则禁止类推适用，要求合理客观准确地解释刑法

C.扩大解释超出了用语可能具有的含义，因此罪刑法定原则严格禁止扩大解释

D.罪刑法定中的法在我国指全国人民代表大会及其常务委员会制定的法律，而非其他法规

5.（单选题）我国《刑法》规定：“凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定

的以外，都适用本法。”对此理解正确的是（　　）。

A.民族自治地方应该全部适用我国刑法

B.犯罪行为和结果均在我国境内的适用我国刑法

C.在我国船舶或者航空器内犯罪的不适用该条规定

D.享有外交特权和豁免权的外国人的刑事责任不适用我国刑法

6.（单选题）英国公民杰克在新疆贩卖毒品，人民法院根据我国刑法判处杰克有期徒刑十二年。该案件体现了我国刑法效力的（　　）原则。

A.属人管辖　　B.属地管辖　　C.保护管辖　　D.普遍管辖

7.（单选题）刑法规定，对于累犯应从重处罚，自首应对其从宽处罚，这体现了我国刑法的（　　）。

A.罪刑法定原则　　B.罪刑相适应原则

C.刑法面前人人平等　　D.承办与教育相结合原则

8.（单选题）我国刑法规定，在我国领域内犯罪是指（　　）。

A.犯罪人居住在我国领域内

B.受害人居住地在我国领域内

C.受害人与犯罪人居住在我国领域内

D.犯罪行为或者结果一项发生在我国领域内

9.（单选题）中国留学生贾某在外国读书期间，将一名室友捅死，对于贾某行为可以适用我

国刑法，体现了我国刑法管辖的哪项原则？（　　）

A.属地原则　　B.属人原则　　C.保护原则　　D.普遍管辖原则

10.（单选题）无国籍人罗某在缅甸贩卖毒品，后进入我国境内旅游观光时被抓获。我国法院对其进行了定罪判刑。该案所适用的管辖原则在刑法上称为（　　）。

A.属地原则　　B.属人原则　　C.保护原则　　D.普遍原则

11.（单选题）关于社会主义法治理念和罪刑法定原则的理解，下列表述不正确的是（　　）。

A.罪刑法定原则是社会主义法治理念中依法治国要求在刑法领域的集中体现

B.某一犯罪的法定刑中即便不包括死刑，但如果犯罪分子在触犯这一罪名时，犯罪情节十分恶劣，具有很大的社会影响，民愤极大，为了符合执法为民的要求，达到办案的社会效果，在报经最高人民法院批准后，也可以对该犯罪分子判处死刑

C.社会主义法治理念中的依法治国要求和刑法中的罪刑法定原则，都体现了对国家公权力进行制约的精神

D.人民民主既是社会主义法治理念的政治基础，又是罪刑法定原则的思想基础

12.（单选题）某省的单位负责人受贿，在判刑时有人建议应该考虑他对中国建设工业的贡献，这违反刑法的（　　）原则。

A.罪刑法定原则　　B.主客观相统一的原则

C.刑法适用平等原则　　D.罪责刑相适应原则

13.（单选题）关于我国刑法的溯及力的说法正确的是（　　）。

A.从旧原则，新刑法实施前的行为一律适用旧法

B.从新原则，新刑法实施前的行为一律适用新法

C.从新兼从轻原则，新刑法实施前的行为原则上适用新法，如果旧法处罚更轻就适用旧法

D.从旧兼从轻原则，新刑法实施前的行为原则上适用旧法，如果新法处罚更轻，就适用新法

14.（单选题）近年来，我国法治化进程不断加快，出台了一系列与人民群众相关的新的法律，新法与旧法的适用涉及到法的溯及力问题。以下关于“法的溯及力”的说法正确的是（　　）。

A.刑法适用时应“从新兼从重”　　B.民法适用时应“从旧兼从轻”

C.法治原则要求新法具有一定溯及力　　D.法治原则要求新法一般不具有溯及力

15.（多选题）下列属于我国《刑法》基本原则的有（　　）。

A.罪责刑相适应原则　　B.无过错责任原则

C.罪刑法定原则　　D.法律面前人人平等原则

16.（多选题）下列犯罪行为适用我国《刑法》的包括（　　）。

A.某外国外交官员在中国航空航班飞行途中的犯罪行为

B.我国国家工作人员在中国境外的犯罪行为

C.香港居民在内地的犯罪行为

D.已满十四周岁不满十八周岁中国公民的犯罪行为

17.（多选题）下列行为适用我国刑法的是（　　）。

A.外国公民某甲将一枚炸弹邮寄到我国内地，致使一人被炸死

B.外国公民某乙在我国境内杀死了第三国公民某丙

C.我国公民某丁在某外国境内将该国公民杀死

D.外国公民某戊在其本国境内严重侮辱我国公民某辛

18.（多选题）刑法规定了罪刑法定的基本原则，据此，对法律没有规定的，但是明显侵犯公共利益的行为，不应当：（　　）。

A.不定罪　　B.依照习惯定罪

C.参照以往的判例定罪　　D.由法官自主决定

19.（多选题）刑罚的轻重，应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应，这就要求司法者在量刑时要考虑（　　）。

A.罪行的轻重　　B.依法从严惩处

C.“情、理、法”相结合　　D.行为人的人身危险性的大小

20.（多选题）根据我国《刑法》规定，对下列情形适用属地管辖原则的有（　　）。

A.外国人甲在中国境外打猎，因疏忽大意击中中国境内的外国公民斯某，致其重伤

B.外国人乙乘坐外国航空器，当该航空器进入中国领空时在该航空器上实施犯罪

C.中国人丙乘坐中国民用航空器，当该航空器进入外国领空时在该航空器上实施犯罪

D.中国人丁在中国境内打猎，因过于自信的过失造成中国境外外国公民布某重伤

第二节 犯罪

1.（单选题）已满 14 周岁不满 18 周岁的人犯罪，（　　）。

A.可以从轻处罚　　B.应当减轻处罚

C.可以从轻或者减轻处罚　　D.应当从轻或者减轻处罚

2.（单选题）张某驾车参加朋友聚会时喝了很多酒。聚会结束后，张某醉酒驾车上路，中途撞死一行人后逃逸。在被警察追赶时，张某精神病复发。对张某的处理表述正确的是？（　　）

A.不追究刑事责任　　B.追究刑事责任，可以从轻或者减轻处罚

C.应当追究刑事责任　　D.不追究刑事责任，但要追究民事责任

3.（单选题）根据我国刑法下列情形中，行为人应当负刑事责任的是（　　）。

A.16 周岁盗窃同学价值 900 的手机

B.15 周岁抢劫路人 30 元

C.13 周岁绑架他人勒索财物 1 万元

D.11 周岁故意杀人手段特别残忍，情节恶劣

4.（单选题）刑法修正案十一中规定（　　）的人犯故意杀人，故意伤害致人死亡或以特别残忍手段致人重伤或严重残疾的，经最高人民检察院核准追诉的，应当承担刑事责任。

A.已满 8 周岁不满 16 周岁的　　B.已满 14 周岁不满 19 周岁的

C.已满 12 周岁不满 14 周岁的　　D.已满 6 周岁不满 10 周岁的

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

5.（单选题）甲、乙是马戏团演员，甲表演飞刀精准，从未出错，某日甲表演时，乙突然移动身体位置，飞刀掷进乙的右肩，造成重伤，甲的行为属于（　　）。

A.过失犯罪　　B.故意犯罪　　C.意外事件　　D.失职犯罪

6.（单选题）李强（15 周岁）实施的下列行为中构成犯罪的是（　　）。

A.打破轿车玻璃，拿走车内贵重物品

B.积极参加其表哥领导的打架斗殴团伙

C.为勒索财物绑架低年级同学，并将其打成重伤

D.燃放爆竹时不慎引燃邻居仓库，造成财产损失

7.（单选题）关于刑事责任能力的认定，下列说法正确的是（　　）。

A.张某，先天性耳聋，20 周岁，在公共场所蹲守盗窃。张某属于相对有刑事责任能力

B.谭某，18 周岁，酩酊大醉后在马路上将他人汽车砸坏，事后无记忆。谭某属于相对有刑事责任能力

C.赵某，12 周岁，故意杀害同学田某，致田某死亡。赵某不具有刑事责任能力

D.孔某，19 周岁，先天性失明，读大学期间致室友重伤。孔某具有完全刑事责任能力

8.（单选题）关于单位犯罪，下列说法正确的是（　　）。

A.单位犯罪是单位和单位的直接负责人员的共同犯罪

B.对单位犯罪实行单罚制时，是对单位判处罚金

C.对单位犯罪实行双罚制时，对单位判处刑罚，对直接负责人员判处没收财产

D.单位犯罪既可以是故意犯罪，也可以是过失犯罪

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

9.（单选题）甲和其妻子乙感情破裂，甲多次协商离婚未果，于是甲在饭菜里投放毒药欲毒死妻子。为了防止儿子丙回家吃饭中毒，甲特意去学校门口接丙，不料丙早已回家，甲匆忙回到家中，发现乙、丙均中毒死亡。甲对乙的死亡是（　　），对丙的死亡是（　　）。

A.直接故意；疏忽大意的过失　　B.直接故意；过于自信的过失

C.间接故意；疏忽大意的过失　　D.间接故意；过于自信的过失

10.（单选题）贾某在胡某家当保姆，一日贾某窃取胡某家财物后，在明知该住宅里有人睡觉可能会被烧死的情况下，仍然放火烧房，结果大火导致胡某和三个孩子均被烧死，贾某放火致人死亡的行为属于（　　）。

A.直接故意　　B.间接故意　　C.疏忽大意　　D.过于自信

11.（单选题）下列关于不作为犯罪，说法错误的是（　　）。

A.路人甲在财政局门口殴打乙致重伤，财政局局长胡某对此不闻不问，胡某不成立不作为犯罪

B.范某带邻居儿童去河里游泳，后儿童溺水，范某能够救助而不救助致儿童死亡，范某成立不作为犯罪

C.马某向丙的茶杯投毒，见丙喝了几口后递给丁，马某担心败露便未阻止丁喝茶，后丙、丁中毒死亡。马某对丙、丁均成立不作为犯罪

D.周某捡拾 1 名弃婴抱回家抚养了 3 个月，因觉孩子长相不佳，遂将孩子包裹整齐放置在垃圾桶处，周某成立不作为犯罪

12.（单选题）下列关于犯罪客观要件中危害结果的说法，错误的是（　　）。

A.危害结果的轻重必然影响量刑

B.任何危害行为都必然造成危害结果

C.在通常情况下，只有发生危害结果时才可能成立犯罪的既遂

D.当危害结果不是构成要件要素时，危害结果的发生不影响犯罪的成立

13.（单选题）以下甲的行为中，与乙的重伤或死亡结果具有因果关系的是（　　）。

A.甲持刀杀乙，乙在负伤逃跑过程中被其仇人丙发现，丙认为复仇良机不可失，便拔枪击中乙，致乙死亡

B.甲杀乙致乙受伤，乙在住院治疗中，丙故意放火烧毁医院，乙因伤逃避不及而葬身火海

C.公务员甲徇私枉法严重损害丙的利益，致丙产生持枪杀甲之念，公安人员乙极力制止丙的行为，丙开枪杀死乙

D.甲开枪射击立于悬崖之上的乙，乙虽未被枪击中，但因枪声所吓导致失足坠崖而死

14.（单选题）张某，52 周岁，患有间歇性精神病。某日，张某在发病期间用水果刀刺伤多名路人。根据我国《刑法》的相关规定，下列结论正确的是（　　）。

A.张某犯故意伤害罪，应承担刑事责任

B.张某犯寻衅滋事罪，应承担刑事责任

C.张某犯故意伤害罪，应承担刑事责任，但鉴于其是精神病患者可从轻量刑

D.张某不需承担刑事责任

15.（多选题）甲患有精神病，一日，他在路上与行人乙发生冲突时，突发精神病，但尚未完全丧失控制自己行为的能力。若在此过程中，甲将乙打伤，则下列说法正确的有（　　）。

A.甲应当负刑事责任　　B.甲不应当负刑事责任

C.对甲应当免予处罚　　D.对甲可以从轻或者减轻处罚

16.（多选题）公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，下列不正确的是（　　）。

A.属于自然人犯罪　　B.属于单位犯罪

C.属于自然人和单位共同犯罪　　D.适用双罚制

17.（多选题）关于特殊人员的刑事责任能力的说法，正确的是（　　）。

A.精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果，经法定程序鉴定确认的，仍是犯罪，必须负刑事责任

B.尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的，应当负刑事责任，但是可以从轻或者减轻处罚

C.醉酒的人犯罪，应当负刑事责任

D.盲人犯罪，可以从轻、减轻或者免除处罚

18.（多选题）关于刑事责任年龄和刑事责任能力的认定，下列选项正确的有（　　）。

A.甲在 16 周岁时投放危险物质致多人伤亡，甲对此不负刑事责任

B.乙在 13 周岁时故意杀人，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉，应负刑事责任

C.丙故意杀人时受鲜血刺激突发精神病，应负刑事责任

D.丁为给自己杀人壮胆而喝酒，大醉后杀害他人，应负刑事责任

19.（多选题）不成立不作为犯罪的是（　　）。

A.甲养的狗扑向行人乙，甲并未上前制止

B.甲房屋突发大火，邻居乙并未帮忙

C.甲在路边遭遇抢劫，路人乙见了绕道而走

D.甲在垃圾旁发现一弃婴不救助

20.（多选题）甲与乙有仇，某日甲酒后持已上膛的枪找到乙，两人厮打时乙不小心触发扳机，并遭枪击身亡。对此事件下列说法正确的有（　　）。

A.因是乙不小心触发扳机，所以甲的行为与乙的死亡之间没有因果关系

B.虽是乙不小心触发扳机，但由于枪支是甲上膛的，所以甲的行为与乙的死亡有因果关系

C.虽是乙不小心触发扳机，但由于枪支是甲带来的，所以甲的行为与乙的死亡有因果关系

D.虽是乙不小心触发扳机，但却是由甲、乙厮打导致的，因此甲的行为与乙的死亡有因果关系

21.（单选题）王某加班回家路遇刘某抢劫，被逼墙角后，用砖头拍在刘某头上，刘某死亡，王某行为被认定（　　）。

A.紧急避险　　B.正当防卫　　C.防卫过当　　D.过失杀人

22.（单选题）惯犯王某在长途车上扒窃小李的手机，小李发现后立刻进行制止，并随手拿起窗边的消防锤锤向王某，导致王某头骨断裂最后失血过多死亡，小李的行为构成（　　）。

A.防卫过当，构成过失致人死亡罪　　B.防卫过当，构成故意杀人罪

C.正当防卫　　D.防卫过当罪

23.（单选题）关于正当防卫，错误的是（　　）。

A.目的是保护国家、公共利益、本人或其他人的人身、财产和其他权利

B.必须是针对正在进行的不法侵害

C.正当防卫超过必要限度造成损害的，应当负刑事责任

D.防卫过当应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚

24.（单选题）正当防卫中的不法侵害行为是（　　），就可进行正当防卫。

A.犯罪　　B.严重危害社会治安的行为

C.具有社会危害性的行为　　D.杀人行凶等暴力行为

25.（单选题）下列属于正当防卫的是（　　）。

A.小赵打电话跟小钱说晚上要教训他，小钱先下手为强把小赵打成重伤

B.小孙是精神病人，拿菜刀追砍小李，小李出于保护自己把小孙打成重伤

C.张三在街上看到李四，想到李四几个月前偷过自己的东西，气愤之下把李四打成重伤

D.周某晚上看到家门外有黑影以为是小偷，将对方打倒在地，结果对方只是碰巧路过

26.（单选题）以下属于正当防卫的是（　　）。

A.小明怀疑小强找人打他，于是先找人把小强打了一顿

B.小王和小李互打，你打我，我打你

C.在回家路上遇到乙抢劫，甲在反抗中误伤了乙

D.13 岁的小刚，受他人威胁贩卖毒品

27.（单选题）下列情形属于正当防卫的是（　　）。

A.胡某听闻李某扬言要烧掉他家，于是埋伏在李某回家路上，用木棒将其手打折

B.王某持着包走在路上，李某抢过王某的包正欲转身逃跑，被王某一脚踢翻在地，李某把包交给王某并求饶，王某又踢了两脚，将其左腿小腿骨踢折

C.刘某看王某不顺眼，遂对其恶语相向。王某被激怒，动手殴打刘某，刘某掏出随身携带的匕首将王某捅成轻伤

D.吴某下夜班回家路上，一男子欲对其实施强奸，吴某奋起反抗，扭打中吴某一脚踹在该男子的小腹，由于吴某所穿高跟鞋又尖又长，导致该男子内脏破裂失血过多而死

28.（单选题）下列关于紧急避险说法错误的是（　　）。

A.行为人实施紧急避险必须是保护合法权益

B.紧急避险引起的损害应小于避免的损害

C.避险时间必须是正在发生的危险

D.面对自然界危险采取的避险措施不属于紧急避险

29.（单选题）下列关于紧急避险表述正确的是（　　）。

A.紧急避险是指在不得已的情况下损害一法益以保护另一法益免受正在发生的危险的行为

B.紧急避险损害的是受到不法侵害者本人的利益

C.有预估危险的存在，是紧急避险得以实施的前提

D.紧急避险超过必要限度造成不应有的损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚

30.（单选题）紧急避险采取措施不当或者超过必要的限度，造成不应有的损害的，紧急避险人应当承担适当的（　　）。

A.民事责任　　B.刑事责任　　C.行政责任　　D.道德责任

31.（单选题）下列选项中，（　　）行为属于紧急避险。

A.轮船失事，船长迅速乘救生艇率先逃生

B.在逃犯开车冲向闹市时，警察开枪将其打死

C.刘某唆使自己豢养的狼狗咬陈某，陈某顺手操起地上木棍打死狼狗

D.轮船刚驶离港口，遭遇暴风，船长为避免轮船倾覆，下令把船上货物抛入海中

32.（单选题）黄某在老钱家做客时喝了二两白酒，回到家带着小孩在小区玩耍时，从秋千上掉落，导致小孩头部血流不止，在无法采取其他办法的情况下，不得不酒后开车送小孩就医，这种情况（　　）。

A.是紧急避险，不是义务冲突　　B.是义务冲突，不是紧急避险

C.既是义务冲突，又是紧急避险　　D.既不是义务冲突，也不是紧急避险

33.（单选题）客车司机甲在高速公路上行驶时，发现前方发生了一起车祸，遂停车，导致车上一名乘客轻伤，司机紧急刹车的行为，在刑法上如何定性？（　　）

A.正当防卫　　B.紧急避险　　C.合法行为　　D.自助行为

34.（单选题）关于正当防卫与紧急避险的区别，下列哪一选项是正确的？（　　）

A.正当防卫中不法“侵害”的范围与紧急避险中“危险”的范围相同

B.正当防卫要求具有防卫的意图，紧急避险要求具有避险的意图

C.正当防卫与紧急避险的“限度”要求相同

D.正当防卫在时间上要求不法侵害正在进行，紧急避险则无此要求

35.（多选题）正当防卫具备的条件包括（　　）。

A.有不法侵害行为的发生

B.不法侵害行为正在进行

C.目的是使合法权益免受不法侵害

D.针对侵害者本人实施且不明显超过必要限度造成重大损害

36.（多选题）关于正当防卫，下列表述正确的是（　　）。

A.正当防卫所针对的，必须是正在进行的不法侵害

B.正当防卫所针对的，必须是不法侵害人

C.正当防卫不能超越一定限度

D.正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的，应当负刑事责任，但是应当从轻或者免除处罚

37.（多选题）关于正当防卫，以下说法正确的是（　　）。

A.构成正当防卫，不负刑事责任

B.正当防卫如果明显超过必要限度造成重大损害的，应当负刑事责任

C.防卫过当可以减轻或者免除处罚

D.对正在进行的行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架等其他严重危害人身安全的暴力犯罪进行防

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

卫，不负刑事责任

38.（多选题）下列不属于正当防卫的是（　　）。

A.张某与李某发生争执并扭打，张某将李某五岁的儿子打成重伤住院

B.胡某将罪犯顾某扭送派出所途中，在汽车后座上死死摁住激烈反抗的顾某头部，到派出所时发现其已窒息死亡

C.肖某拦下刚从银行取钱出来的阿芳欲抢劫，阿芳急中生智用石头将尚某打晕

D.王某遇到陈某持刀抢劫，陈某被王某制服，王某仍不解恨，用木棍将陈某敲伤致残

39.（多选题）根据我国《刑法》，下列关于紧急避险说法错误的是（　　）。

A.船长掐指一算，明天自己航行的这艘船会因为超重沉船，为了保住本船人员的性命，立刻将乘客的行李扔进大海，船长的行为属于紧急避险

B.张某看着王某拿着铁棒朝自己跑来，以为对方要袭击自己，紧急之下骑走了黄某的车，后来查明王某是在打野狗，张某的行为构成紧急避险

C.王某成功越狱，为了躲避公安人员的追捕而侵入他人的住宅，构成紧急避险

D.消防员陆某在执行救火任务时因火势太大，不得已骑走行人的摩托车构成紧急避险

40.（多选题）关于正当防卫或紧急避险，下列说法错误的是（　　）。

A.正当防卫明显超过必要限度或造成重大损害的，应以防卫过当定罪，但是应当酌情减轻或免除处罚

B.紧急避险用于解决紧迫情况下合法利益之间的冲突

C.防卫过当的场合，其罪过形式通常是直接故意

D.对于事后防卫的，通常按照防卫过当处理

41.（单选题）甲为报复社会，带了自制炸药准备炸火车站，结果安检时因形迹可疑，被警方抓获。甲的行为属于（　　）。

A.犯罪未遂　　B.犯罪预备　　C.犯罪中止　　D.犯罪既遂

42.（单选题）根据我国《刑法》关于犯罪中止的规定，下列说法正确的是（　　）。

A.构成犯罪中止，不要求犯罪分子必须出于真诚悔罪的动机

B.犯罪既遂后，仍然可以中止犯罪

C.犯罪中止只能发生在犯罪实行过程中

D.对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当从轻处罚或者减轻处罚

43.（单选题）甲举报乙逃税，乙怀恨在心，意图杀害甲。某日，乙趁甲家无人潜入其家中，将剧毒致命药物放入甲家饮水机内，但饮水机已坏，甲回家后即将该饮水机卖给了废品回收站。乙的行为（　　）。

A.构成故意杀人罪的犯罪预备　　B.构成故意杀人罪的犯罪未遂

C.构成故意杀人罪的犯罪既遂　　D.未造成损害后果，不构成犯罪

44.（单选题）甲乙丙三人合谋在当天夜里去丁家放火烧死丁及其家人，丙因害怕事情败露承担刑事责任而没敢去，当夜甲乙放火烧死了丁及其家人。丙的行为属于（　　）。

A.犯罪预备　　B.犯罪中止　　C.犯罪未遂　　D.犯罪既遂

45.（单选题）下列情形中，属于犯罪预备的是（　　）。

A.甲买回剧毒农药企图杀害妻子，后念及妻子多年情分，悄悄将农药处理掉了

B.乙以出卖为目的，买到一婴儿后，尚未出手即被抓获

C.丙尾随从银行取款出来的刘某意图抢劫，在小区入口处被保安阻拦

D.丁乘某女不备，将其扑倒，意图强奸，却被该女制伏

46.（单选题）吴某因疑心太重与刘某久积宿怨。吴某想用农药杀死刘某，杨某受托为吴某买来农药交给吴某。后吴某后悔，将农药丢弃，则（　　）。

A 吴某与杨某构成共同犯罪未遂

B 吴某与杨某构成共同犯罪中止

C 吴某是犯罪未遂，杨某是犯罪预备

D 吴某是预备阶段的犯罪中止，杨某是犯罪预备

47.（单选题）甲的妻子在与亲友的家庭聚会中，埋怨甲收入少，是个窝囊废，这令甲感到颜面尽失，于是甲在网上购买了剧毒药品准备杀死妻子，不料毒药被家中宠物误食。甲的行为属于（　　）。

A.犯罪未遂　　B.犯罪预备　　C.犯罪中止　　D.没有犯罪

48.（单选题）犯罪中止是指在犯罪过程中，自动中止犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的行为。根据上述定义，下列情形属于犯罪中止的是（　　）。

A.刘某欲半夜入周某家中行窃，半路突然腿痛而停止行动

B.张某见一女子姿色颇佳、欲施暴，结果因该女子逃脱及时未果

C.孔某与丁某打斗过程中，孔某欲用匕首刺过来，丁某用力将其制服

D.杨某在其妻子林某饭中投毒，饭毕杨某后悔，主动送林某入医院，后因抢救及时林某性命无碍

49.（单选题）犯罪中止是指犯罪分子在实施犯罪的过程中，自动放弃犯罪或自动有效地防止犯罪结果的行为。根据以上定义，下面属于犯罪中止的是（　　）。

A.李某入室盗窃两天后主动投案自首

B.王某在对一名学生实施抢劫时被周围热心群众制服

C.盗窃犯于某被警方抓获后供认出了其余三名犯罪嫌疑人

D.陈某想要绑架一名女士，经过一天的准备后却因害怕主动放弃了

50.（单选题）下列表述的犯罪情形，构成犯罪未遂的是（　　）。

A.甲想要杀害乙，购买刀具后前往乙的住所，发现乙家门口有警察后离开

B.国家工作人员甲收取他人行贿的 10 万元现金支票后，在去银行兑换的路上被抓获

C.甲想盗窃乙家中收藏的价值不菲的画作，盗取后鉴定发现是赝品

D.甲对乙进行电信诈骗，乙上当后汇出 10 万元，但因操作失误汇到了不知情的丙的账户

51.（单选题）下列哪种情况属于犯罪中止？（　　）

A.甲和乙有矛盾，甲为了杀害乙，趁乙不备用刀捅了乙，甲以为乙死亡逃离现场，乙被路过群众发现送往医院抢救，脱离生命危险

B.某夜，田某按照事先踩点的路线进入仓库行窃，在搬东西时碰倒了花盆，田某怕被发现，急忙逃走

C.谢某因无钱赌博，在路口对被害人胡某实施抢劫，胡某大声呼救用力反抗，谢某刺伤胡某后逃离现场

D.曲某进入公司财务室盗窃空白转账支票一张，并偷盖印鉴，次日，曲某伪造证明，用所盗的支票到商场购买空调 3 台，因当天无货需次日提货，曲某回家后害怕事发，第二天未去提货

52.（单选题）甲和乙一起计划实施入室抢劫，某天夜里，甲乙共同尾随丙回家，随后甲留在巷子口望风，乙继续尾随至丙家门口，不巧被丙的丈夫丁撞见，乙只好放弃离开。甲和乙的行为属于（　　）。

A.犯罪预备　　B.准备阶段的犯罪未遂

C.实施阶段的犯罪未遂　　D.犯罪中止

53.（单选题）犯罪未遂与犯罪预备都属于犯罪的未完成形态，即都没有既遂，二者的主要区别是（　　）。

A.是否由于意志以外的原因没有既遂

B.行为人是否已经着手实行犯罪

C.是否具有犯罪的目的，存在于直接故意

D.是否能从轻、减轻处罚

54.（单选题）根据我国《刑法》的相关规定，下列关于犯罪预备，犯罪未遂和犯罪中止的说法错误的是（　　）。

A.对于中止犯，没有造成损害的，应当减轻处罚

B.已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂

C.对于预备犯，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚

D.在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止

55.（多选题）下列（　　）属于犯罪中止。

A.甲用猎枪瞄准正在骑马的乙，欲将其打死，枪响后即逃走，结果将马打死，乙负轻伤

B.甲潜入一超市盗窃，忽然听到外面有响声，以为行边败露，遂离开

C.甲入户抢劫时，看到客厅电视正播放庭审纪实片，意识到犯罪要受到处罚，于是向被害人赔礼道歉后离开

D.甲欲杀乙，向乙食物中投毒，乙食后呕吐不止，甲顿生悔意急忙将乙送医院救治，乙经抢救脱险

56.（多选题）以下属于犯罪预备的是（　　）。

A.甲为实施盗窃，购买螺丝刀、小刀　　B.乙为杀死仇敌，打探仇人的行动轨迹

C.丙为实施绑架，尾随作案目标　　D.丁在网上发帖，声称要杀死情敌

57.（多选题）下列关于犯罪中止的表述，正确的是（　　）。

A.对于中止犯，没有造成损害结果的，应当免除处罚

B.犯罪告一段落，归于未遂之后，不可能出现犯罪既遂

C.犯罪中止既可以发生在预备阶段也可以发生在实行阶段

D.对于中止犯，造成损害结果构成犯罪既遂的，应当减轻处罚

58.（多选题）下列情形中，属于犯罪预备的是（　　）。

A.甲带着作案工具在公交车上寻找目标　　B.为盗窃而实地考察

C.为抢劫而等候在受害人必经的路边　　D.将毒药投放在被害人的饮用水里

59.（多选题）下列选项中不属于犯罪预备的情形是（　　）。

A.甲在小巷内拦住乙欲行抢劫，却被乙制服

B.甲偷到手机后因价格尚未谈妥，未出手便被抓获

C.甲尾随深夜回家的空姐乙欲行不轨，被小区保安吓退

D.甲磨刀欲杀害有宅基地纠纷的邻居乙，看到乙的幼子后心软将刀扔掉

60.（多选题）下列案例中，构成犯罪未遂的有（　　）。

A.张某因身无分文打劫吴某，反被吴某撂倒在地。但吴某觉得张某可怜，就给了其 100 元，张某得款后逃离现场

B.李某入户盗窃，正在翻箱倒柜寻找财物时，房主王某回来了李某不得不从窗户仓皇而逃

C.钱某从商场后门偷偷溜进库房想要盗窃电子产品，结果发现库房内全是大型家具，于是又从后门溜回家了

D.杨某绑架赵某，并要求其亲属交付 100 万元。在提出勒索要求后，杨某因害怕将赵某释放

61.（单选题）下列人员犯罪不可以从轻、减轻或者免除处罚的是（　　）。

A.又聋又哑的甲

B.被胁迫参加犯罪的乙

C.教唆十岁的儿童犯罪的丙

D.尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人丁

62.（单选题）共同犯罪是指数人共同实行犯罪的情形和现象。下列选项属于共同犯罪的是（　　）。

A.肖某和李某商议通过抢劫获取钱财，由肖某负责望风，李某实施抢劫成功后，两人一同逃走

B.葛某告知李某自己通过帮助他人发布有关制作管制物品的视频来获取钱财，并邀请李某参加

C.金某与王某是情侣关系，两人在争吵时，金某不慎将王某推下楼梯，导致王某受伤

D.廖某在使用自制笼子抓捕鸟类，廖某的妻子知晓后一再劝阻，但廖某置之不理

63.（单选题）共同犯罪是二人以上共同故意犯罪。下列情形中构成共同犯罪的是（　　）。

A.两个驾驶员同时违章，导致两车迎头相撞，损失数十万元

B.阿东预谋开车撞死自己的仇人，尚未实施，其仇人就被醉驾的阿西撞死

C.阿南让不知情的汽车驾驶员将大量的毒品运往某地

D.阿北与阿中合谋抢劫银行运钞车

64.（单选题）法律规定共同犯罪必须二人以上、必须有共同故意、必须有共同行为。一人能够单独实施的犯罪由二人以上共同犯罪时，属于任意共同犯罪。根据上述定义，下列属于任意共同犯罪的行为是（　　）。

A.郑某与林某因抢占摊位发生争执，郑某势弱便叫来几个好友围殴林某致使其重伤

B.吴某因与餐饮店老板发生争执，遂与好友孙某合谋趁夜放火烧了该餐饮店

C.监察队长赵某利用职务之便，帮钱某推销其公司的消毒剂，收取好处费 5 万元

D.张某回家途中被王某殴打至重伤，李某趁张某昏迷偷走了张某的手机和钱包

65.（单选题）下列构成共同犯罪的是（　　）。

A.甲乙约定一起去抢银行，到约定时间甲未去，乙抢得 30 万元

B.甲与乙积怨已深，指使丙强奸乙，但丙并未听从甲的指使

C.甲教唆一个 15 岁的中学生盗窃财物并平分

D.张三和李四约定去教训王五，不料张三和王五有仇，在教训过程中张三故意将王五打死

66.（单选题）关于共同犯罪，下列说法中错误的是（　　）。

A.在共同犯罪中起次要或者辅助作用的是从犯

B.犯罪集团是一种特殊的共同犯罪

C.共同犯罪是指二人以上共同犯罪

D.对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚

67.（单选题）吴某明知该犯罪集团长期实施诈骗活动仍然与之配合并从中获利，应该认定其为（　　）。

A.胁从犯　　B.累犯　　C.初犯　　D.共犯

68.（单选题）根据我国《刑法》的规定，下列关于教唆犯罪的说法中，错误的是（　　）。

A.教唆他人犯罪的，应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚

B.教唆不满十八周岁的人犯罪的，应当从重处罚

C.因言辞不慎或表达不当而无意间引起他人的犯罪意图，导致了犯罪的发生，不能构成教唆犯罪

D.如果被教唆的人没有犯被教唆的罪，对于教唆犯，可以免除处罚

69.（单选题）甲想盗窃，乙说："盗窃多累啊，抢劫最快！"甲便实施了抢劫行为。乙构成（　　）。

A.抢劫罪的教唆犯　　B.抢劫罪的帮助犯

C.盗窃罪的教唆犯　　D.盗窃罪的帮助犯

70.（单选题）金某因赌博欠大量贷款，被胁迫制毒，在过程中发现收益较高，便主动参与成为集团主要领导，金某属于（　　）。

A.教唆犯　　B.胁从犯　　C.从犯　　D.主犯

71.（单选题）甲劝说邻居家的小孩乙（9 岁）去偷窃邻居的财物，甲的行为构成（　　）。

A.间接正犯　　B.教唆犯　　C.帮助犯　　D.实行犯

72.（单选题）在华工作的外国人甲在下班回家路上，看到乙要跳楼轻生，遂去围观。见乙久久未跳，起哄高喊"快点跳""不跳不是好汉"，乙最终跳楼身亡。以下说法正确的是（　　）。

A.甲构成故意杀人罪　　B.甲构成教唆犯

C.甲不构成犯罪　　D.应对甲驱逐出境

73.（单选题）吴某因长期受到丈夫的家暴，让 5 岁的儿子将谎称是“咖啡”的毒药投入丈夫的水杯中，致使丈夫被毒死。吴某属于（　　）。

A.主犯　　B.间接正犯　　C.教唆犯　　D.诱骗犯

74.（单选题）故意唆使并引起他人实施符合构成要件的违法行为的，是教唆犯。对于教唆犯，应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚，起主要作用的，按（　　）处罚，起次要作用的，按（　　）处罚。

A.主犯；从犯　　B.胁从犯；从犯

C.从犯；胁从犯　　D.胁从犯；主犯

75.（多选题）根据《中华人民共和国刑法》相关规定，下列关于共同犯罪的表述，说法正确的是（　　）。

A.共同犯罪定罪的主观条件必须基于共同犯罪故意

B.共同犯罪定罪的客观条件为共同犯罪行为

C.在共同犯罪中起辅助作用的犯罪分子应认定为共同犯罪的从犯

D.共同犯罪中的胁从犯因是被胁迫参与犯罪的，所以应当免除其刑事处罚

76.（多选题）杨某授意某县中学在校学生龙某（15 周岁）、刘某（15 周岁）向同学收取“保护费”对不愿意交钱的学生采取语言威胁、殴打、搜身的方法强行索取，所得钱款全部上交杨某，供其和龙某、刘某吃喝挥霍。关于本案，下列选项正确的有（　　）。

A.杨某应当从重处罚

B.龙某和刘某应负刑事责任

C.龙某和刘某可以从轻或者减轻处罚

D.杨某、龙某和刘某构成抢劫罪的共犯

77.（多选题）共同犯罪成立的条件包括（　　）。

A.主体是两人（单位）以上　　B.必须有共同的犯罪故意

C.有共同的犯罪行为　　D.客观方面侵害了相对方的权益

78.（多选题）下列关于共同犯罪的表述，正确的有（　　）。

A.二人以上共同过失犯罪的，不以共同犯罪论处

B.对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照犯罪集团的全部罪行处罚

C.事前与盗窃犯罪人通谋、事后为其销赃的行为，构成盗窃罪的共同犯罪

D.实行犯的实行行为超过了共同犯罪故意范围的，其他共同犯罪人对超出共同故意范围的行为不承担刑事责任

79.（多选题）甲出钱让 15 周岁的乙去国外旅游，顺便替他把 2 千克海洛因从境外非法带到境内。下列对甲乙的行为认定正确的有（　　）。

A.甲是走私毒品罪的间接正犯

B.甲与乙的行为不构成共同犯罪

C.甲教唆不满 18 周岁的人犯罪的行为，应当从重处罚

D.甲与乙构成走私毒品罪的共犯

80.（多选题）关于共同犯罪，下列说法正确的有（　　）。

A.甲、乙二人共谋杀丙，相约次日晚到丙家共同下手，但届时乙未去，甲一人将丙杀死。甲、乙二人成立共犯

B.甲为在第二天盗窃张三的汽车而邀请开锁匠乙开车门锁，乙在同意之后很快反悔，并表示自己不敢去。第二天，甲自己开车门锁将汽车开走。乙成立犯罪中止

C.甲为了刺杀钱某，先指使乙前往 K 市独自伺机行刺，数日后为保险起见，又指使丙前往 K 市独自伺机行刺，后来乙找到钱某并将其杀害。乙、丙不是共同正犯

D.被胁迫的人，在身体受到强制，完全丧失意志自由时实施某种危害行为的，不成立胁从犯

第三节 刑罚

1.（单选题）甲因犯交通肇事罪被判处 2 年有期徒刑，根据我国《刑法》规定，如果人民法院决定对其适用缓刑，其考验期限（　　）。

A.最短不低于 6 个月，最长不高于 2 年　　B.最短不低于 1 个月，最长不高于 3 年

C.最短不低于 1 个月，最长不高于 5 年　　D.最短不低于 2 年，最长不高于 5 年

2.（单选题）对于判处拘役、（　　）年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合《刑法》规定条件的，可以宣告缓刑。

A.一　　B.三　　C.五　　D.七

3.（单选题）下列刑罚由公安机关执行的是（　　）。

A.拘役　　B.有期徒刑　　C.无期徒刑　　D.死刑

4.（单选题）有期徒刑的刑期一般是（　　）。

A.6 个月以上 15 年以下　　B.1 年以上 15 年以下

C.15 日以上 15 年以下　　D.15 日以上 20 年以下

5.（单选题）关于附加刑的适用，下列说法正确的是（　　）。

A.附加刑是补充主刑适用的刑罚方法，不能独立适用

B.罚金只能由人民法院依照刑法的规定对构成犯罪的单位适用，不对犯罪的自然人适用

C.没收全部财产时，应当将犯罪分子个人及其家属的所有财产收归国有

D.对于犯罪的外国人，可以独立适用驱逐出境

6.（单选题）林某被剥夺政治权利，则以下权利他仍然享有的是（　　）。

A.选举权　　B.继承权

C.担任事业单位领导职务的权利　　D.游行、示威自由

7.（单选题）对于判处三年以下有期徒刑或拘役的罪犯，下列不应当“缓刑”的是（　　）。

A.不满 18 周岁的未成年人　　B.怀孕的妇女

C.累犯　　D.年满 75 周岁的老年人

8.（单选题）甲因犯罪被判处有期徒刑 10 年，附加剥夺政治权利 2 年，那么甲（　　）。

A.入狱时就被剥夺政治权利 2 年，2 年期满后享有政治权利

B.在监狱服刑期间被剥夺政治权利，出狱后还需剥夺政治权利 2 年

C.在监狱服刑期间不被剥夺政治权利，出狱后开始执行剥夺政治权利 2 年

D.入狱时不被剥夺政治权利，刑期的最后 2 年被剥夺政治权利

9.（单选题）某公司法定代表人、实际控制人张三被监察机关立案调查。张三到案之前，监察机关已掌握其涉嫌向李某行贿 50 万元的事实。张三到案后，又如实供述了监察机关尚未掌握的其涉嫌向钱某单位行贿 100 万元的事实。张三如实供述其向钱某单位行贿 100 万元事实的情节，（　　）。

A.不能以自首论　　B.能以自首论

C.属立功　　D.属立功或自首

10.（单选题）关于减刑、假释的适用，说法正确的是（　　）。

A.被宣告缓刑的犯罪分子，不能减刑

B.无期徒刑减为有期徒刑的刑期，从裁定减刑之日起计算

C.在假释考验期内犯新罪，假释考验期满后才发现的，不得撤销假释

D.对所有未被判处死刑的犯罪分子，如认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现，或者立功表现的，均可减刑

11.（单选题）赵某因生活琐事与妻子发生争执，盛怒之下将妻子打死。后赵某被逮捕归案。警察人员对其讯问时，赵某揭发了朋友李某抢劫的事实。公安机关据此抓获了李某，赵某揭发李某的行为属于（　　）。

A.自首　　B.既构成自首，又构成立功

C.立功　　D.既不构成自首，又不构成立功

12.（单选题）下列情形中，成立累犯的是（　　）。

A.张某被判处 1 年拘役，刑罚执行完毕后 3 年内又犯可判 3 年有期徒刑的盗窃罪

B.李某犯强奸罪被判处有期徒刑 5 年，刑满释放后的第 4 年，又犯可判 1 年有期徒刑的妨害公务罪

C.王某在缓刑考验期间，又犯可判 5 年有期徒刑的抢劫罪

D.田某在缓刑考验期间，又犯可判无期徒刑的强奸罪

13.（单选题）下列情况成立自首的是（　　）。

A.甲杀人后第一时间报警，但随后因担心牢狱之灾逃离现场，逃跑中被警察抓获

B.乙因强奸罪被捕，在被羁押期间，又主动交代了邻居的盗窃罪行

C.丙丁二人共同盗窃后，丙由于害怕主动投案并供述自己的罪行，但未提及好友丁

D.戊持刀捅伤他人后，明知围观群众报案仍在现场等待，抓捕时无拒捕行为并如实供认犯罪事实

14.（单选题）以下构成累犯的是（　　）。

A.甲因故意伤害被判一年有期徒刑，2000 年 1 月 1 日刑满释放，2000 年 9 月 9 日又因为失火罪被判两年有期徒刑

B.乙因故意伤害被判一年有期徒刑，2000 年 1 月 1 日刑满释放，2000 年 9 月 9 日又因为危险驾驶被判五个月拘役

C.丙因参加黑社会性质组织罪被判刑，2000 年 1 月 1 日刑满释放，2009 年 9 月 9 日又因为过失致人死亡被判三年有期徒刑

D.丙因故意伤害被判一年有期徒刑，2000 年 1 月 1 日刑满释放，2003 年 9 月 9 日又因为抢劫罪被判五年有期徒刑

15.（多选题）下列属于刑事处罚的是（　　）。

A.拘役　　B.管制　　C.拘留　　D.罚金

16.（多选题）对于自首和立功的人进行处罚，正确的做法是（　　）。

A.对于自首的犯罪分子，可以从轻或减轻处罚

B.对于犯罪较轻的自首分子，可以免除处罚

C.对于有立功表现的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚

D.有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚

17.（多选题）下列哪些情况不适用死刑？（　　）

A.犯罪的时候不满十八周岁的人

B.犯罪的时候怀孕的妇女

C.犯罪的时候已满十八周岁不满二十周岁的人

D.审判的时候怀孕的妇女

18.（多选题）下列关于缓刑和累犯的表述不正确的是（　　）。

A.张某盗窃被判有期徒刑 3 年，缓刑 4 年，考验期满后第 2 年因抢劫被判有期徒刑 7 年，构成累犯

B.李某被羁押后查明已有身孕 3 个月，应当适用缓刑

C.王某缓刑期间应遵守相关禁制令，不得离开所在市、县

D.赵某缓刑考验期满后，发现考验期内有犯新罪，应当撤销缓刑数罪并罚

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

19.（多选题）下列行为人的行为不构成自首的有（　　）。

A.甲交通肇事后，未逃离现场，警察赶到后对甲进行控制，甲向警察如实供述交通肇事事实

B.乙杀人后内心十分恐慌，遇警察上门登记居住信息，误以为罪行暴露，主动向警察交代了罪行

C.丙贪污公款后每日东躲西藏，生活窘迫，通过电话向警察报告了自己的行踪，挂电话后又感到后悔，逃亡中被警察抓获

D.丁多次实施入室盗窃，某次实施盗窃时被抓获，其向公安机关如实供述犯罪事实

20.（多选题）下列说法正确的有（　　）。

A.布鲁，美国人，在中国境内实施了犯罪行为，根据我国刑法规定可以对其独立适用或者附加适用驱逐出境

B.李四，系累犯，服刑期间虽然认真遵守监规，接受教育改造确有悔改表现，但仍不得假释

C.某甲，在一大型农贸市场抢劫属于抢劫罪加重法定情形

D.王五，因故意破坏交通工具致车辆损毁，造成八人死亡、二十人受伤的严重后果被判处死刑剥夺政治权利终身

第四节 具体罪名

1.（单选题）赵某（15 周岁）采用爬窗入室的手段，进入甲市 A 区陈某的房内，窃得 3 万元，被突然回家的陈某发现。赵某为争抢赃物，当场使用暴力，失手将陈某打死。本案中，赵某的行为构成（　　）。

A.抢劫罪　　B.盗窃罪　　C.故意伤害罪　　D.过失致人死亡罪

2.（单选题）甲以暂时借用为名将乙的手机骗到手，偷偷将乙手机芯片上的电信号码加以复制，再将手机还给乙。然后甲就使用复制后的乙的手机号码进行通讯联系，使乙的电话费用多支出 3000 多元。甲的行为（　　）。

A.属于骗用行为，不构成犯罪　　B.构成诈骗罪

C.构成侵占罪　　D.构成盗窃罪

3.（单选题）女主播蔡某与丈夫钱某一起在网络直播间销售红木家具。2020 年底，张某在直播间与蔡某相识后，二人在成都一酒店内发生了性关系。此后，钱某发现妻子和张某之间的不轨行为，并了解到张某系成都一座较为有名的寺庙住持。于是钱某让妻子蔡某再次约张某在酒店发生性关系。钱某通过事先安装好的设备拍摄了全过程，并以网络曝光为要挟，向僧人张某索要 320 万元。蔡某与钱某的行为触犯（　　）。

A.敲诈勒索罪　　B.诈骗罪　　C.抢劫罪　　D.盗窃罪

4.（单选题）周某独自驾车前往周边乡村收废旧手机，18 时许途经工地，见张某独自一人看手机行走在路旁，周见四下无人，遂下车尾随张某，拿刀威胁张某，抢走手机，周某的行为构成（　　）。

A.诈骗罪　　B.抢劫罪　　C.盗窃罪　　D.不构成犯罪

5.（单选题）邓某从居住的 12 楼窗口将一个装牛肉酱的玻璃瓶故意丢向楼下开放性广场，造成正在广场上活动的杨某左侧额顶骨骨折，经鉴定，损伤程度为轻伤二级。邓某的行为应该以（　　）定罪处罚。

A.过失致人重伤罪　　B.以危险方法危害公共安全罪

C.高空抛物罪　　D.故意伤害罪

6.（单选题）下列情景中，属于故意杀人的是（　　）。

A.刘某在遭受不法侵害时情急之下失手将不法侵害人打死

B.徐某在行车时因为地面突然倾斜，车不受控制撞死路边行人

C.王某从公园捡到了一个弃婴，抚养一段时间后觉得麻烦，又将其放置于火车站前后小孩儿被冻死

D.李某故意将自己五岁的女儿带至猛兽出没的森林后自行离去，几日后被野兽咬死的小孩儿被发现

7.（单选题）下列行为中，不构成危险驾驶罪的是（　　）。

A.醉酒驾驶机动车的

B.吸食毒品后驾驶机动车的

C.从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的

D.违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的

8.（单选题）王某因乘坐公交车未到站点要求司机停车遭拒，遂强行抢夺司机手中方向盘，致公交车失去平衡，与对面行驶过来的车辆发生碰撞。王某的行为构成（　　）。

A.交通肇事罪　　B.故意伤害罪

C.寻衅滋事罪　　D.妨害安全驾驶罪

9.（单选题）下列行为构成非法拘禁罪的是（　　）。

A.张三和李四将在闹市区进行盗窃的王二抓住并扭送到派出所

B.陈某、许某与赵某不和，某日，陈某协同许某将赵某关在郊外仓库中达一周之久

C.黄某将入室盗窃的小偷抓住关在库房中，并打成重伤

D.王某 9 周岁的儿子爱在村子里打架惹事，王某将其锁在家两天

10.（单选题）甲绑架人质乙，并将乙杀死，甲应判处（　　）。

A.绑架罪　　B.故意杀人罪

C.拐卖罪　　D.绑架罪和故意杀人罪

11.（单选题）侵占罪，以非法占有为目的，将他人交给自己保管的财务，遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交还得行为。以下各项中，属于侵占罪的一项是（　　）。

A.甲到乙的办公室送文件，乙不在。甲看见乙办公桌下的地上有一存折（该存折未设密码），便将存折捡走。乙回办公室后找不到存折，但是看到桌上的文件，便找到甲问是否看见其存折，甲说没看到。甲下班后去银行将该存折中的 5000 元取走

B.丙闲极无聊在自动取款机键盘上胡乱敲击时，无意中触动了一个按钮，取款机即吐出一张 100 元钞票，见此情景，丙连续进行操作，直至取出现金 1 万元，然后迅速离去

C.乙到一家餐馆吃饭，离开时忘记将钱包带走，包里有现金 5 万元，但餐馆的服务员拒绝将钱包还给乙

D.张某知道刘某的小孩被他人绑架，刘某可能会按照歹徒的要求交付赎金，于是每日悄悄地跟随在刘某身后，某日，见刘某将一塑料袋埋在桥洞下，在刘某离开后，张某将塑料袋挖出，取得现金 20 万元

12.（单选题）下列行为构成行贿罪的是（　　）。

A.学生甲为了正常落户，自愿送给户籍警察 3 万元

B.某小建筑公司不具备投标资格，为了投标，其经理乙通过朋友找到负责招标的某局长，该局长要求乙送给自己 10 万元。乙不得不送给该局长 10 万元。由于其他领导坚决不同意，乙的公司没有获得投标资格

C.丙已经符合解决和妻子两地分居的条件，但领导不给他办理。他不得不给单位负责人 2 万元

D.某科长为了提升为副局长，给局长送礼 10 万元。1 个月后，被任命为副局长

13.（单选题）公职人员刘某借钱炒股，亏损较大，欲拿自己保管的单位保险柜里的钱来偿还欠款，于是使用电焊切割机将保险柜打开取走现金 8 万元，并声称失窃而报警。关于本案，刘某的行为构成（　　）。

A.盗窃罪　　B.侵占罪　　C.贪污罪　　D.诈骗罪

14.（单选题）根据我国挪用公款的具体规定，下列说法正确的是（　　）。

A.某部门财务人员王某利用职务便利，将用于救灾的 6 万元挪出炒股，1 个月后归还，王某行为不构成挪用公款罪

B.某国有公司经集体研究决定，经理李某将公司 10 万元挪给乙公司经营使用，李某行为不构成挪用公款罪

C.国家工作人员赵某私自挪出公款 20 万元用于朋友手术费，4 个月后如数归还，赵某行为不构成挪用公款罪

D.某财务人员刘某挪出公款 10 万元想要用于炒股，但因股市行情持续不佳，未将该笔公款

投入股市，1 个月后刘某归还该笔款项。刘某行为不构成挪用公款罪

15.（多选题）根据我国《刑法》规定，下列危害公共安全罪中，（　　）属于过失犯罪。

A.危险驾驶罪　　B.危险物品肇事罪

C.交通肇事罪　　D.重大责任事故罪

16.（多选题）某日夜晚，甲酒后和妻子乙驾车以每小时 140 公里的速度行驶在公路上，不料操作失误撞倒一行人，甲欲下车救助身份不明的行人，妻子乙劝说甲继续驾车离开事发现场，甲遂驾车逃离现场。事后查明，甲当时体内血液酒精含量大于 80mg/100ml，该行人在交通事故中当场死亡。据此，下列说法错误的有（　　）。

A.甲仅构成交通肇事罪，其妻子乙构成交通肇事罪的教唆犯

B.甲的行为构成交通肇事逃逸，其妻子乙构成交通肇事罪的教唆犯

C.甲仅构成危害公共安全罪，其妻子乙构成危害公共安全罪的共犯

D.甲构成交通肇事罪和危害公共安全罪，其妻子乙不构成交通肇事罪的共犯

17.（多选题）下列行为中构成贪污罪的有（　　）。

A.某私营公司经理利用职务上的便利将人民币 5 万元占为己有

B.某中学校长将国有资产相对公平地分配给承担学校额外工作任务的教职员工

C.国有公司经理将国有资产分配给公司领导层成员以及出纳和会计，自己也分得人民币 4 万元

D.村民委员会主任在协助镇政府从事行政管理工作时，利用职务之便侵吞价值人民币 3 万元的公共财物

18.（多选题）甲希望成为某国有企业供应商，向该企业管理人员乙提出送 10 万元现金，乙授意甲与自己的同事丙联系。丙收到甲的 10 万元现金后存入丙妻的银行卡中，并将银行卡及密码交给了乙。关于甲、乙、丙的刑事责任，下列说法正确的是（　　）。

A.甲构成行贿罪　　B.乙构成受贿罪

C.丙构成受贿罪共犯　　D.丙构成行贿罪共犯

19.（多选题）下列甲的行为仅构成抢劫罪一罪的有（　　）。

A.甲骑一辆摩托车从乙身边经过，拽下乙脖子上的项链（价值 50000 元）后，迅速逃离

B.甲骗到乙的一件祖传青花瓷（价值 300000 元）后被乙识破，乙抓住甲不放，甲为防事情败露，将乙杀死

C.甲对乙抢劫行为实施完毕后，甲为防止被害人乙报案，连夜去往乙家，将乙杀死

D.甲冒充人民警察以扫黄打非之名暴力殴打威胁涉黄人员从而获取得财物 15 万余元

20.（多选题）关于非法拘禁罪，下列说法正确的有（　　）。

A.剥夺他人人身自由的行为方法没有限制，但须以非法为必要

B.只有非法剥夺他人人身自由超过 24 小时的，才能构成非法拘禁罪

C.司法工作人员也可能构成非法拘禁罪

D.为索取债务非法扣押、拘禁他人的，可以构成非法拘禁罪

第六章 其他法律法规

第一节 劳动法

1.(单选题)《劳动合同法》规定,非全日制用工,劳动报酬结算支付周期最长不得超过(　　)。

A.七日　　B.十日　　C.十五日　　D 三十日

2.（单选题）根据《劳动法》，国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过（　　）小时的工时制度。

A.四十　　B.四十四　　C.四十八　　D.五十

3.（单选题）根据《劳动合同法》的规定，下列关于试用期规定的表述中，错误的是（　　）。

A.约定的试用期不得超过 6 个月

B.试用期内，劳动者可随时提出解除劳动合同

C.同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期

D.是否约定试用期由双方当事人协商确定

4.（单选题）用人单位自用工之日起满（　　）不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。

A.1 个月　　B.3 个月　　C.6 个月　　D.1 年

5.（单选题）今年刚毕业的大学生小龚，与一家企业签订了期限为两年的劳动合同，根据我国《劳动合同法》的规定，其试用期不得超过（　　）。

A.1 个月　　B.2 个月　　C.3 个月　　D.4 个月

6.（单选题）根据我国《劳动合同法》规定，劳动者在该用人单位连续工作满（　　）的，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同。

A.五年　　B.十年　　C.十五年　　D.二十年

7.（单选题）用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法向当地（　　）申请支付令。

A.公安机关　　B.劳动部门　　C.人民法院　　D.人民检察院

8.(单选题)在劳务派遣合同中,被派遣劳动者在无工作期间,向劳动者支付报酬的是(　　)。

A.用工单位所在地的政府部门

B.用工单位

C.劳务派遣机构所在地的相关政府部门

D.劳务派遣机构

9.（单选题）根据《劳动法》，下列说法正确的是（　　）。

A.劳动者每日工作时间不超过 8 小时、平均每周工作时间不超过 40 小时

B.发生劳动争议时，当事人可以依法申请仲裁

C.禁止用人单位招用未满 18 周岁的人

D.试用期最长不得超过 1 年

10.（单选题）根据我国《劳动法》第 83 条规定：“劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可

以自收到仲裁裁决书之日起（　　）日内向人民法院提起诉讼。”

A.3　　B.5　　C.7　　D.15

11.（单选题）下列情形中，用人单位需通过提前通知，才可以与劳动者解除劳动合同的是（　　）。

A.劳动者在试用期间被证明不符合录用条件的

B.劳动者严重违反用人单位的规章制度的

C.劳动者在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的

D.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位仍不能胜任工作

12.（单选题）徐某于 2021 年 2 月入职某公司，至 2022 年 3 月，公司一直未与其签订书面劳动合同。公司为方便工作，为徐某配置了一台电脑，2023 年 5 月，徐某离职前要求公司支付双倍工资，遭到拒绝，随后，徐某将该电脑留置。对此，下列说法的是（　　）。

A.徐某应当归还该电脑

B.徐某有权留置该电脑

C.徐某不能主张双倍工资

D.徐某可以直接向法院起诉主张双倍工资

13.（单选题）根据我国《劳动合同法》的规定，用人单位与劳动者可以在劳动合同中约定保守用人单位的商业秘密和知识产权相关的保密事项。对负有保密义务的劳动者，用人单位可以在劳动合同或者保密协议中与劳动者约定竞业限制条款。在解除劳动合同后，签订竞业协议的人员从事同类业务的竞业限制期限，不得超过（　　）。

A.一年　　B.两年　　C.三年　　D.五年

14.（单选题）6 月 1 日，甲公司向王某发出录用通知，要求王某 1 个月内到公司报到上班。7 月 4 日，王某到公司报到上班。双方于 7 月 10 日正式签订了劳动合同。甲公司与王某建立劳动关系的日期是（　　）。

A.6 月 1 日　　B.7 月 1 日　　C.7 月 4 日　　D.7 月 10 日

15.（单选题）某食品厂签订了一笔大订单，由于时间紧、任务重，该食品厂要求工作人员加班加点完成生产任务。根据法律规定，该食品厂安排劳动者每月的总加班时间不得超过（　　）小时。

A.12　　B.24　　C.36　　D.48

16.（多选题）下列关于劳动合同试用期的说法，错误的有（　　）。

A.用人单位有权与劳动者约定试用期，但试用期期间何时起算由用人单位决定

B.试用期内最低支付劳动合同约定的工资的一半

C.试用期最长不超过 1 年

D.劳动者的岗位发生变更，用人单位可以与劳动者重新约定试用期

17.（多选题）根据《劳动法》规定，劳动者在下列哪些情形下，依法享受社会保险待遇（　　）。

A.退休　　B.失业　　C.生育　　D.购房

18.（多选题）下列关于工作时间和休息休假的说法，正确的有（　　）。

A.用人单位应当保证劳动者每周至少休息 2 日

B.用人单位安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的 150%的工资报酬

C.劳动者连续工作一年以上的，享受带薪年休假

D.国家实行劳动者平均每周工作时间不超过 42 小时的工时制度

19.（多选题）根据我国《劳动法》的规定，订立和变更劳动合同，应遵循（　　）的原则，不得违反法律，行政法规的规定。

A.公平公正　　B 互惠互利　　C.平等自愿　　D.协商一致

20.（多选题）下列选项中，属于《劳动法》关于工资分配原则的有（　　）。

A.同工同酬原则　　B.按劳分配原则

C.最低工资保障原则　　D.用人单位或行业集体合同制原则

第二节 民事诉讼法

1.（单选题）小邬老师的丈夫陈林五年前外出打工后便下落不明，小邬向当地人民法院申请了宣告死亡。宣告死亡的公告期为（　　）。

A.3 个月　　B.6 个月　　C.1 年　　D.2 年

2.（单选题）86 岁的老王养有 3 个儿女，大儿子住在甲地，二儿子住在乙地，三女儿住在丙地。三个儿女都未给予老王赡养费，现老王将三个儿女告上法院，要求追索赡养费，可以到哪个法院进行起诉（　　）。

A.甲乙丙三地法院任一法院均可　　B.甲乙丙三地基层法院的共同上级法院

C.老王住所地法院　　D.老王户籍所在地法院

3.（单选题）张某居住在甲地，李某居住在乙地，李某户口在丙地，现张某和李某因在丁地出现合同纠纷，张某欲向人民法院起诉，该案件应由（　　）管辖。

A.丁地　　B.甲地　　C.乙地　　D.丙地

4.（单选题）家住济南市市中区的郭某和历下区的刘某，因为所有权归属问题产生纠纷。刘某欲向法院起诉解决纠纷，那么刘某应当向（　　）起诉。

A.济南市市中区人民法院　　B.济南市历下区人民法院

C.济南市历城区人民法院　　D.济南市中级人民法院

5.（单选题）小吴因存于工商银行长安支行的存款被冒领，欲诉诸法院，他应该以谁为被告？（　　）。

A.银行柜员　　B.中国工商银行总行

C.长安支行　　D.冒领人

6.（单选题）《民事诉讼法》规定，人民法院审理民事案件，依照法律规定实行（　　）。

A.一审终审制　　B.二审终审制　　C.三审终审制　　D.复审制

7.（单选题）根据《民事诉讼法》的规定，当事人向法院提起民事诉讼（　　）。

A.可以书面形式也可以口头起诉

B.必须以书面形式

C.书面起诉时必须由人民法院记入笔录

D.必须口头起诉

8.（单选题）下列属于民事诉讼中证据类型的有几种？（　　）

①物证　　②书证　　③当事人的陈述　　④勘验笔录

A.1　　B.2　　C.3　　D.4

9.（单选题）人民法院审判人员，在诉讼过程中，为了查明一定的事实，对与案件争议有关的现场、物品或物体亲自进行或指定有关人员进行查验、拍照、测量的行为，并对于查验的情况与结果制成的笔录，由勘验人、当事人和被邀请参加人签名或者盖章。这形容的证据类型是（　　）。

A.书证　　B.物证　　C.勘验笔录　　D.鉴定意见

10.（单选题）下列关于民事诉讼上诉权的规定，正确的是（　　）。

A.当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起十日内向上一级人民法院提起上诉

B.当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起十五日内向上级人民法院提起上诉

C.当事人不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉

D.当事人不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起十日内向上一级人民法院提起上诉

11.（单选题）甲系乙公司技术研发人员，与公司签有保密协议，甲将研发信息高价出售给丙公司，乙公司将甲起诉至法院，要求甲承担违约责任，关于本案正确的是（　　）。

A.甲与乙公司共同申请不公开审理，法院才可不公开审理

B.本案属于法定不公开审理案件，但是应当公开宣判

C.经当事人申请，法院可不公开审理，但应当公开宣判

D.法院应当公开审理并公开宣判

12.（单选题）在民事诉讼法中，专属管辖是指法律规定某些诉讼标的特殊的案件由特定的人民法院管辖。比如，因继承遗产纠纷提起的诉讼，由（　　）人民法院管辖。

A.继承人住所地或主要遗产所在地

B.被继承人死亡时住所地或主要遗产所在地

C.被继承人死亡地或继承人住所地

D.被告人住所地或主要遗产所在地

13.（单选题）A 法院接收了一份状纸，根据法律本应由 A 法院按照一般地域管辖受理，但该案件的一方当事人曾在 A 法院工作，与 A 法院工作人员的关系密切，现因特殊原因 A 法院无法行使管辖权，此时应（　　）。

A.选择管辖　　B.移送管辖　　C.指定管辖　　D.协议管辖

14.（单选题）马某诉许某环境污染侵权纠纷一案中，孙某作为马某的证人出庭作证，花费交通、住宿、就餐等必要费用以及误工损失共计 2000 元，则该损失应由（　　）承担。

A.败诉一方　　B.胜诉一方　　C.许某　　D.马某

15.（单选题）因港口作业中发生纠纷提起的诉讼，适用的管辖原则是（　　）。

A.指定管辖　　B.特殊地域管辖

C.专属管辖　　D.协议管辖

16.（多选题）某县人民法院受理一起合同纠纷案件，决定组成合议庭审理。下列说法正确的是（　　）。

A.可以由审判员、陪审员共同组成合议庭

B.合议庭成员的人数应当是单数

C.合议庭评议案件实行少数服从多数原则

D.合议庭评议中的不同意见，不必记入笔录

17.（多选题）民事诉讼中的回避制度是指在民事诉讼中，审判人员以及其他可能影响案件公正审理的有关人员，在遇有法律规定的回避情形时，不得参与案件的审理，已经参与的要退出该案诉讼程序的制度，下列选项中，属于回避适用人员的有（　　）。

A.审判人员　　B.证人　　C.鉴定人　　D.翻译人员

18.（多选题）民事诉讼的法定证据包括（　　）。

A.书证　　B.物证　　C.视听资料　　D.电子数据

19.（多选题）根据民事诉讼法，可以裁定先予执行的有（　　）。

A.追索劳动报酬案　　B 追索赡养费案

C.追索抚养费案　　D.追索精神损害赔偿案

20.（多选题）下列选项中，应由原告住所地法院管辖的案件是（　　）。

A.王某对居住在美国的丈夫赵某提起离婚诉讼

B.张某对宣告失踪的李某提起离婚诉讼

C.郑某对被判处有期徒刑的陈某提起侵权诉讼

D.钱某对被逮捕的付某提起违约诉讼

第三节 刑事诉讼法

1.（单选题）犯罪嫌疑人张三在某省作案及逃逸过程如下，张三在 A 地过失杀人后，首先逃窜至省城 B 地，在潜回老家 D 地的途中，于 C 地因暴力拒捕被击伤，最终逃回 D 地被抓获，抓获时张三本人伤势加重，下身瘫痪。本案中最恰当的管辖法院是（　　）。

A.A 地中级人民法院　　B.B 地高级人民法院

C.C 地中级人民法院　　D.D 地中级人民法院

2.（单选题）甲涉嫌故意杀害其妻子乙，根据我国《刑事诉讼法》的相关规定，该案件应当于（　　）管辖。

A.某区基层人民法院　　B.某市中级人民法院

C.某省高级人民法院　　D.最高人民法院

3.（单选题）下列关于刑事诉讼的程序。排列正确的是（　　）。

A.起诉、侦查、审判、执行　　B.起诉、审判、执行、侦查

C.侦查、起诉、审判、执行　　D.侦查、审判、起诉、执行

4.（单选题）在刑事诉讼中，最基本的辩护方式是（　　）。

A.委托辩护　　B.自行辩护　　C.指定辩护　　D.以上均不正确

5.（单选题）刘小光在其网络微博中散布谣言，谎报出现险情，并从中大肆牟利而被捕，在向人民法院提起公诉前，处于“被告人”角色的刘小光应被称之为（　　）。

A.被告人刘小光　　B.犯罪嫌疑人

C.重大嫌疑分子　　D.犯罪分子

6.（单选题）任何公民非经人民检察院批准或决定或人民法院决定，并由公安机关执行不受（　　）。

A.逮捕　　B.拘役　　C.拘禁　　D.搜查

7.（单选题）A 市中级人民法院对犯故意杀人罪的甲判处死刑，甲没有上诉。关于对甲执行死刑前的复核程序，下列说法正确的是（　　）。

A.由最高人民法院核准死刑　　B.本案不需要经过死刑复核程序

C.由本省高级人民法院核准死刑　　D.由 A 市中级人民法院核准死刑

8.（单选题）取保候审的期限最长不得超过（　　）个月。

A.3　　B.6　　C.9　　D.12

9.（单选题）犯罪嫌疑人在侦查期间，只能委托（　　）作为辩护人。

A.律师　　B.法律援助机构

C.近亲属　　D.法院指定的人

10.（单选题）李某得知自己案件的被告与管辖此案的公安机关负责人肖某是亲戚，李某欲申请肖某回避。肖某的回避由什么决定（　　）。

A.上级公安机关负责人　　B.同级人民检察院检察委员会

C.同级人民法院审判委员会　　D.同级监察机关负责人

11.（单选题）公安机关逮捕人的时候，必须出示逮捕证，除无法通知的以外，应当在逮捕后（　　）以内，通知被逮捕人的家属。

A.十二小时　　B.二十四小时　　C.三十六小时　　D.四十八小时

12.（单选题）对被判处剥夺政治权利的罪犯，由罪犯居住地（　　）负责执行，执行机关应当对其严格管理监督。

A.派出所　　B.人民法院　　C.人民政府　　D.社区委员会

13.（单选题）H 系国家工作人员，因涉嫌受贿罪被人民检察院立案侦查。在案件侦查期间，H 潜逃，现决定对其进行通缉，有权发布通缉令的机关是（　　）。

A.人民法院　　B.人民检察院　　C.公安机关　　D.监察委员会

14.（单选题）关于刑事一审案件公开审理，下列表述正确的是（　　）。

A.人民法院审判第一审刑事案件应当不公开进行

B.人民法院审判第一审刑事案件应当公开进行。但涉及商业秘密的案件，不公开审理

C.人民法院审判第一审刑事案件应当公开进行。但有关国家机密的案件，不公开审理

D.人民法院审判第一审刑事案件应当公开进行。但有关国家秘密或者个人隐私的案件，不公开审理

15.（单选题）根据我国《刑事诉讼法》的规定，几个同级人民法院都有权管辖的刑事案件，由最初受理的人民法院审判。在必要的时候，可以移送（　　）审判。

A.犯罪人经常住所地人民法院　　B.主要犯罪地人民法院

C.被害人经常住所地人民法院　　D.以上均错

16.（多选题）下列属于法定不起诉的情形的有（　　）。

A.犯罪嫌疑人、被告人死亡的

B.犯罪情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的

C.经特赦令免除刑罚的

D.依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的

17.（多选题）公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有（　　）情形之一的，可以先行拘留。

A.在身边或者住处发现有犯罪证据的

B.犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的

C.有毁灭、伪造证据或者串供可能的

D.不讲真实姓名、住址，身份不明的

18.（多选题）下列情形中，根据我国法律规定，属于中级人民法院管辖的一审案件的有（　　）。

A.飞跃公司的债务纠纷案情复杂，涉及多国当事人

B.刘某涉嫌故意杀人罪，可能被判处死刑

C.李某涉嫌颠覆国家政权罪

D.飞扬公司的股权纠纷在当地市、县受到广泛社会关注，产生重大影响

19.（多选题）王某平日里游手好闲，一日他在街上游荡时目睹了一起杀人案，该案在人民法院审理，王某作为证人经人民法院通知，拒绝出庭作证，且没有正当理由，则下列法院的做法正确的有（　　）。

A.法院应逮捕王某

B.法院可对王某予以训诫

C.法院可以强制王某到庭

D.情节严重的，经院长批准，可以对王某处以 30 日拘留

20.（多选题）下列刑罚执行机关对应错误的是（　　）。

A.甲被判处没收全部财产，由监察机关执行

B.乙被判处死刑立即执行，由法院作为执行机关

C.丙被判处管制 2 年，由公安机关就近执行

D.丁被单处剥夺政治权利 3 年，由法院执行

非 法

第一章 经济

第一节 经济常识

1.（单选题）党中央明确提出要扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，各地区各部门出台了一系列保护支持市场主体的政策措施，进一步激发了市场主体活力，使广大市场主体不仅能够正常生存，而且能够实现更大发展。这其中蕴含的政治经济学原理是（　　）。

A.保市场主体就是保社会生产力　　B.保市场主体就是保社会生产关系

C.保市场主体就是保社会经济基础　　D.保市场主体就是保社会上层建筑

2.（单选题）关于货币的职能，下列说法错误的是（　　）。

A.价值尺度职能是货币的首要职能

B.流通手段职能使得全社会的商品交换被连接成一个互相衔接交错的整体

C.货币的贮藏手段是货币被人们当作社会财富加以贮藏

D.流通手段职能的存在是以支付手段职能作为前提的

3.（单选题）关于货币，下列说法不正确的是（　　）。

A.货币是商品交换的媒介　　B.货币是衡量价值大小的尺度

C.货币是种一般等价物　　D.货币是社会财富唯一物质形式

4.（单选题）小张在领到工资后，便偿还了上个月2139元的花呗。这一过程体现的货币职能是（　　）。

A.价值尺度　　B.贮藏手段　　C.流通手段　　D.支付手段

5.（单选题）下列关于商品基本属性正确的是（　　）。

A.商品具有使用价值和交换价值两个基本属性

B.商品能够满足人们某种需求的属性，是商品的交换价值

C.交换价值是价值的表现形式，价值是交换价值的基础

D.凝结在商品中的别人的劳动，是商品的价值

6.（单选题）下列属于商品的是（　　）。

A.海外华侨给武汉医务工作者捐赠的医护用品

B.由于口罩脱销，小王自己在家自缝自用的口罩

C.政府给低收入人群发放的米、面粮、油等生活物品

D.大量农产品滞销，小许通过网上购买的打折促销的农产品

7.(单选题)依据马克思主义政治经济学的观点，下列有关“商品二因素”说法正确的是(　　)。

A.商品二因素是指商品价值和价格

B.商品的价值反映了商品的自然属性

C.商品的使用价值反映了商品的社会属性

D.商品二因素是由劳动二重性决定的

8.（单选题）把工作日延长，使之超出工人只生产自己劳动力价值的等价物的那个点并由资本占有这项劳动，这就是（　　）的生产。

A.相对剩余价值　　B.绝对剩余价值

C.剩余价值　　D.生产价值

9.（单选题）在资本主义商品生产的条件下，每个资本家总是力图不断改进技术，改善经营管理，提高劳动生产率，使其生产的商品个别价值低于社会价值，从而获得（　　）。

A.相对剩余价值　　B.超额剩余价值

C.绝对剩余价值　　D.生产自动化条件下的剩余价值

10.（单选题）某产业资本家从1000万元投入钢铁生产，其中用于炼钢炉、机器、厂房等生产资料方面的不变资本为900万元，用于雇佣劳动力方面的可变资本为100万元，那该资本有机构成是（　　）。

A.9：1　　B.10：1　　C.10：9　　D.11：9

11.（单选题）在市场经济条件下，同行企业之间常常存在着激烈的竞争。各生产企业要想在这种激烈的竞争中取胜，获得较多利益，就必须努力使企业生产商品的个别劳动时间（　　）。

A.低于社会必要劳动时间　　B.高于社会必要劳动时间

C.高于必要劳动时间　　D.低于必要劳动时间

12.（单选题）货币转化为资本的决定性条件是（　　）。

A.劳动产品为商品　　B.生产资料为商品

C.劳动力为商品　　D.资本家手中集中了很多商品

13.（单选题）资本家对雇佣劳动的剥削来看，绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产这两种方法是一致的，绝对剩余价值和相对剩余价值都是依靠（　　）。

A.延长工人工作时间而获得的　　B.提高劳动生产率而获得的

C.增加剩余劳动时间而获得的　　D.降低工人的工资而获得的

14.（单选题）林先生购买了一台电脑，该电脑具有使用价值与价值两个基本属性，下列哪一项反映了这台电脑的价值？（　　）

A.电脑满足人们需要的属性

B.工厂生产一台电脑平均需要65个人的协作

C.电脑是一种基于高新科技的现代化智能电子设备

D.某工厂的李明等65人共同协作生产了一台电脑

15.（单选题）关于具体劳动和抽象劳动，下列说法错误的是（　　）。

A.具体劳动和抽象劳动是同一劳动过程的两个方面

B.具体劳动是生产使用价值的劳动，是使用价值的唯一源泉

C.具体劳动是劳动的外在表现形式，抽象劳动是看不见的内在消耗

D.抽象劳动是价值的唯一源泉

16.（多选题）生产商品的社会必要劳动时间与社会必要劳动生产率有关，社会必要劳动生产率的高低可以用（　　）衡量。

A.该行业单位时间内工人生产的商品数量

B.该行业单位商品中工人所耗费的劳动时间

C.该行业单位时间内工人生产的价值总量

D.该行业单位时间内工人耗费的劳动量

17.（多选题）价值规律是商品生产和商品交换的基本经济规律。下列关于价值规律的说法正确的有（　　）。

A.价值规律促进商品生产者在竞争中优胜劣汰

B.其他条件不变的情况下，商品的价值量越大，价格越高

C.商品的价值量取决于生产该商品的个别劳动时间

D.价格围绕价值上下波动是价值规律的表现形式

18.（多选题）剩余价值就是由雇佣工人创造的，被资本家无偿占有剥削的、超过劳动力价值的那部分价值。下列情况有助于资本主义企业增加绝对剩余价值的是（　　）。

A.缩短必要劳动时间　　B.加班加点工作

C.增加劳动强度　　D.提高劳动生产率

19.（多选题）春节复工后的第一个月，小蒋领到了5000元工资。下班后便和朋友一起去商场购物，看中了一部3000元的手机，恰逢商场搞促销活动，小蒋以2580元购得该手机，这里涉及的货币职能包括（　　）。

A.价值尺度　　B.支付手段　　C.流通手段　　D.贮藏手段

20.（多选题）随着数字化的普及，我国推行了新版的“数字人民币”，并且相继在全国各地试运行，下列关于数字人民币的说法，正确的有（　　）。

A.数字人民币由中国人民银行发行

B.数字人民币的效力和安全性不如比特币高

C.数字人民币极大地节约了造币所需的各项成本

D.数字人民币是有国家信用背书，有法偿能力的法定货币

21.（单选题）党的十九届四中全会指出，“重视发挥第三次分配作用，发展慈善等社会公益事业”。这是党中央首次将第三次分配明确为收入分配制度体系的重要组成部分。对于第三次分配，下列说法正确的是（　　）。

A.是根据要素贡献进行分配　　B.通过强制性的方式得以实现

C.不同于效率要求，更追求公平　　D.是社会主体自主自愿参与的财富流动

22.（单选题）我国社会主义初级阶段的基本经济制度是以公有制为主体、多种所有制经济共同发展，这是由（　　）。

A.我国社会主义初级阶段国情决定的　　B.我国基本政治制度决定的

C.我国社会的主要矛盾决定的　　D.我国现阶段的分配制度决定的

23.（单选题）按劳分配是社会主义的分配原则，体现了劳动者共同劳动、平等分配的社会地位。下列收入属于按劳分配是（　　）。

A.个体工商户的经营所得　　B.私营企业技术工人的工资收入

C.混合所有制企业中员工持股收入　　D.农民承包土地的生产经营收入

24.（单选题）公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是我国社会主义初级阶段的基本经济制度。要毫不动摇地坚持公有制为主体，其实质和核心是（　　）。

A.在社会主义经济制度中占主体地位

B.全体社会成员或者部分社会成员共同占有生产资料

C.国家完全占有生产资料

D.国民经济起主导作用，主要体现在控制力上

25.（单选题）小李在国企担任工程部技术员，今年2月份他获得了3000元底薪、2000元项目奖金以及春节奖金。其中，2000元项目奖金属于（　　）。

A.按劳分配　　B.按生产要素分配

C.按资本要素分配　　D.按技术要素分配

26.（单选题）人们把我国实施“菜篮子”工程的成功经验概括为：要想填满“菜篮子”须搞好“菜园子”和“菜摊子”。这说明（　　）。

A.满足消费必须发展生产

B.生产与消费不可分割，二者互相决定

C.生产、交换、消费是经济活动中互相联系的环节

D.消费决定交换

27.（单选题）国民收入分配分为初次分配、再分配和第三次分配，下列属于再分配的是（　　）。

A.企业员工工资　　B.公务员工资

C.企业员工奖金　　D.慈善捐款

28.（单选题）社会主义市场经济运行的核心机制是（　　）。

A.调控机制　　B.价格机制　　C.竞争机制　　D.风险机制

29.（单选题）网约车行业日益内卷。多地交通部门发布预警，上述情况表明（　　）。

A.计划和市场是配置资源的两种基本手段

B.价格波动是引导和调节社会资源配置的指挥棒

C.市场在资源配置中存在着盲目性、滞后性的特点

D.良好的市场运行需要公开透明的市场规则来维护

30.（单选题）王丹博士毕业后到一家国有企业工作，年薪4万元，岗位津贴1万元。他还利用业余时间搞一些技术发明，一年的技术转让所得为2万元，其间炒股获得收益2万元。王丹按劳分配与按生产要素分配的收入分别为（　　）。

A.4万元，5万元　　B.5万元，2万元

C.6万元，3万元　　D.5万元，4万元

31.（单选题）由于羊肉价格一路飙升，不法商贩以次充好，假羊肉流入市场，这表明市场调节具有（　　）。

A.竞争性　　B.盲目性　　C.自发性　　D.滞后性

32.（单选题）按劳分配是分配个人消费品的社会主义原则，实行按劳分配的前提是（　　）。

A.生产资料公有制　　B.集体劳动

C.社会主义制度　　D.多劳多得，少劳少得

33.（单选题）社会主义市场经济必须自觉运用（　　），以促进社会发展。

A.市场规律　　B.价值规律　　C.利润规律　　D.生产规律

34.（单选题）2022年，某市执行新的最低工资标准，具体分为两档，比原标准分别提高了300元。适时提高最低工资标准可以（　　）。

A.通过初次分配以提高居民生活质量　　B.通过再次分配以促进收入分配公平

C.通过第三次分配以共享发展的成果　　D.通过政府补贴保障低收入者的生活

35.（单选题）小黄的大伯种植的大豆收入2000元，小黄的大姨通过经营维修精密仪器的店铺收入10000元，小黄在私企上班获得的工资9000元，小黄的二姑购买理财产品获得的3000元。下列说法不正确的是（　　）。

A.大伯的收入属于按劳分配

B.小黄的收入属于按劳动力要素分配

C.大姨的收入属于按技术要素分配

D.二姑购买理财产品获得的收入属于按资本要素分配

36.（多选题）所谓供给侧结构性改革，即从提高供给质量出发，用改革的办法推进结构调整，矫正要素配置扭曲，提高全要素生产率，促进经济社会持续健康发展。我国开展改革的经济学原理是（　　）。

A.生产决定消费的水平　　B.消费引导生产的方向

C.生产为消费创造动力　　D.消费促进扩大再生产

37.（多选题）下列属于完善初次分配机制的举措有（　　）。

A.促进就业的机会公平　　B.促进中低收入职工工资合理增长

C.多渠道增加居民财产性收入　　D.集中财力保障和改善民生

38.（多选题）“公有制经济如同骨骼，非公有制经济好似肌肉，二者共同汇聚起中国经济的巨大能量。”这表明（　　）。

A.公有制经济是我国国民经济的支柱

B.非公有制经济是我国社会主义经济的重要组成部分

C.公有制经济和非公有制经济都是我国社会发展的重要基础

D.发展非公有制经济有利于提高人民生活水平，激发市场活力

39.（多选题）市场经济作为一种经济运行形式，在社会资源的配置中有及时、灵活的优点。但是，市场经济的作用也不是万能的。关于市场经济本身具有的局限性，下列说法正确的是（　　）。

A.市场经济具有滞后性和盲目性

B.市场经济难以解决外部不经济问题

C.市场经济难以解决社会收入分配不公问题

D.市场经济难以保证基础设施建设和兼顾非盈利公益事业的发展

40.（多选题）第二次分配是在第一次分配的基础上，各收入主体之间通过各种渠道实现现金或实物转移的一种收入再次分配过程，也是政府对要素收入进行再次调节的过程，以下属于第二次分配的是（　　）。

A.最低工资保障　　B.失业救济

C.乡村振兴补助金　　D.社会救助

41.（单选题）有时候商品价格定得越高，越能受到消费者的青睐。这是经济学上的（　　）。

A.凡勃伦效应　　B.追赶效应　　C.口红效应　　D.马蝇效应

42.（单选题）基尼系数是指国际上通用的一个国家或地区收入差距的常用指标。基尼系数越接近于（　　）表明收入分配越是趋向平等。

A.-1　　B.0　　C.0.5　　D.1

43.（单选题）下列关于恩格尔系数表述，错误的是（　　）。

A.恩格尔系数是一种长期趋势，时间越长趋势越明显

B.某一年份恩格尔系数波动是正常的

C.地区间消费习惯不同，恩格尔系数略有不同

D.恩格尔系数越大，国家或家庭生活越富裕

44.（单选题）从短期来看，失业与通货膨胀之间存在替换关系。描述失业率与通货膨胀率关系的曲线是（　　）。

A.拉弗曲线　　B.菲利普斯曲线

C.库兹涅茨曲线　　D.IS曲线

45.（单选题）由于适龄儿童数量不断增加，某市政府加大了对学校基础建设的资金投入，并降低学杂费，于是该市家庭为孩子报艺术班的比例增加了。这体现的经济学效应是（　　）。

A.棘轮效应　　B.挤出效应　　C.羊群效应　　D.马太效应

46.（单选题）以下不属于沉没成本的是（　　）。

A.甲买了电影票，发现电影不太好看就提前离场了——购买电影票的支出

B.乙在学校附近开了家文具商店，后来移作它用——该店原有的所有资产

C.丙买了一辆自行车，骑了几天便低价卖出——原价和卖出价之间的差额

D.丁为特定客户生产私人定制饮品，与客户关系结束——过剩的生产能力

47.（单选题）某花店老板为了增加销量，发起了免费赠送精美花瓶的活动。没过几天，接受花瓶的人，纷纷前来购买鲜花，花店销量大增。花店老板这是利用了（　　）。

A.刺猬法则　　B.马太效应　　C.鸟笼效应　　D.鳄鱼法则

48.（单选题）《道德经》有“强者愈强，弱者愈弱”这句话体现了管理学的哪一基本效应（　　）。

A.蝴蝶效应　　B.鲶鱼效应　　C.墨菲定律　　D.马太效应

49.（单选题）①指太过于常见以至于人们习以为常的风险；②反映了人们进行挥霍性消费的心理；③指在人际交往中形成的以偏概全的主观印象。填入画线部分的经济学效应依次为（　　）。

A.黑天鹅事件　　口红效应　　晕轮效应

B.黑天鹅事件　　凡勃仑效应　首因效应

C.灰犀牛事件　　凡勃仑效应　晕轮效应

D.灰犀牛事件　　口红效应　　首因效应

50.（单选题）下列生产要素投入不构成企业显性成本的是（　　）。

A.银行贷款　　B.雇佣员工　　C.租赁场地　　D.自有设备

51.（单选题）破釜沉舟、置之死地而后生等，从经济学角度讲就是将（　　）降到“零”。

A.显性成本　　B.机会成本　　C.平均成本　　D.历史成本

52.（单选题）业主自有的房屋建筑，在财务会计上并无租金支出，应列为（　　）。

A.显性成本　　B.隐性成本　　C.生产成本　　D.开发成本

53.（单选题）关于供需均衡，下列说法错误的是（　　）。

A.买方市场中，买方在交易中处于有利地位，价格通常趋于下降

B.影响需求变动的因素包括产品价格、生产成本、消费者偏好等

C.政府对口罩限价销售，进销差价率不得超过30%，属于最高限价

D.小麦丰收时，为保护农民利益，政府往往会采取最低限价

54.（单选题）与消费物价变动密切相关，流动性最强的货币是（　　）。

A.M0　　B.M1　　C.M2　　D.M3

55.（单选题）穿着格子衬衫的程序员、身材高大魁梧的篮球运动员……，之所以我们脑海中会浮现这样的形象、主要是受到下列哪种心理效应的影响？（　　）

A.首因效应　　B.投射效应　　C.近因效应　　D.反衬效应

56.（多选题）下列涉及机会成本的是（　　）。

A.三个和尚没水喝　　B.不入虎穴，焉得虎子

C.棋错一着，满盘皆输　　D.鱼和熊掌不可兼得

57.（多选题）谚语中蕴含着中国人的智慧，其中“小洞不补，大洞吃苦”和“十鸟在林不如一鸟在手”体现了下列哪些经济学道理？（　　）

A.破窗效应　　B.零和游戏　　C.确定效应　　D.囚徒困境

58.（多选题）市场失灵是指市场机制转移资源的能力不足从而导致资源配置缺乏效率。下列现象容易导致市场失灵的有（　　）。

A.工地夜晚施工噪声影响居民正常休息

B.造纸厂排放污水造成下游农作物歉收、农业减产

C.“丰收悖论”是市场失灵导致的农民利益受损

D.经济活动的参与者拥有不同的信息，有些人利用信息进行欺骗

59.（多选题）为了扶持某些行业的发展或保护一些从业者的利益，政府往往会采取最低限价。下列商品中，政府一般不会采取最低限价的有（　　）。

A.白酒　　B.小麦　　C.雪茄烟　　D.贵重首饰

60.（多选题）经济学中有很多效应，下列对应正确的是（　　）。

A.政府支出增加引起的私人的投资消费减少属于挤出效应

B.父母良好的教育可以使孩子成才，也可以促进社会进步属于溢出效应

C.“由俭入奢易、由奢入俭难”体现的是棘轮效应

D.政府投资扩大会扩大国民收入属于乘数效应

第二节 微观经济

1.（单选题）近些年来随着国民投资需求的增加，越来越多的人开始研究股票。关于股票下列说法不正确的是（　　）。

A.投资股票不能保证收益　　B.股票是发行的所有权凭证

C.股票是股份的存在形式　　D.股票不能流通也不能质押

2.（单选题）市场体系的（　　）是指市场经济作为发达的商品经济，其市场必须形成健全的网络、合理的结构，各类市场都必须在国家法令和政策规范要求下规范地运行。

A.有序性　　B.统一性　　C.竞争性　　D.开放性

3.（单选题）每年的国家法定节假日期间，各大旅游景点周边的旅馆在价格上基本会有所上调，而在工作日，价格会有所下调，这是因为（　　）。

A.商品的价格受供求关系的影响　　B.商品的价格受时间的影响

C.商品的价格受价值的影响　　D.商品的价格受地域的影响

4.（单选题）影响消费的根本原因是（　　）。

A.居民收入水平　　B.物价水平

C.国家经济发展水平　　D.商品质量

5.（单选题）“入芝兰之室，久而不闻其香”蕴含的经济学知识是（　　）。

A.完全垄断　　B.负外部效应

C.边际效用递减　　D.正外部效应

6.（单选题）如果甲物品的价格下降引起了乙物品的需求减少，那么（　　）。

A.两者互为互补品　　B.甲是高档品

C.两者互为替代品　　D.乙是低档品

7.（单选题）微观经济学影响需求的因素中，收入一般与需求成正比，收入越高，需求量越大，但是对于有些廉价产品，在收入低的时候对其的需求量反而会增大。这种效应被称为（　　）。

A.口红效应　　B.牧童经济　　C.丰收悖论　　D.边际效益递减

8.（单选题）下列因素中，有可能影响汽车的供给量上升的因素是（　　）。

A.汽车配件价格上升　　B.消费者的收入降低

C.汽车的预期价格上涨　　D.生产汽车的技术水平下降

9.（单选题）商场开展促销活动拟对所有商品降价15%，价格下降导致销量增加幅度最大的商品是（　　）。

A.手机　　B.水果　　C.大米　　D.方便面

10.（单选题）根据市场结构划分，副食品市场属于（　　）。

A完全竞争市场　　B完全垄断市场

C垄断竞争市场　　D寡头垄断市场

11.（单选题）下列购物体验与所对应的经济学道理相符合的有（　　）。

A.服装消费看名牌——求实心理，理智消费

B.冬装夏买很划算——供求关系影响商品价值

C.油盐酱醋总得买——生活必需品，需求弹性小

D.优质优价受欢迎——使用价值越大，商品价格越高

12.（单选题）完全竞争市场又称纯粹竞争市场或自由竞争市场。下列不属于完全竞争市场必须具备的特征是（　　）。

A.有数量极多的小规模买者和卖者

B.产品是不同质的、有差别的

C.各种生产资源可以自由进入和退出该市场

D.卖者和买者完全掌握着产品的价格和信息

13.（单选题）以下属于寡头垄断市场的是（　　）。

A.农贸市场　　B.电力市场　　C.铁路市场　　D.汽车市场

14.（单选题）下列不属于影响供给价格弹性的因素的是（　　）。

A.增加产量所需追加生产要素费用的大小

B.生产规模变化的难易程度

C.商家的优惠力度

D.供给者类别的大小

15.（单选题）国家利用对天然气、水、电等资源供给的垄断地位，例如电力供应，对电解铝、钢铁等高耗能产业，制订较高的用电价格，对居民用电和农业用电，则实施优惠价格。这属于（　　）。

A.一级价格歧视　　B.二级价格歧视

C.三级价格歧视　　D.四级价格歧视

16.（多选题）2023年11月7日，习近平主持召开中央全面深化改革委员会第三次会议强调："全面推进美丽中国建设，要健全自然垄断环节监管体制机制，强化制度设计，完善监管体系，提升监管能力，增强国有经济对自然垄断环节控制力，更好满足构建现代化基础设施体系的需要，更好保障国家安全。" 下列选项中，属于自然垄断的有（　　）。

A.电力供应　　B.汽车市场　　C.铁路运输　　D.芯片专利

17.（多选题）人们时常会购买米、油等生活必需品，也可能依个人喜好偶尔购入名牌包包之类的奢侈品。下列关于它们与需求弹性的表述，正确的有（　　）。

A.生活必需品的需求缺乏弹性　　B.生活必需品的需求收入弹性为负

C.奢侈品的需求收入弹性为正　　D.奢侈品的需求完全无弹性

18.（多选题）下列因素中，影响消费者对商品消费需求的有（　　）。

A.商品自身价格　　B.消费者的偏好

C.消费者的收入　　D.替代品的价格

19.（多选题）下面选项中互为替代品的有（　　）。

A.猪肉和牛肉　　B.煤气和电力

C.录音机和磁带　　D.网球和网球拍

20.（多选题）下列关于需求价格弹性和需求收入弹性，说法正确的是（　　）。

A.产品的用途越多，需求价格弹性越大

B.“谷贱伤农”是因为粮食缺乏需求弹性

C.薄利多销一般针对的是富有弹性的商品

D.正常商品的需求收入弹性为正

第三节 宏观经济

1.（单选题）经济全球化背景下，各国经济彼此依存，利益交融前所未有，以诚相待、普惠共享是根本之计。关于经济全球化的作用，下列说法中不正确的是（　　）。

A.能促使国际分工更加深化

B.能有效消除世界各国的经济风险

C.能促进产业转移和资本、技术等生产要素加速流动

D.能通过生产要素的全球化配置，降低成本，提高效率

2.（单选题）在现实生活中，政府为市场提供了许多不同的商品和服务，比如道路、桥梁、国防、教育。这些商品和服务属于（　　）。

A.公共物品　　B.私人物品　　C.非固定资产　　D.私人资源

3.（单选题）当社会需求过度，导致出现通货膨胀时，可采取下列哪一措施？（　　）

A.增加政府开支　　B.降低法定存款准备金率

C.出售政府债券　　D.发行货币

4.（单选题）GDP是核算国民经济活动的核心指标，它指的是经济社会（即一国或一地区）在一定时期内运用生产要素所生产的全部最终产品（产品和劳务）的市场价值。下列关于GDP说法正确的是（　　）。

A.GDP是这一个地区内一定时期实实在在流通的财富

B.X政府给某市划拨的救灾款不计入当期GDP

C.张三将自己的名下房产卖给李四，交易额计入当期GDP

D.本地公务员的工资不计入当期GDP

5.（单选题）当社会总支出水平过低，人民有效需求不足，经济进入衰退，失业率提高时，政府应该主动采取（　　）。

A.增加收入、减少支出的紧缩性财政政策

B.增加收入、减少总支出的扩张性财政政策

C.增加总需求的紧缩性财政政策

D.增加总需求的扩张性财政政策

6.（单选题）存款准备金是指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需求而准备的在中央银行的存款。存款准备金率是存款准备金占存款总额的比例，中央银行降低存款准备金率后，在市场上可能引起的反应是（　　）。

A.商业银行可用资金减少，贷款下降，货币供应量减少，通货紧缩

B.商业银行可用资金增多，贷款下降，货币供应量减少，通货紧缩

C.商业银行可用资金减少，贷款上升，货币供应量增多，通货膨胀

D.商业银行可用资金增多，贷款上升，货币供应量增多，通货膨胀

7.（单选题）国家宏观调控的主要手段有行政手段、经济手段和法律手段。以下宏观调控手段不同于其他三项的是（　　）。

A.国家将小规模纳税人增值税起征点从月销售额10万元提高到15万元

B.国家为保持投资热度，扩大了地方政府专项债规模

C.为缓解春节市场猪肉紧张，国家相关部门先后16次投放中央储备冻猪肉

D.中国人民银行决定下调存款准备金率0.5个百分点

8.（单选题）下列属于应对通货膨胀的紧缩性财政政策的是（　　）。

A.提高再贴现率　　B.提高法定存款准备金率

C.增加税收　　D.增发国债

9.（单选题）由于改换工作岗位或工作地点出现的暂时性失业属于（　　）。

A.自愿失业　　B.结构性失业

C.需求不足失业　　D.摩擦性失业

10.（单选题）下列行为属于宏观调控的行政手段的是（　　）。

A.国家增减经济建设支出

B.国家提高农产品收购价格

C.有关部门根据《食品安全法》对食品行业进行安全大检查

D.国家旅游局规定：十一黄金周期间各旅游景点不得擅自涨价

11.（单选题）张某刚毕业，短期内未找到合适的工作；李某是公司职员，疫情期间效益不好失业在家。张某和李某的失业分别属于（　　）。

A.摩擦性失业、周期性失业　　B.结构性失业、季节性失业

C.周期性失业、结构性失业　　D.季节性失业、摩擦性失业

12.(单选题)2023年6月,英镑兑人民币破9,创近两年新高。对此,下列认识错误的是(　　)。

A.在中国100英镑可以购买更多商品

B.赴英国旅游线路团费报价上涨

C.有利于中国商品对英国的出口

D.中国留学生赴英留学成本减少

13.（单选题）通货膨胀一般只在货币流通条件下，因货币供给（　　）货币实际需求，现实购买力（　　）产出供给，导致货币贬值而引起一段时间物价持续而普遍上涨现象。

A.小于　小于　　B.小于　大于

C.大于　大于　　D.大于　小于

14.（单选题）近年来某省对大蒜、马铃薯、大白菜等农产品实行了一系列的价格补贴政策，这项行为体现了政府中财政的（　　）功能。

A.控制货币发行量　　B.购买支出

C.政府采购　　D.转移支付

15.（多选题）根据财政政策在调节国民经济总量和结构中的不同功能，可将财政政策划分为扩张性财政政策、紧缩性财政政策和中性财政政策。下列举措中符合扩张性财政政策要求的是（　　）。

A.将赤字率由2.6%提高到2.8%

B.将制造业的税率由16%降至13%

C.中央加大对地方的财政转移支付，比上年新增95000亿元

D.财政部提前下达部分新增地方政府债券额度18480亿元

16.（多选题）统计数据显示：我国的外贸依存度由2006年的67%下降到2019年的32%，经常项目顺差同国内生产总值比率由2007年的9.9%降至现在的1%。2008年国际金融危机发生以来，我国国内需求对经济增长的贡献率有7个年份超过50%。这些数据表明（　　）。

A.国内消费成为我国经济增长的主要动力

B.我国对外开放的力度和广度进一步减小

C.我国应扭住扩大内需战略基点，畅通国民经济循环

D.我国市场和资源两头在外的发展模式已经悄然改变

17.（多选题）宏观经济学中，有一类政策可以自动配合需求管理，减缓总需求的摇摆性，从而有助于经济的稳定，被称为“自动稳定器”。请问以下哪些举措，属于“自动稳定器”发挥作用的体现？（　　）

A.中央经济工作会议指出稳健的货币政策要灵活适度、精准有效

B.国家推行小规模纳税人阶段性免征增值税政策

C.央行对部分支行增加再贴现额度120亿元

D.政府拨款4亿元资金用于扶贫专项工作

18.（多选题）GDP由居民总消费、总投资、政府支出、净出口四项构成，而其中的（　　）是拉动经济发展的“三驾马车”。

A.消费　　B.投资　　C.支出　　D.出口

19.（多选题）凯恩斯说过“通过连续的通货膨胀可以秘密地、不为人所知地剥夺人民的财富，在使多数人贫穷的过程中，却使少数人暴富”，造成通货膨胀的原因包括（　　）。

A.成本推动型通货膨胀　　B.结构性通货膨胀

C.需求拉动型通货膨胀　　D.作为货币现象的通货膨胀

20.（多选题）下列选项中，哪些属于我国社会主义市场经济中宏观调控的主要目标？（　　）

A.促进经济增长　　B.增加实际就业

C.稳定现有物价　　D.国际收支平衡

第二章 政治

第一节 哲学

1.（单选题）霍布斯曾经写道："运动就是丢掉一个位置而获得另一个位置。"这属于（　　）的观点。

A.客观唯心主义　　B.主观唯心主义

C.近代形而上学唯物主义　　D.古代朴素唯物主义

2.（单选题）1848年2月，（　　）的发表，标志着马克思主义的公开问世。

A.《哲学的贫困》　　B.《共产党宣言》

C.《资本论》　　D.《关于费尔巴哈的提纲》

3.（单选题）下列哲学理念或观点中属于唯物主义哲学范畴的是（　　）。

A."吾心即是宇宙"　　B."上帝是一切的主宰"

C."存在即被感知"　　D."世界是一团永恒的活火"

4.（单选题）（　　）的基本特征之一是社会物质财富的极大丰富。

A.民主主义社会　　B.资本主义社会

C.社会主义社会　　D.共产主义社会

5.（单选题）资本主义萌芽于14、15世纪地中海沿岸的某些城市出现，正式开始于16世纪，马克思主义认为推动资本主义产生与发展的基本动力是（　　）。

A.现代工业的发展　　B.社会基本矛盾

C.被压迫阶层的斗争　　D.生产工具的革新与发展

6.（单选题）二十大报告指出：“马克思主义是我们立党立国、兴党兴国的根本指导思想。实践告诉我们，中国共产党为什么能，中国特色社会主义为什么好，归根到底是马克思主义行，是中国化时代化的马克思主义行。”关于马克思主义说法正确的是（　　）。

A.马克思主义诞生于18世纪40年代

B.俄文写成的《共产党宣言》是马克思主义诞生的标志

C.科学社会主义是马克思主义的归宿

D.马克思主义包括辩证唯物主义和历史唯物主义两部分

7.（单选题）唯物主义世界观经历了长期发展的过程，随着时代变迁，呈现出不同的形态。下列观点正确反映唯物主义三种基本形态演进顺序的是（　　）。

①凡可状皆有也，凡有皆象也，凡象皆气也

②物质是“人通过感觉感知”的客观实在

③运动就是丢掉一个位置而获得另一个位置

④未有此气，已有此理

A.①④③　　B.②①③　　C.①③②　　D.④③②

8.（单选题）唯物主义主张物质是世界的本原，在其历史发展过程中经历了三种不同的历史形态。下列排序正确反映了其演变过程的是（　　）。

①据器而道存，离器而道毁　　②物质的唯一特性为客观实在性

③道是天地之根，万物之母　　④世界的存在就是机械运动

A.①④②　　B.②①③　　C.①③②　　D.③④②

9.（单选题）知道自然界存在着生物链，这是科学，而由此知道事物是普遍联系的并懂得用联系的观点看问题，这是哲学智慧；知道月有阴晴圆缺，这是生活常识，而由此思考事物是一分为二的并懂得全面看问题，这是哲学智慧。由此可见（　　）。

A.哲学是抛开具体知识来思考整个世界

B.哲学就是科学的世界观和方法论的有机统一

C.哲学是凌驾于一切科学之上的“科学之科学”

D.哲学源于人们在生活实践中对宇宙、人生的追求与思考

10.（单选题）在马克思主义哲学之前，人类思维领域没有的哲学问题是（　　）。

A.唯物主义和唯心主义的对立　　B.辩证法和形而上学的对立

C.可知论与不可知论的对立　　D.历史唯物主义和历史唯心主义的对立

11.（单选题）下列不属于客观唯心主义的是（　　）。

A.世界是上帝创造的　　B.理在气先

C.自由选择的意志高于一切　　D.世界万事万物都是绝对精神派生的

12.（单选题）黑格尔指出“世界的发展是绝对精神的自我运动”，与其蕴含观点相同的是（　　）。

A.根之茂者其实遂，膏之沃者其光晔　　B.美的东西是美使它美的

C.阴阳二气充满太虚，此外更无他物　　D.长江后浪推前浪，浮事新人换旧人

13.（单选题）古语有云“言不可妄，行不可隳。命不可忽，天不可违。”“天定胜人，人定亦胜天。”，关于这两句古语说法正确的是（　　）。

A.都体现了客观唯心主义的世界观　　B.分别为世界观与方法论

C.分别为客观唯心主义与主观唯心主义　　D.都属于古代朴素唯物主义

14.（单选题）“不怕办不到，就怕想不到；只要想得到，啥也能办到。”这是（　　）。

A.充分发挥意识能动作用的表现　　B.主观唯心主义的表现

C.客观唯心主义的表现　　D.意识反作用物质的表现

15.（单选题）旧唯物主义是半截子的唯物主义，是指（　　）。

A.旧唯物主义是形而上学唯物主义　　B.旧唯物主义在社会历史观上是唯心主义

C.旧唯物主义是机械唯物主义　　D.旧唯物主义割裂了运动与静止的辩证法

16.（多选题）下列属于马克思主义范畴概念的是（　　）。

A.必然王国　　B.自由王国　　C.必然性　　D.偶然性

17.（多选题）哲学作为时代精神的精华，人类文明的灵魂，它对文明创造和文明演进的关系有（　　）。

A.哲学理论把握人类文明创造与演进

B.哲学的批判推进人类文明的创造和演进

C.哲学是孤立的，抽象的，思维着的主体头脑中的产物

D.哲学为人类文明的创造与演进提供指南

18.（多选题）马克思主义哲学的根本特征在于它（　　）的高度统一。

A.阶段性　　B.实践性　　C.科学性　　D.革命性

19.（多选题）马克思主义哲学的诞生具有划时代的意义，在此之前各种学说争论不已，有（　　）。

A.辩证法与形而上学的斗争　　B.唯物主义与唯心主义的斗争

C.唯物史观和唯心史观的斗争　　D.可知论与不可知论的斗争

20.（多选题）形而上学唯物主义的局限性，主要表现在（　　）。

A.它把一切运动都归结为机械运动，企图用力学原理解释一切现象，甚至把人和动物都看成受力学规律支配的机器

B.它把一切事物都看作是彼此孤立的、在本质上是不发展变化的

C.它对待世界、认识，都缺乏实践的观点

D.它只在自然观上坚持唯物主义，在历史观上则陷入唯心主义，把精神看成是社会发展的决定力量

21.（单选题）习近平在同中华全国总工会新一届领导班子成员集体谈话时强调，要大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，激励广大职工在辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动中成就梦想。这说明（　　）。

A.观念的东西来自于物质的东西　　B.意识是人脑产生的特殊物质

C.人的主观能动性是受限制的　　D.意识对物质具有反作用

22.（单选题）《求是》杂志2024年第1期发表了习总书记的重要讲话，其中指出今后5年是美丽中国建设的重要时期，要深入贯彻新时代中国特色社会主义生态文明思想，坚持以人民为中心，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，把建设美丽中国摆在强国建设、民族复兴的突出位置，推动城乡人居环境明显改善、美丽中国建设取得显著成效，以高品质生态环境支撑高质量发展。这体现了（　　）。

①意识能促进客观事物的发展

②意识具有指导实践改造客观世界的作用

③解决问题要善于抓住主要矛盾

④看问题要找到矛盾的主要方面

⑤人民群众是历史的主体

A.①②③　　B.①②④　　C.②③④　　D.②③⑤

23.（单选题）下列成语典故属于批评和讽刺形而上学的有（　　）。

A.盲人摸象　　B.郑人买履　　C.坐井观天　　D.亡羊补牢

24.（单选题）马克思说：“观念的东西不外是移入人的头脑并在人的头脑中改造过的物质的东西而已。”这句话体现了（　　）。

A.物质决定意识　　B.意识对物质具有反作用

C.物质的根本属性是运动　　D.事物的普遍联系

25.（单选题）华为折叠手机包含着大量的新技术，凝聚科技之大成，呈现出的是对未来手机形态“戴腕上”“卷起来”和人机交互的创新思考，是一项预示着未来可期的思想之作，

未来可期最能体现的唯物论观点是（　　）。

A.思想是有意识有目的的能动性活动　　B.意识能够能动的反映客观世界

C.意识活动不具有直接现实性特点　　D.一切从实际出发来源于正确思想

26.（单选题）《坛经》中记载：时有风吹幡动，一僧曰：风动。一僧曰：幡动。议论不已。惠能曰：“不是风动，不是幡动，仁者心动。”惠能的基本观点（　　）。

A.否认了物质是意识的根源　　B.否认了运动具有客观规律性

C.否认了运动的相对性　　D.否认了运动是物质的根本属性

27.（单选题）“智慧是做事用的，对于灵魂来说，靠的是信念。”站在塞罕坝林场场史展前，重温“美丽的高岭”从荒凉到葱郁的不平凡历程，耳边响起高尔基的这句名言。在恶劣的环境条件下，塞罕坝人以“一日三餐有味无味无所谓，爬冰卧雪冷乎冻乎不在乎”的乐观主义情怀，坚持依靠科学精神解决高寒地区造林育林的技术难题，创造了从一棵树到百万亩林海的人间奇迹。塞罕坝人的精神与取得的成绩表明（　　）。

①意识活动的创造性是认识和改造世界的重要条件

②意识活动的能动性是认识和改造世界的可靠保证

③尊重客观规律是实践活动取得成功的前提条件

④意识活动能够能动地认识世界和改造世界

A.①③　　B.③④　　C.①②　　D.②④

28.（单选题）下列成语中，所体现出的哲学道理与其他三项均不一致的是（　　）。

A.刻舟求剑　　B.邯郸学步　　C.郑人买履　　D.按图索骥

29.（单选题）时有风吹幡动，一僧曰风动，一僧曰幡动，议论不已。慧能曰：“不是风动，不是幡动，仁者心动。”慧能观点根本错误在于（　　）。

A.否认了运动是物质的根本属性　　B.否认了运动具有客观规律性

C.否认了运动的绝对性　　D.否认了物质是意识的根源

30.（单选题）京剧中用虚拟手法以鞭当马，并用许多丰富多彩的舞蹈表现人物骑马的情景，京剧的表现手法说明（　　）。

A.意识是客观的实际反映

B.意识的形式和内容都是客观的

C.意识是物质世界发展到一定阶段的产物

D.意识是主动创造性的

31.（单选题）习近平总书记强调我们需要借鉴国外的政治文明有益成果，但绝不可能放弃中国政治制度的根本，其世界观依据是（　　）。

A.人能够能动的认知世界

B.人能够能动的改造世界

C.世界是物质的世界，物质决定意识

D.一切从实际出发

32.（单选题）唯物辩证法与形而上学根本对立的焦点是（　　）。

A.联系的观点和孤立的观点的对立

B.发展的观点与不变的观点的对立

C.全面的观点与片面的观点的对立

D.是否承认矛盾及矛盾是事物发展的根本动力

33.（单选题）“心晴的时候，雨也是晴；心雨的时候，晴也是雨。”汪国真的这一经典名句说明意识（　　）。

A.是客观存在的主观映象　　B.对物质具有能动的反作用

C.能调节人体的生理活动　　D.有自觉选择性和主动创造性

34.（单选题）打招呼、拜年等用语的内容转变体现了（　　）。

A.意识是客观世界的主观映像

B.意识是人脑自主形成的

C.意识对改造客观世界具有能动的反作用

D.意识是主观内容和客观形式的统一

35.（单选题）“日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉；寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁月成焉。”下列对这句话理解正确的是（　　）。

A.意识是物质世界长期发展的产物

B.物质的唯一特性是运动

C.物质世界是绝对运动和相对静止的统一

D.运动是物质的运动，物质是运动的物质

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

36.（多选题）下列（　　）属于人所独具的意识活动。

A.三思而后行　　B.饥不择食　　C.趋利避害　　D.眉头一皱，计上心头

37.（多选题）“钻石”一般是指“金刚石”，是目前在地球上发现的众多天然存在物中最坚硬的物质，因此人们普遍认为“钻石能够代表恒久的爱情”，这说明（　　）。

A.物质是由意识派生的

B.意识是人脑产生的特殊物质

C.意识是客观存在的主观映像

D.观念的东西同物质的东西是具有同一性的

38.（多选题）习近平总书记指出，“发展理念是战略性、纲领性、引领性的东西，是发展思路、发展方向、发展着力点的集中体现。发展理念搞对了，目标任务就好定了，政策举措也就跟着好定了。”上述观点体现的唯物论哲理是（　　）。

A.物质决定意识

B.意识对改造客观世界具有指导作用

C.正确的意识对客观事物的发展具有促进作用

D.认识对实践具有指导作用

39.（多选题）“一切为了群众，一切依靠群众。从群众中来，到群众中去的群众路线”是党的根本工作路线。我们党始终坚持群众路线的哲学依据有（　　）。

A.人民群众是社会变革的领导力量

B.人民群众是历史的创造者，是社会实践的主体

C.实践是认识的来源和发展动力，是检验认识正确性的标准

D.认识是实践的基础，正确的认识对实践具有促进作用

40.（多选题）必须毫不放松理想信念教育、思想道德建设、意识形态工作，大力培育和弘扬社会主义核心价值观，用富有时代气息的中国精神凝聚中国力量。这体现的哲理有（　　）。

A.精神依赖于物质并反作用于物质

B.生产关系对生产力具有能动的反作用

C.先进的社会意识对社会发展起促进作用

D.发挥社会意识的能动作用有赖于先进文化建设

41.（单选题）2023年12月召开的中央经济工作会议指出，综合起来看，我国发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。这体现的哲学原理是（　　）。

A.主要矛盾和次要矛盾是不平衡的

B.矛盾的同一性和斗争性是不平衡的

C.矛盾的主要方面和次要方面是不平衡的

D.事物发展的内因和外因是不平衡的

42.（单选题）从上世纪80年代提出设想，到1994年北斗一号建设正式启动，几代北斗人经过30多年的实践探索，走过了北斗系统建设“三步走”的发展历程。截至2023年2月27日，北斗卫星系统共有55颗卫星。北斗的从无到有，背后是我们的几代航空航天人的不懈努力。从唯物辩证法的角度来看，这体现了（　　）。

①内因是事物变化发展的根据，要重视内因的作用

②追求真理是一个过程

③量变是质变的必要准备，有了量的积累才能发生质变

④质变是量变的必然结果，当量变到达一定程度时必然引起质变

A.①②③　　B.②③④　　C.①②④　　D.①③④

43.（单选题）自我革命是中国共产党区别于其他政党的显著标志，是跳出治乱兴衰历史周期率的第二个答案，是破解大党独有难题的根本之道。党坚持自我革命的哲学依据是（　　）。

A.事物的发展是前进性和曲折性的统一

B.事物发展是自我否定自我发展的过程

C.部分功能的变革必然带来整体的发展

D.重视内因作用就能推动事物前进上升

44.（单选题）辩证唯物主义认为事物的发展总是从量变开始，量变达到一定程度就会引起质变，在新的质变的基础上又开始新的量变过程，如此循环往复，这就是量变和质变相互转化的规律。以下名言警句中，没有体现出质量互变规律的是（　　）。

A.水滴石穿，绳锯木断　　B.千里之堤，毁于蚁穴

C.九层之台，起于垒土　　D.祸不单行，福无双至

45.（单选题）下列选项能够体现事物是普遍联系的是（　　）。

A.乌鸦叫丧，喜鹊叫喜　　B.咬定青山不放松，立根原在破岩中

C.士别三日，刮目相看　　D.竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知

46.（单选题）“凡事预则立，不预则废”这句古训的哲学蕴意是（　　）。

A.自觉活动的先决性条件是要正确认识事物的规律

B.只要确立了正确的目标，就一定能够实现

C.正确认识事物的因果关系可以提高实践活动的预见性

D.持之以恒是取得成功的关键要素

47.（单选题）电视网络等媒体形式的挑战，对电视媒体来说是一个创新的机会，即使是儿童片熊出没也糅合了喜剧、动作、探险等诸多因素。材料体现的哲学道理是（　　）。

A.矛盾双方可以调和二者之间的对立而得到发展

B.事物的发展是在矛盾统一体中的发展

C.对立统一规律揭示了事物发展的方向和道路

D.事物之间的和谐意味着矛盾的对立统一

48.（单选题）习近平总书记指出，我们要坚持稳字当头、稳中求进，更好统筹国内国际两个大局，努力实现经济运行整体好转，推动人民生活持续改善。其中体现的哲理是（　　）。

A.共性与个性的统一　　B.社会存在与社会意识的统一

C.运动是物质的唯一特性　　D.绝对运动与相对静止的统一

49.（单选题）“东盟”、“金砖国家”和“二十国集团”等政治或经济组织的存在，体现出不同的国家之间具有不同的联系，这说明联系具有（　　）。

A.客观性　　B.普遍性　　C.多样性　　D.条件性

50.（单选题）“六稳”指的是稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作。做好“六稳”工作，必须把稳就业放在首位，这体现了（　　）。

A.要坚持两点论与重点论的统一　　B.要坚持适度原则

C.要把握主流，抓住矛盾的主要方面　　D.多方统筹就能消除矛盾，实现发展

51.（单选题）精准扶贫重在精准，是说扶贫要有侧重点，有针对性地帮扶。从哲学上看，这个要求（　　）。

A.强调了外因的决定性作用　　B.坚持了两点论与重点论的统一

C.符合量变必然引起质变的观点　　D.坚持了从实际出发，实事求是

52.（单选题）建立经济特区是我国实行对外开放中的伟大创举，2017年7月，在习近平总书记见证下，《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》签署；2019年8月，《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》审议通过；2020年10月11日，《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020—2025年）》公布，这一系列重大顶层设计的陆续制定出台，是党中央赋予深圳的新使命，也是对深圳提出的更高要求。这体现的哲理是（　　）。

A.矛盾双方可以转化　　B.矛盾具有特殊性

C.矛盾具有普遍性　　D.矛盾双方不可调和

53.（单选题）中华文化博大精深，中国古人在生活实践中留下的许多俗语与诗句富含深刻哲理，下列对俗语和诗句所蕴涵的哲理表达正确的是（　　）。

A.不入虎穴，焉得虎子——尊重规律，按规律办事

B.仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱——意识对物质具有反作用

C.旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家——事物是普遍联系的

D.贪如火，不遏则燎原；欲如水，不遏则滔天——注重量的积累

54.（单选题）“机遇只偏爱那种有准备的头脑”体现的哲理是（　　）。

A.内因是事物变化发展的根据

B.实践是认识发展的动力

C.量变是质变的前提和必要准备

D.主要矛盾在事物发展过程中处于支配地位

55.（单选题）网红餐厅装修风格不同、网红餐品名称上标新立异，但与普通餐厅口味没有太大区别体现了（　　）。

A.内容和形式二者不一致　　B.形式具有相对独立性

C.可能性与不可能性相互转化　　D.假象不反映事物的本质

56.（多选题）对于黄河流域生态保护和高质量发展，中共中央政治局会议指出，要贯彻新发展理念，遵循自然规律和客观规律，统筹推进山水林田湖草沙综合治理、系统治理、源头治理，改善黄河流域生态环境，优化水资源配置，促进全流域高质量发展。这一思路反映出的哲理有（　　）。

A.规律是客观的，是可认知的

B.要坚持联系的观点看待、分析问题

C.要坚持以点带面、逐个突破的办法解决问题

D.要坚持问题导向，守住发展和生态两条底线

57.（多选题）《土地爷和他的儿子们》的神话传说中有四位祈祷者，有人祈祷下雨，有人祈祷不下雨，土地爷作了“刮风莫刮果树园，刮到河边好行船；白天天晴好走路，夜晚下雨润良田”的批复，如此一来，四个不同的祈祷者都如愿以偿、皆大欢喜。下列俗语，与材料所体现哲理不一致的是（　　）。

A.一步实际行动比一打纲领更重要　　B.夫祸患常积于忽微，而智勇多困于所溺

C.骏马能历险，犁田不如牛　　D.兵无常势，水无常形

58.（多选题）人类历史上没有一个民族、一个国家可以通过依赖外部力量、照搬外国模式、跟在他人后面亦步亦趋实现强大和振兴，中国要发展，最终要靠自己。下列诗句体现的哲理与上述材料相同的是（　　）。

A.居高声自远，非是藉秋风　　B.积羽沉舟，群轻折轴

C.风住尘香花已尽，日晚倦梳头　　D.师傅领进门，修行在个人

59.（多选题）下列哲学原理对应正确的是（　　）。

A.冬至阳生，岁回律转——规律的客观性

B.江碧鸟逾白，山青花欲燃——矛盾双方相互转化

C.雨露滋润禾苗壮，万物生长靠太阳——因果联系

D.野火烧不尽，春风吹又生——新事物具有强大生命力

60.（多选题）党的二十大报告指出：“必须坚持系统观念。万事万物是相互联系、相互依

存的。只有用普遍联系的、全面系统的、发展变化的观点观察事物，才能把握事物发展规律。”具有坚持系统观念科学思想方法的是（　　）。

A.通过历史看现实　　B.透过现象看本质

C.把握好当前和长远的关系　　D.把握好主要矛盾和次要矛盾的关系

61.（单选题）推进全面依法治国是国家治理的一场深刻变革，必须以科学理论为指导，在理论和实践结合上下功夫，要总结好党关于新时代加强法治建设的思想理论成果，并用于指导全面依法治国的各项工作实践。这一观点蕴含的哲理是（　　）。

A.理论是实践指南　　B.理论比实践超前

C.理论要高于实践　　D.理论来源于实践

62.（单选题）马克思主义确认社会实践是社会的本质，也就是从实践出发去理解社会。从马克思主义哲学出发，下列对社会生活的实践性理解有误的是（　　）。

A.实践是社会关系形成的基础　　B.实践形成了社会生活的基本领域

C.实践构成了社会发展的动力　　D.实践决定了物质世界的形成

63.（单选题）调查研究是获得真知灼见的源头活水，是做好工作的传家宝、基本功。党中央决定在全党大兴调查研究，作为在全党开展的主题教育的重要内容，推动全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。由此可以体现（　　）。

A.实践是认识的唯一来源

B.只有通过亲身实践才能得到认识

C.实践是检验认识的真理性的唯一标准

D.实践是认识发展的动力

64.（单选题）“物有甘苦，尝之者识。”下列句子所蕴含的哲理与之相近的是（　　）。

A.近水知鱼性，近山识鸟音　　B.只见树木，不见森林

C.前事不忘，后事之师　　D.城门失火，殃及池鱼

65.（单选题）习近平总书记强调认识和实践的辩证关系原理，坚持实践第一的观点，为此他曾经引用了古代知行合一的论述。下列不属于实践和认识的关系的是（　　）。

A.纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行

B.耳闻之不如目见之，目见之不如足践之

C.将欲弱之，必固强之；将欲废之，必固兴之

D.不闻不若闻之，闻之不若见之，见之不若知之，知之不若行之

66.（单选题）“学以致用，书到用时方恨少”，这句话强调的是（　　）。

A.实践是认识的来源　　B.实践是认识发展的动力

C.实践是认识的目的　　D.实践是检验认识的真理性的唯一标准

67.（单选题）北京2022年冬奥会、冬残奥会火炬“飞扬”，其曲线灵感来自于大自然里的树叶，蕴含着“道法自然，天人合一”的中国传统思想。设计团队总共调整了120余版模型，最后找到了用空间曲面拼接的形式，终于让火炬与圣火融为一体。这说明（　　）。

①文化创作的灵感来自于社会实践

②文化创新是社会实践的根本目的

③艺术创作水平取决于主体的感知能力

④批判继承传统文化是文化创新的根基

A.①②③　　B.②④　　C.①④　　D.②③

68.（单选题）下列关于真理的说法，错误的是（　　）。

A.真理原则体现了客体尺度的要求

B.真理原则是社会活动中的统一性原则

C.真理原则主要表明人的活动中的主观目的性

D.真理是一元的，真理本身没有主体的差别

69.（单选题）中国共产党群众路线的哲学基础是（　　）。

A.马克思主义认识论　　B.马克思主义实践观

C.马克思主义方法论　　D.马克思主义历史观

70.（单选题）有人认为，古文是祖先智慧的结晶，能背诵这些古文，就接受了祖先智慧的熏陶，在观察事物的时候，祖先的智慧就会指导你。这一观点蕴含的哲理是（　　）。

A.感性认识有待于上升为理性认识　　B.感性认识依赖于理性认识

C.感性认识中渗透着理性认识　　D.理性认识以感性认识为基础

71.（单选题）1998年，中国测绘工作者同美国登山队合作对珠穆朗玛峰高度进行一次复测，开展了平面控制测量、水准测量、天文重力测量、GPS联测。2020年5月，中国测量登山队重启珠穆朗玛峰高度测量，此次不仅登顶观测，还采用了北斗卫星导航系统和实景三维技术

进行连测。这从侧面表明（　　）。

A.实践具有社会历史性特点

B.认识能促进事物的发展

C.对真理的追求是永无止境的循环过程

D.人们对客观事物的认识不会受到具体实践水平的限制

72.（单选题）对辩证思维而言重要的是从抽象思维上升到具体，这一过程的逻辑起点是（　　）。

A.抽象思维　　B.社会实践

C.各种形式的逻辑中介　　D.思维具体

73.（单选题）“2020宅家、宅家、宅家”“网络上课，在云端”，不知从何时起，我们的生活已经离不开网络流行语了，它们为我们的生活增添了无穷的乐趣。事实上，每一个流行语背后都有一个饱受关注的社会事件。这反映的哲学道理是（　　）。

①物质和意识相互依赖，不可分离

②物质决定意识，意识是对物质的反映

③认识是主观与客观具体的历史的统一

④主观认识随着客观实际的变化而变化

A.①②　　B.②③　　C.③④　　D.②④

74.（单选题）“公说公有理，婆说婆有理”“此亦一是非，彼亦一是非”两句话体现的是（　　）。

A.真理是人们在一定范围内达到的有限的近似正确的认识

B.不承认存在任何真理标准

C.相对主义的观点，认为真理是主观的

D.真理是主观与客观相符合的认识

75.（单选题）德国诗人海涅曾写道：“思想走在行动之前，就像闪电走在雷鸣之前一样。”习近平新时代中国特色社会主义思想一经党的十九大正式提出，就成为熊熊燃烧的火炬，指引着党和人民创造性的探索实践。这是因为习近平“新时代中国特色社会主义思想”（　　）。

①是人的实践发展的精神动力

②决定着社会主义建设的方向和进程

③可以预见和引领社会发展的方向

④根源于社会生活实践的变化

A.①②　　B.①③　　C.②④　　D.③④

76.（多选题）山东省坚持以高品质生态环境支撑高质量发展，黄河干流全线保持二类水质，五类以下水体动态清零，近岸海域优良水质比例95.6%，这直接体现了（　　）。

A.自然地理环境是人们生活和生产的社会基础

B.任何成功的实践都是真理尺度和价值尺度的统一

C.认识真理性只有在实践中才能得到检验和发展

D.生态环境等问题实际是人与自然关系的严重失衡

77.（多选题）中国民间有句俗话，叫“饭后百步走，活到九十九”，但是对于患有胃下垂、

冠心病等疾病的人群来说，饭后散步就不适合。这个事例说明（　　）。

A.真理是相对的、有条件的　　B.矛盾的特殊性离不开普遍性

C.具体问题要具体分析　　D.真理和谬误的界限无法确定

78.（多选题）我国四十多年来的改革开放，从“摸着石头过河”到“加强顶层设计”，生动展现了我们党“行之力则知愈进，知之深则行愈达”的伟大创造。对“行之力则知愈进，知之深则行愈达”的理解，下列说法正确的有（　　）。

A.认识具有前进性和上升性

B.认识作为实践的起点和终点，起着十分重要的作用

C.认识是由感性认识上升为理性认识再回归的感性认识的往复性发展过程

D.实践会促进认识的提升，而提升了认知反过来会对实践产生更高的指导作用

79.（多选题）下列体现人的主观能动性的是（　　）。

A.急中生智　　B.有志者事竟成

C.功到自然成　　D.世上无难事，只怕有心人

80.（多选题）马克思说：“社会生活在本质上是实践的。”这一命题的主要含义有（　　）。

A.实践是社会历史的主体　　B.实践构成了社会发展的动力

C.实践形成了社会生活的基本领域　　D.实践是社会关系形成的基础

81.（多选题）中国式现代化是全体人民的共同事业，也是一项充满风险挑战、需要付出艰辛努力的宏伟事业，必须坚持全体人民共同参与、共同建设、共同享有，紧紧依靠全体人民

和衷共济、共襄大业。这体现的哲学原理是（　　）。

A.人民群众是社会变革的领导力量

B.人民群众是历史的创造者，是社会实践的主体

C.人民的具体利益是最紧要和最具有决定性的因素

D.事物的发展是螺旋式上升和波浪式前进的过程

82.（单选题）习近平总书记指出："一个国家走向现代化，既要遵循现代化一般规律，更要符合本国实际，具有本国特色。"中国式现代化既有各国现代化的共同特征，更有基于自己国情的中国特色。从哲学角度看，这体现了（　　）。

A.实践和认识的统一　　B.普遍性和特殊性的统一

C.现象和本质的统一　　D.可能性和现实性的统一

83.（单选题）马克思把社会比喻为一座大厦，并把社会关系区分为经济基础和上层建筑两部分。下列属于观念上层建筑的有（　　）。

①君权神授论　　②马克思主义哲学

③中国共产党　　④物理学

⑤基督教　　⑥社会主义道德

A.1个　　B.2个　　C.3个　　D.4个

84.（单选题）生产力反映的是（　　）。

A.人与自然界的关系　　B.人与人之间的关系

C.劳动者与劳动资料之间的关系　　D.劳动者与劳动对象之间的关系

85.（单选题）人类在社会历史发展过程中所创造的各种成果和财富的总和是（　　）。

A.文化　　B.物质　　C.文明　　D.精神

86.（单选题）由于对社会存在反映的深浅程度和高低层次的不同，社会意识分为社会意识形式、社会心理两个具有明显差别的基本层次。下列选项中属于低层次的社会意识的是（　　）。

A.道德　　B.法律思想　　C.科学　　D.民族心理

87.（单选题）（　　）主义是马克思主义哲学的重要组成部分，是关于人类社会发展一般规律的科学。

A.辩证唯物　　B.历史唯物　　C.朴素唯物　　D.机械唯物

88.（单选题）生产资料包括（　　）。

A.资本技术和管理　　B.用来改变劳动对象的一切物质资料

C.劳动资料与劳动对象　　D.劳动对象与生产工具

89.（单选题）马克思曾经说过：“一切重要历史事件的终极原因和伟大动力是社会的经济发展，是生产方式和交换方式的改变，是由此产生的社会划分为不同的阶级，是这些阶级彼此之间的斗争。”这体现了（　　）。

A.阶级斗争是社会发展的直接动力

B.阶级斗争发展到一定程度必然引起社会革命

C.阶级斗争就是社会发展的唯一动力

D.社会分工是阶级产生的现实基础

90.（单选题）历史进步的曲折性和反复性的根本原因是（　　）。

A.社会发展具有与自然发展的不同特点

B.旧的社会势力和反动阶级顽强而持久的反抗

C.人类认识能力和实践能力的局限

D.自然灾害的危害和人的自我观念作祟

91.（单选题）在社会生产力中起决定作用的因素是（　　）。

A.劳动者　　B.社会关系　　C.生产工具　　D.劳动对象

92.（单选题）我国社会主义初级阶段实行以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，促进了生产力的发展，说明实行这种制度遵循了（　　）。

A.生产力决定生产关系的原理　　B.经济基础决定上层建筑的原理

C.社会存在决定社会意识的原理　　D.经济制度决定生产力状况的原理

93.（单选题）统治阶级的思想之所以处于统治地位，其根本原因是（　　）。

A.他们掌握了国家政权　　B.他们掌握了宣传工具

C.他们在政治上占统治地位　　D.他们在经济上占统治地位

94.（单选题）恩格斯说：“经济上落后的国家在哲学上仍能演奏第一小提琴”这句话所指的是（　　）。

A.社会存在决定社会意识

B.社会意识发展水平同社会经济发展水平的不平衡性

C.哲学的发展具有历史继承性

D.社会意识的变化同经济基础的变化不完全同步性

95.（单选题）马克思根据人的发展状况把人类历史划分为依次更替的三种社会形态是（　　）。

A.自然经济社会、商品经济社会、产品经济社会

B.人的依赖性社会、物的依赖性社会、个人全面自由发展的社会

C.原始公有制社会、私有制社会、共产主义公有制社会

D.农业社会、工业社会、信息社会

96.（多选题）人有自然属性和社会属性，人的社会属性主要表现为（　　）。

A.人类共生关系中的依存性

B.人际关系中物质、精神方面的社会交往

C.生产活动中的独立性

D.社会生活中的道德性

97.（多选题）以下属于上层建筑的是（　　）。

A.监狱　　B.宗教思想　　C.国家政治制度　　D.立法司法制度

98.（多选题）“十四五”规划纲要指出，要贯彻尊重劳动，尊重知识，尊重人才，尊重

创造方针，深化人才发展体制机制改革，全方位培养、引进，用好人才。尊重劳动的原因在于（　　）。

A.劳动是促进人的自由全面发展的重要手段

B.劳动观点是辩证唯物主义历史观的基本观点

C.劳动是社会主义核心价值观的基本内容之一

D.劳动群众的生产活动是社会存在和发展的基础

99.（多选题）一个崇尚奋斗的社会鼓励人们通过奋斗擦亮自己最优秀的那部分潜质，但不意味着可以拒绝平凡，也不能以成功作为人生的价值的衡量标准。告诉我们（　　）。

A.从失败走向成功是实现人生价值的必由之路

B.人生有无价值主要看有没有对社会作出贡献

C.选择正确的人生道路需要正确的价值观指导

D.没有失败者的失败就没有成功者的人生价值

100.（多选题）马克思认为生产力是人类社会生活和全部历史的基础。生产力具有复杂的系统结构，其中，生产力包含的基本要素包括（　　）。

A.生产关系　　B.劳动资料　　C.劳动对象　　D.劳动者

第二节 毛泽东思想

1.（单选题）毛泽东在（　　）上提出“枪杆子里出政权”的论断，并在会议结束后，以中共中央特派员的身份前往长沙，领导湘赣边界的（　　）。

A.中共四大　广州起义　　B.延安会议　南昌起义

C.洛川会议　百色起义　　D.八七会议　秋收起义

2.（单选题）2023年是毛泽东同志诞辰130周年。毛泽东是伟大的马克思主义者，伟大的无产阶级革命家、战略家、理论家，是马克思主义中国化的伟大开拓者，是党的第一代中央领导集体的核心。下列选项中关于毛泽东著作说法错误的是（　　）。

A.1925年《中国社会各阶级的分析》标志着毛泽东思想的萌芽

B.1930年《星星之火，可以燎原》标志着毛泽东思想基本形成

C.1941年《改造我们的学习》标志着毛泽东思想的成熟

D.1956年《论十大关系》提出调动一切积极因素为社会主义建设服务

3.（单选题）下列选项中，属于毛泽东同志在社会主义建设时期的著作是（　　）。

A.《论联合政府》　　B.《论持久战》

C.《论十大关系》　　D.《论人民民主专政》

4.（单选题）毛泽东思想初步形成于（　　）。

A.土地革命战争时期　　B.抗日战争时期

C.国民革命时期　　D.解放战争时期

5.（单选题）毛泽东思想是马列主义在中国的运用和发展，是被实践证明了的（　　），是中国共产党集体智慧的结晶。

A.关于中国革命和建设的正确理论原则和经验总结

B.关于社会主义初级阶段的建设与改革的指导思想和方针

C.关于党的执政能力建设的历史概括和实践总结

D.关于中国特色社会主义建设的科学概括和探索

6.（单选题）毛泽东思想完全成熟的标志是（　　）。

A.新民主主义革命理论的完整形成

B.哲学体系的建构

C.农村包围城市的革命道路理论的形成

D.关于党的建设的学说

7.（多选题）井冈山农村革命根据地建立的历史意义有（　　）。

A.实现了党指挥枪的军队建设理念

B.成功地实现了中国革命的伟大战略转变

C.开始了党的工作重心由农村向城市的转移

D.开辟了以农村包围城市、武装夺取政权的新道路

8.（多选题）毛泽东思想活的灵魂的基本方面是（　　）。

A.实事求是　　B.群众路线　　C.独立自主　　D.谦虚谨慎

9.（多选题）毛泽东同志在《论持久战》中明确强调，军队政治工作的三大原则包括（　　）。

A.实事求是　　B.官兵一致　　C.军民一致　　D.瓦解敌军

10.（单选题）恩格斯在写作《英国工人阶级状况》时用了21个月的时间亲身观察和接触，

直接研究了英国工人阶级的痛苦和诉求，并告诫青年研究者：“一定要在全面了解事实情况的基础上再下结论。”下列著作中，详细地阐述了中国共产党人的“调查研究技术”的是（　　）。

A.《星星之火，可以燎原》　　B.《湖南农民运动考察报告》

C.《中国社会各阶级的分析》　　D.《反对本本主义》

11.（单选题）在如何看待中国传统文化这个问题上，毛泽东同志强调，“要将古代封建统治阶级的一切腐朽的东西和古代优秀的人民文化即多少带有民主性和革命性的东西区别开来”。这说明毛泽东同志对中国传统文化持（　　）的观点。

A.中立　　B.绝对肯定　　C.全盘否定　　D.批判地兼收并蓄

12.（单选题）毛泽东在《新民主主义》一文中指出，“所谓民主主义，现在已不是旧范畴的民主主义，已不是旧民主主义，而是新范畴的民主主义，而是新民主主义”。区别新旧两种不同范畴的民主主义革命的根本依据是（　　）。

A.革命指导思想不同　　B.革命领导阶级不同

C.革命斗争对象不同　　D.革命前途命运不同

13.（单选题）对“实事求是”首先作出马克思主义的解释，并把它确立为中国共产党的思想路线的人是（　　）。

A.毛泽东　　B.邓小平　　C.刘少奇　　D.王稼祥

14.（多选题）毛泽东1939年10月4日在《<共产党人>发刊词》中指出：“十八年的经验，

已使我们懂得（　　）是中国共产党在中国革命中战胜敌人的三个法宝。”

A.统一战线　　B.武装斗争　　C.土地革命　　D.党的建设

15.（单选题）（　　）是最早论述新民主主义革命理论的文章，提出分清敌我是革命的首要问题，资产阶级民主革命只能由中国无产阶级来领导。

A.《中国社会各阶级的分析》　　B.《国民革命和农民运动》

C.《湖南农民运动考察报告》　　D.《论联合政府》

16.（单选题）马克思主义中国化的第一个重大理论成果写入党章是在（　　）。

A.中共六大　　B.中共七大　　C.中共十五大　　D.中共十六大

17.（多选题）中央红军到达陕北后，毛泽东同志先后写下《论反对日本帝国主义的策略》、《中国革命战争的战略问题》、《实践论》、《矛盾论》等著作，从（　　）上对土地革命战争时期的历史经验教训进行理论总结和哲学概括，创造性地发展了马克思主义哲学。

A.群众路线　　B.政治路线　　C.军事路线　　D.思想路线

18.(多选题)毛泽东思想在土地革命战争后期和抗日战争时期走向成熟,其代表作是(　　)。

A.《反对本本主义》　　B.《矛盾论》

C.《论持久战》　　D.《新民主主义论》

19.（多选题）毛泽东思想是由毛泽东同志倡导并在二十世纪中国革命中大范围实践的一种政治、军事、发展理论。毛泽东思想的产生和形成的思想理论条件有（　　）。

A.新文化运动的兴起　　B.工人运动的发展

C.马克思列宁主义的传入和传播　　D.中国共产党领导的人民革命

20.（多选题）毛泽东思想的科学含义包括（　　）。

A.马克思列宁主义在中国的运用和发展

B.被实践证明了的关于中国革命和建设的正确的理论原则和经验总结

C.中国共产党集体智慧的结晶

D.夺取中国革命胜利的理论武器

21.(单选题)按照德才兼备的原则选拔干部,维护党的纪律,属于党的四大路线中的(　　)。

A.群众路线　　B.组织路线　　C.政治路线　　D.思想路线

22.（单选题）下列关于新旧民主主义革命的说法正确的是（　　）。

A.新旧民主主义革命的领导阶级相同

B.新旧民主主义革命的分水岭事件是中国共产党成立

C.新民主主义革命最主要的矛盾是封建主义与人民大众的矛盾

D.新民主主义革命即新式的、特殊的资产阶级民主革命阶段

23.（单选题）新民主主义革命的性质是（　　）。

A.无产阶级革命　　B.城市小资产阶级革命

C.新式的资产阶级民主主义革命　　D.旧式的资产阶级主义革命

24.（单选题）“中国古代有个寓言，叫做‘愚公移山’……现在也有两座压在中国人民头上的大山，一座叫做帝国主义，一座叫做封建主义，中国共产党早就下了决心要挖掉这两座山。”毛泽东上述讲话的背景是（　　）。

A.抗日战争进入相持阶段　　B.抗战胜利在即

C.新中国成立之际　　D.全国革命胜利前夜

25.（单选题）毛泽东同志说：“既要革命，就要有一个革命党。没有一个革命的党，没有一个按照马克思列宁主义的革命理论和革命风格建立起来的革命党，就不可能领导工人阶级和广大人民群众战胜帝国主义及其走狗。”这充分说明（　　）。

A.党的建设对中国革命具有决定性的意义

B.党的建设需要用马克思主义理论来进行武装

C.党一定要具有坚定的革命性和战斗力

D.党是工人阶级和人民群众的领导力量

26.（单选题）在新民主主义革命经济纲领中，提出三大经济纲领，在此基础上直接建立和发展的是（　　）。

A.社会主义国营经济　　B.社会主义集体经济

C.国家资本主义经济　　D.新民主主义经济

27.（单选题）毛泽东提出的“工农武装割据”的基本思想包括三个不可分割的部分是（　　）。

A.武装斗争、统一战线、党的建设　　B.武装斗争、土地革命、根据地建设

C.实事求是、群众路线、自我批评　　D.游击战争、红色政权、党的建设

28.（单选题）新民主主义社会是一个过渡性质的社会，而不是一个独立的社会形态。这一时期社会的主要矛盾是（　　）。

A.工人阶级与资产阶级的矛盾

B.落后的生产力与先进的生产关系的矛盾

C.社会主义和资本主义的矛盾

D.中国人民同国民党残余势力和地主阶级的矛盾

29.（单选题）毛泽东曾在阐述新民主主义社会的基本政策时指出，（　　）是“革命胜利以后一个相当长的时期内一切问题的基本出发点”，也是制定党的战略、策略和政策的国情基础。

A.中国农业异常落后　　B.中国工业异常落后

C.新民主主义社会矛盾　　D.社会主义初级阶段

30.（单选题）毛泽东思想基本形成的主要标志是（　　）。

A.人民战争思想的阐明　　B.中国革命基本问题的提出

C.农村包围城市，武装夺取政权　　D.新民主主义革命理论的完整论述

31.（单选题）毛泽东在《关于领导方法的若干问题》中提出的著名口号是（　　）。

A.领导方法决定一切　　B.没有调查就没有发言权

C.枪杆子里面出政权　　D.从群众中来，到群众中去

32.（单选题）（　　）是实现无产阶级领导权的根本保证。

A.实行独立自主的方针　　B.建立一支强大的革命武装队伍

C.加强无产阶级政党的建设　　D.建立以工农联盟为基础的广泛统一战线

33.（单选题）下列不属于近代中国社会的阶级结构“中间大”的是（　　）。

A.无产阶级　　B.农民阶级　　C.城市小资产阶级　　D.民族资产阶级

34.（单选题）下列词组可以用来概括中国新民主主义革命的主要节点，其排列顺序正确的是（　　）。

A.五四起风雷—遵义定决策—卢沟燃烽火—挺进大别山

B.遵义定决策—五四起风雷—挺进大别山—卢沟燃烽火

C.五四起风雷—卢沟燃烽火—遵义定决策—挺进大别山

D.挺进大别山—卢沟燃烽火—遵义定决策—五四起风雷

35.（多选题）毛泽东在论持久战中明确指出中国抗日战争经历的发展阶段有（　　）。

A.战略防御　　B.战略相持　　C.战略反攻　　D.战略决战

36.（多选题）下列属于毛泽东思想基本形成阶段的代表著作的有（　　）。

A.《反对本本主义》　　B.《湖南农民运动考察报告》

C.《井冈山的斗争》　　D.《论持久战》

37.（多选题）新民主主义革命的胜利离不开人民大众的拥护，人民大众是革命的动力所在，下列关于新民主主义革命的动力的说法，正确的有（　　）。

A.无产阶级是近代中国最进步的阶级和领导阶级

B.农民阶级是中国革命的主力军

C.城市小资产阶级不包括知识分子

D.民族资产阶级具有两面性

38.（多选题）1940年，毛泽东在《新民主主义论》中指出：“我们要革除的，就是这种殖民地、半殖民地、半封建的旧政治、旧经济和那为这种旧政治、旧经济服务的旧文化。而我们要建立起来的，则是与此相反的东西，乃是中华民族的新政治、新经济和新文化。”下列说法正确的有（　　）。

A.新政治最终要建立一个无产阶级专政的社会主义国家

B.新经济的中心内容是没收封建地主阶级的土地归农民所有

C.新文化是无产阶级领导的、人民大众的、反帝反封建的文化

D.新政治、新经济和新文化都具有社会主义的因素

39.（多选题）认清革命动力问题，才能正确地解决中国革命的基本策略问题。下列说法正确的是（　　）。

A.无产阶级是中国革命最基本的动力

B.工人阶级是中国革命的主力军

C.城市小资产阶级是无产阶级的可靠同盟者

D.民族资产阶级也是中国革命的动力之一

40.（多选题）中国共产党的三大优良传统和作风是（　　）。

A.理论联系实际　　B.艰苦奋斗

C.密切联系群众　　D.批评与自我批评

41.(单选题)流行词语往往带有时代的烙印。下列词语流行于社会主义改造时期的是(　　)。

A.“抓革命”“促生产”“工业学大庆”

B.“大跃进”“放卫星”“人民公社好”

C.“大包干”“试验田”“联产承包好”

D.“总路线”“合作社”“一化三改”

42.（单选题）新中国成立后，我国进行土地改革的原因是（　　）。

A.农村出现了大量无地或少地的农民

B.封建土地制度严重阻碍了农村经济和中国社会的发展

C.落后的经济体制阻碍了生产力的发展

D.解放农村生产力，巩固人民政权

43.（单选题）下列选项中不符合社会主义一化三改造进程的是（　　）。

A.小安村的大部分村民都参与了农业生产合作社

B.小明家的祖传饭店就和平赎买成为了公私合营的饭店

C.剪纸业成立了剪纸生产合作小组

D.鞍山钢铁厂用2年时间完成了工业化改革

44.（单选题）（　　）随着苏共二十大的召开和波匈事件的发生，苏联模式的弊端初步暴

露出来，毛泽东提出以苏为鉴：“特别值得注意的是，最近苏联方面暴露了他们在建设社会主义过程中的一些缺点和错误，他们走过的弯路，你还想走？”开始逐步探索自己的建设社会主义的道路。

A.1953年　　B.1956年　　C.1958年　　D.1961年

45.（单选题）社会主义改造的基本完成标志着社会主义制度在中国的确立。下列对其内容的说法，错误的是（　　）。

A.农业的社会主义改造又称为农业合作化运动

B.针对资本主义工商业的改造方式主要为和平赎买

C.以生产合作小组、供销合作社、生产合作社等形式，从供销入手，由小到大，由低到高，对手工业逐步实行社会主义改造

D.社会主义改造总路线的主体是逐步实现社会主义现代化

46.（单选题）毛泽东依据新民主主义革命胜利所创造的向社会主义过渡的经济政治条件，采取社会主义工业化和社会主义改造同时并举的方针，实行逐步改造生产资料私有制的具体政策，从（　　）上解决了在中国这样一个占世界人口近四分之一的、经济文化落后的大国中建立社会主义制度的艰难任务。

A.科技和文化　　B.方针和政策

C.理论和实践　　D.制度和法律

47.（单选题）20世纪50年代，社会主义制度在我国基本建立起来，从此我国进入了社会主义初级阶段。我国社会主义制度建立的标志是（　　）。

A.中华人民共和国宪法的颁布

B.新中国的成立

C.完成了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造

D.人民代表大会制度的建立

48.（单选题）以毛泽东为代表的第一代领导集体在探索如何建设社会主义在理论和实践上都取得了一定的成就。下列选项不是以毛泽东为代表的第一代领导集体在探索建设社会主义过程中所取得的成就的是（　　）。

A.提出以苏为鉴，走中国工业化道路

B.正确认识和处理两类不同性质的矛盾

C.调动一切积极因素为社会主义事业服务

D.用和平赎买的方式改造资本主义

49.（单选题）第一次科学地揭示了社会主义社会发展动力的毛泽东著作是（　　），这是毛泽东在探索中国特色社会主义道路过程中最突出的理论贡献。

A.《论人民民主专政》　　B.《关于正确处理人民内部矛盾的问题》

C.《矛盾论》　　D.《实践论》

50.（单选题）毛泽东思想作为马克思主义中国化重要理论成果，以独创性的理论丰富和发展了马克思列宁主义。下列有关毛泽东思想说法正确的是（　　）。

A.中华人民共和国的成立标志着中国已经从新民主主义社会进入社会主义社会

B.《新民主主义论》中完整地提出了中国共产党的新民主主义革命的总路线

C.农村包围城市、武装夺取政权理论的提出标志着毛泽东思想的成熟

D.《论十大关系》标志着以毛泽东为代表的中国共产党人开始探索中国的社会主义建设道路

51.（单选题）以毛泽东同志为代表的中国共产党人，团结带领全国各族人民，确立了社会主义基本制度，完成了中华民族有史以来最为广泛而深刻的社会变革。我国从新民主主义社会向社会主义社会改造过程中的“中国特色”体现在（　　）。

A.建立了生产资料公有制为主要形式的经济制度

B.对资产阶级工商业进行“和平赎买”

C.建立了人民民主专政的国家机器

D.促进了工农业生产的大幅增长

52.（单选题）毛泽东在关于社会主义建设的理论中，正确处理人民内部矛盾不包括（　　）。

A.批评-团结-批评

B.百花齐放

C.共产党与其他党派长期共存，互相监督

D.在经济发展中实现共产主义，兼顾国家利益，集体利益，个人利益

53.（单选题）新民主主义革命胜利后，毛泽东同志和中国共产党，依据新民主主义革命胜利所创造的向社会主义过渡的经济政治条件，采取社会主义工业化和社会主义改造同时并举的方针，实行逐步改造（　　）的具体政策，从理论和实践上解决了在中国这样一个占世界人口近四分之一的、经济文化落后的大国中建立社会主义制度的艰难任务。

A.生产资料国有制　　B.生产资料私有制

C.生产资料公有制　　D.生产资料集体制

54.（单选题）列宁指出，在社会主义社会，虽然对抗消失了，但矛盾还存在。毛泽东在《关于正确处理人们内部矛盾的问题》中指出，在社会主义生产关系建立起来以后，上层建筑和经济基础“又相适应又相矛盾”的情况仍然存在，下列不属于二者“相矛盾”的表现是（　　）。

A.资产阶级意识形态依旧存在

B.国家机构中的官僚主义作风依旧存在

C.国家制度某些环节上的缺陷依旧存在

D.买办资产阶级在少数地区的剥削依旧存在

55.（单选题）中国共产党把毛泽东思想作为指导自己行动的伟大旗帜，最根本的原因是（　　）。

A.毛泽东思想是中国化的马克思主义

B.毛泽东思想是中华民族的精神支柱

C.毛泽东思想吸收了中华民族文化的精华

D.毛泽东思想被实践证明是正确的

56.（多选题）新中国成立后我国对农业、手工业、资本主义工商业进行了社会主义改造，在所有制领域确立了社会主义基本制度。下列改造形式具有完全的社会主义性质的有（　　）。

A.农业高级合作社　　B.手工业供销小组

C.手工业生产合作社　　D.全行业公私合营

57.（多选题）下列属于社会主义革命和社会主义建设理论的有（　　）。

A.制定了从新民主主义到社会主义过渡时期的总路线

B.提出了走中国自己的社会主义道路的思想

C.创立了社会主义基本矛盾学说

D.以人民军队为骨干，依靠广大人民群众，建立农村革命根据地，进行人民战争

58.（多选题）“四马分肥”是对初级形式的国家资本主义企业获得利润的分配形式，这是中华人民共和国政府对资本家占有的生产资料实行赎买政策的一种形式，即按照（　　）这几个方面进行分配。

A.缴纳给国家的所得税　　B.企业的公积金

C.职工的福利奖金　　D.资方的利润

59.（多选题）以毛泽东为代表的中国共产党探索中国社会主义建设道路的内容包括（　　）。

A.思想文化建设　　B.经济体制改革　　C.民主政治建设　　D.经济建设

60.（多选题）社会主义建设道路初步探索的重要理论成果包括（　　）。

A.调动一切积极因素为社会主义事业服务的思想

B.正确认识和处理社会主义社会矛盾的思想

C.作出了工作重心转移到经济建设上来，实行改革开放的决策

D.走中国工业化道路的思想

E.把马克思主义指导思想与我国的国情密切地结合起来

第三节 中国特色社会主义理论体系

1.（单选题）下列关于邓小平理论的重要内容，按照先后顺序排序正确的一项是（　　）。

①通过党的会议确定“三步走”的发展战略构想

②提出社会主义本质理论

③提出“一国两制”

④“两个大局”的思想

A.①②③④　　B.②③①④　　C.③①④②　　D.④③①②

2.（单选题）“科学技术是第一生产力”是（　　）提出的重要论断。

A.邓小平　　B.陈云　　C.周恩来　　D.郭沫若

3.（单选题）下列事件按时间先后顺序排列正确的是（　　）。

①十一届三中全会召开

②家庭联产承包责任制确立

③开始设立经济特区

④提出“一个中心，两个基本点”

A.①②③④　　B.②①③④　　C.①③②④　　D.①④②③

4.（单选题）我们搞社会主义建设经历了一个艰难的过程。当年有些人经常拿着“姓资姓社”的帽子到处乱扣，这是“姓资”的不能搞，这是“姓社”的可以搞，因此邓小平提出社会主义的本质，不能随便乱定论。下列关于社会主义本质理论的说法错误的是（　　）。

A.社会主义本质理论是社会主义初级阶段理论、改革开放理论、社会主义市场经济理论提出

的前提

B.1992年初，邓小平在南方谈话中，明确提出了关于社会主义本质的著名论断

C.社会主义最终的发展目标是达到共同富裕

D.社会主义本质理论体现上层建筑和经济基础的统一

5.（单选题）邓小平敏锐地把握了国际形势的重大变化，对时代主题的转换作出了科学判断。他明确地指出："现在世界上真正大的问题，带全球性的战略问题，一个是和平问题，一个是经济问题或者说是发展问题。和平问题是东西问题，发展问题是南北问题，概括起来，就是东西南北四个字，（　　）是核心问题。"

A.科技问题　　B.政治问题　　C.东西问题　　D.南北问题

6.（单选题）邓小平同志曾指出，在改革中我们始终坚持两条根本原则，一是以社会主义公有制经济为主体，一是（　　）。

A.科教兴国　　B.共同富裕　　C.依法治国　　D.人才强国

7.（单选题）党在解决台湾问题的方针上经历了从武力解放台湾到和平解放台湾，"和平统一、一国两制"的过程。党的十一届三中全会公报首次提出（　　）。

A."一纲四目"

B."加强两岸交流合作"

C."台湾回到祖国怀抱，实现祖国统一大业"

D."解放台湾"

8.（单选题）下列关于一国两制科学构想的说法，不正确的是（　　）。

A.一国两制是邓小平为了实现中国统一的目标而创造的方针

B.一国两制指的是在中华人民共和国内，国家的主体实行社会主义，香港、澳门和台湾实行资本主义

C.一国两制政策以共同富裕为原则，并强调中华人民共和国是代表中国的唯一合法政府

D.一个国家、两种制度是中国政府为实现国家和平统一而提出的基本国策

9.（单选题）1979年元旦全国人大常委会发表《告台湾同胞书》郑重宣示了争取祖国和平统一的大政方针，标志着解决台湾问题的理论和实践进入了一个新的历史时期，下列不属于推动这一事件背景的是（　　）。

A.我国恢复了在联合国的一切合法权利

B.提出“一个国家，两种制度”的概念

C.改革开放开启了社会主义现代化建设的新时期

D.党的十一届三中全会公报中，首次以“台湾回到祖国怀抱实现统一大业”代替了“解放台湾”的提法

10.（单选题）从党的十三大到党的十四大是邓小平理论形成和发展的（　　）。

A.第一阶段　　B.第二阶段　　C.第三阶段　　D.第四阶段

11.（单选题）邓小平同志1985年在中国共产党全国代表会议上提出，“在改革中，我们始终坚持两条根本原则”，这“两条根本原则”是（　　）。

A.市场经济为主体和共同富裕　　B.社会主义公有制经济为主体和共同富裕

C.对外开放和共同富裕　　D.社会主义公有制经济为主体和对外开放

12.（单选题）邓小平同志将马克思主义基本原理与（　　）中“小康”社会理想相结合，规划了改革开放后经济社会发展的战略构想，全面建成小康社会成为第一个百年奋斗目标。

A.《礼记》　　B.《诗经》　　C.《春秋》　　D.《周易》

13.（单选题）党的十一届三中全会到党的十二大前夕是邓小平理论（　　）的阶段。

A.走向成熟确立体系　　B.准备和初步提出

C.形成基本轮廓　　D.进一步丰富和发展

14.（单选题）真理标准问题的大讨论，冲破了“两个凡是”的思想束缚，为党的十一届三中全会的召开做了重要的思想准备，是一次深刻的思想解放运动。这里的“解放”是指（　　）。

A.纠正了以阶级斗争为纲的错误方针　　B.认识到经济建设是全党工作的重心

C.使全党认识到“文革”是错误的　　D.打破了个人崇拜和教条主义的束缚

15.（单选题）习近平在《纪念邓小平同志诞辰一百一十周年座谈会上的讲话》中指出，“邓小平同志指导我们党正确认识我国所处的发展阶段。”社会主义初级阶段同新民主主义社会在社会性质上存在明显的区别。以下不是二者根本区别的是（　　）。

A.公有制经济是否处于领导地位

B.社会主义根本政治制度是否确立

C.社会主义公有制经济是否成为社会经济的主体

D.马克思主义世界观在整个社会思想文化领域中的指导地位是否得到基本确立

16.（多选题）1984年，邓小平说：“特区是个窗口，是（　　）。”这是对创办和发展经济特区的目的和意义的深刻揭示，是对经济特区地位和作用的精辟概括。

A.技术的窗口　　B.管理的窗口

C.知识的窗口　　D.对外政策的窗口

17.（多选题）邓小平理论博大精深、内容丰富，价值观是其中的重要组成部分。下列相关说法准确的有（　　）。

A.邓小平价值观的取向——人民利益

B.邓小平价值观的主题——建设世界一流军队

C.邓小平价值观的标准——“三个有利于”

D.邓小平价值观的基础——集体主义

18.（多选题）1992年初邓小平在视察南方发表南方谈话时提出的“三个有利于”，被视为人们衡量一切工作是非得失的判断标准，“三个有利于”是指（　　）。

A.是否有利于发展最广大人民群众的根本利益

B.是否有利于发展社会主义社会的生产力

C.是否有利于增强社会主义国家的综合国力

D.是否有利于提高人民的生活水平

19.（多选题）邓小平理论贯穿解放思想、实事求是的思想路线，围绕着“什么是社会主义，怎样建设社会主义”这个基本的理论问题，第一次比较系统地初步回答了建设中国特色社会主义的一系列基本问题，包括（　　）。

A.社会主义初级阶段理论　　B.党的基本路线

C.社会主义根本任务的理论　　D.“三步走”战略

20.（多选题）（　　）为邓小平理论的形成提供了重要的历史借鉴，它使我们从正反两个方面加深了对社会主义规律的认识。这种认识是付出了很大代价换来的，对于形成正确的理论是十分珍贵的。

A.我国社会主义胜利和挫折的历史经验

B.我国资本主义胜利和挫折的历史经验

C.其他国家社会主义兴衰成败的历史经验

D.其他国家资本主义兴衰成败的历史经验

21.（单选题）“三个代表”重要思想揭示了中国特色社会主义是社会主义（　　）的有机统一。

A.物质文明、精神文明和生态文明　　B.物质文明、政治文明和道德文明

C.物质文明、政治文明和精神文明　　D.政治文明、精神文明和生态文明

22.（单选题）1995年江泽民同志在北京考察工作时，提出必须把教育干部特别是教育领导干部摆在突出的位置，为此，在全党开展了“三讲”教育活动。“三讲”为（　　）。

①讲学习　②讲政治　③讲作风　④讲正气

A.①②③　B.②③④　C.①③④　D.①②④

23.（单选题）江泽民同志指出中国共产党要始终代表先进文化的发展方向，发展先进文化

的重要内容和中心环节是（　　）。

A.加强社会主义思想道德建设

B.一手抓物质文明，一手抓精神文明

C.坚持马克思主义在意识形态领域的领导权

D.坚持“百花齐放、百家争鸣”的文化事业领导方针

24.（单选题）江泽民同志指出，中国共产党始终保持马克思主义政党本色、永不脱离群众和具有蓬勃活力的根本保证是（　　）。

A.坚持以经济建设为中心，牢牢把握先进生产力的发展方向

B.坚持建设社会主义先进文化，重视党的思想建设和理论指导

C.坚持用时代发展的要求审视自己，以改革精神加强和完善自己

D.坚持加强和改进作风建设，为实现人民群众根本利益提供政治保障

25.（单选题）中国共产党立党为公中“公”的含义是（　　）。

A.大公无私的奉献精神　　B.全体党员

C.最广大人民的根本利益　　D.所有公有制企业

26.（单选题）我国科技事业面向未来的重大战略选择是（　　）。

A.建设现代社会　　B.建设创新型国家

C.建设和谐社会　　D.建设学习型国家

27.（单选题）在新的历史时期，“三个代表”重要思想建党理论在邓小平的思想基础上创

造性的回答了（　　）。

A.建设什么样的党，怎样建设党

B.什么是马克思主义，怎样坚持马克思主义

C.什么是社会主义，怎样建设社会主义

D.什么是党的思想

28.（单选题）农村“三下乡”是指文化，科技，（　　）三下乡。

A.卫生　　B.教育　　C.人才　　D.金融

29.（单选题）贯彻“三个代表”重要思想，关键在坚持（　　）。

A.与时俱进　　B.党的先进性　　C.执政为民　　D.立党为公

30.（单选题）“三个代表”重要思想是面向21世纪的中国化的马克思主义，其本质是（　　）。

A.立党为公，执政为民　　B.与时俱进

C.坚持中国特色社会主义　　D.坚持党的先进性

31.（单选题）江泽民同志关于“三个代表”重要思想的思考，始于党的建设中一个重大而现实的问题，其首要的基本的理论问题是（　　）。

A.建设什么样的党、怎样建设党

B.为什么要进行党的建设，建设什么样的党

C.为什么要进行党的建设，怎样进行党的建设

D.要不要进行党的建设，怎样进行党的建设

32.（单选题）江泽民同志在党的十四届五中全会闭幕式上发表重要讲话，阐述了社会主义现代化建设中的十二个重大关系，其中最主要的是要处理好（　　）的关系。

A.人口、资源和环境　　B.第一、第二与第三产业

C.改革、发展与稳定　　D.党、政府与人民群众

33.（单选题）下列关于“三讲”教育活动说法正确的是（　　）。

A.主要内容为“讲学习、讲道德、讲纪律”

B.采取自下而上的办法，分级分批进行

C.教育对象为党政机关全体工作人员

D.是一次党性党风教育活动

34.（单选题）“三个代表”重要思想作为面向21世纪的中国化的马克思主义，是指引全党全国人民为实现（　　）的宏伟目标而奋斗的根本指针。

A.全面深化改革　　B.全面依法治国

C.全面从严治党　　D.全面建设小康社会

35.（单选题）中国共产党人在长期革命、建设、改革的过程中，总结正反两个方面的经验，逐步形成并坚持了科学的马克思主义观。江泽民同志明确提出，科学对待马克思主义的基本要求是（　　），这始终是检验我们是不是真正的马克思主义者的试金石。

A.两个“坚定不移”和两个“不能含糊”

B.实事求是，不断创新

C.坚持马克思主义的立场

D.一切从实际出发

36.（多选题）要坚持中国共产党的领导，必须加强和改进党的领导。加强和改进党的领导，一定要以科学理论作指导。“三个代表”重要思想之所以成为加强和改进党的建设的根本指导思想，是因为（　　）。

A.它为如何加强和改进党的领导指明了方向

B.它为全面建设小康社会指明了方向

C.它为党的建设提出了新的更高要求

D.它指出了加强和改进党的建设的衡量标准

37.（多选题）下列关于“三个代表”重要思想的论述说法正确的有（　　）。

A.事关中国共产党、中国工作大局

B.事关改革开放和两个文明建设的成败

C.是中国共产党建设的重大课题

D.具有鲜明的时代特征

38.（多选题）针对“三个代表”中的“中国共产党要始终代表中国先进生产力的发展要求”，党的理论、路线、纲领、方针、政策和各项工作必须做到（　　）。

A.必须努力符合生产力发展的规律

B.应注重改善和调整落后的生产关系

C.尤其要体现推动先进生产力发展的要求

D.必须体现不断推动社会生产力的解放和发展的要求

39.（多选题）“三个代表”重要思想是对马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论的继承和发展，是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分。始终做到“三个代表”，是我们党的（　　）。

A.立党之本　　B.执政之基　　C.实践基础　　D.根本动力

E.力量之源

40.（多选题）贯彻“三个代表”重要思想，关键在（　　），核心在（　　），本质在（　　）。

A.坚持以经济建设为中心　　B.坚持与时俱进

C.坚持执政为民　　D.坚持党的先进性

41.（单选题）科学发展观强调，（　　）建设是党执政后的一项根本建设。

A.组织体系　　B.党的作风　　C.学习型政党　　D.执政能力

42.（单选题）发展中国特色社会主义的一大法宝是（　　）。

A.解放思想　　B.实事求是　　C.与时俱进　　D.求真务实

43.（单选题）科学发展观形成的现实依据是？（　　）。

A.我国社会主义初级阶段的基本国情

B.我们经济社会发展的阶段性特征

C.我国社会主义建设和改革开放的实践经验

D.国外的发展经验和先进发展理念

44.（单选题）科学发展观强调，建设生态文明实质上就是要建设以（　　）为基础、以自然规则为准则、以可持续发展为目标的资源节约型、环境友好型社会。

A.生产力发展水平　　B.资源环境承载力

C.全面协调发展　　D.人与自然和谐统一

45.（单选题）中国共产党第（　　）次全国代表大会把科学发展观列入党的指导思想。

A.十五　　B.十六　　C.十七　　D.十八

46.（单选题）发展文化产业，按照（　　）的要求推动文化产业跨越式发展，使之成为国民经济支柱性产业，创造更多效益。

A.政府主导　　B.市场主导　　C.全面协调可持续　　D.统筹兼顾

47.（单选题）科学发展观指出，正确认识和妥善处理涉及经济社会发展的重大关系计划，是坚持（　　）的必然要求。

A.依法治国　　B.对外开放　　C.统筹兼顾　　D.社会主义民主

48.（单选题）随着“互联网”的发展模式在各领域持续发酵，以网上购物、网络约车、网上订餐等为代表的新业态蓬勃兴起，不仅“刷新”了人们的生产生活方式，也汇聚起推动经济结构转型升级的新兴力量。但与此同时，新业态的发展也对传统行业带来了巨大冲击。因此在发展“互联网”等新行业、新业态的过程中，要在科学发展观的指导下采用（　　）的根本方法。

A.发展为重　　B.以人为本　　C.统筹兼顾　　D.与时俱进

49.（单选题）以（　　）为中心是兴国之要，是我们党和国家兴旺发达、长治久安的根本要求。

A.文化建设　　B.思想建设　　C.经济建设　　D.政治建设

50.（单选题）构建社会主义和谐社会，关键在（　　）。

A.经济的发展　　B.政治的民主　　C.文化的发展　　D.党的领导

51.（单选题）新冠肺炎疫情期间，党要求确保主副食品生产、流通、供应，确保蔬菜、肉蛋奶、粮食等居民生活必需品供应，维护医疗救治秩序、交通秩序等，这主要体现了科学发展观（　　）。

A.以“发展”为第一要务　　B.以“以人为本”为核心

C.以统筹兼顾为根本方法　　D.坚持全面协调可持续

52.（单选题）粗放型的经济增长主要依靠（　　）。

A.增加资金和资源的投入　　B.科技进步和提高劳动者素质

C.提高生产要素的质量和使用效率　　D.优化结构、合理布局生产力

53.（单选题）科学发展观把（　　）作为一切发展的前提。

A.经济发展　　B.科技创新

C.精神文明发展　　D.和谐社会建设

54.（单选题）下列关于科学发展观说法错误的是（　　）。

A.基本要求是全面协调可持续

B.2003年首次提出“科学发展观”的概念

C.党的十七大把科学发展观写入党章

D.回答了“建设什么样的党、怎样建设党”的重大问题

55.（单选题）（　　）继承和发展了马克思主义发展理论，体现了我们党对当今世界和时代主题的深刻把握、对发展问题的总体看法和根本观点，是指导发展的世界观的集中体现。

A.科学发展观　　B.全面发展观

C.协调发展观　　D.和谐社会理论

56.（单选题）深入贯彻落实科学发展观，要求我们始终坚持“一个中心、两个基本点”的基本路线，这里“一个中心、两个基本点”指的是（　　）。

A.为人民服务和实事求是、与时俱进

B.为人民服务和四项基本原则、改革开放

C.经济建设和实事求是、与时俱进

D.经济建设和四项基本原则、改革开放

57.（单选题）反向飞地，是“飞地经济”的一种，但与传统飞地恰好相反，它是欠发达地区主动到发达地区设立“飞地”，变传统“飞入地”为“飞出地”。2021年，浙江西部衢州市在杭州市的未来科技城建反向“创新飞地”，首创了“研发孵化在杭州，产业转化在衢州，工作生活在杭州，创业贡献为衢州”的异地聚才模式。反向飞地经济发展模式，主要体现了（　　）。

A.农业发展创新　　B.区域协调发展创新

C.城乡统筹发展创新　　D.科技发展创新

58.（单选题）可持续发展的含义是（　　）。

A.经济增长能够自我维持

B.在发展过程中尽量提高经济增长率

C.一个阶段的发展能够自动生产一个阶段的发展

D.在不牺牲未来几代人需要的前提下，满足我们这代人的需要

59.（多选题）下列陈述中不属于科学发展内涵的（　　）。

A.更加注重社会和谐　　B.更加注重全面协调可持续发展

C.更加注重统筹兼顾　　D.更加注重以人为本

60.（多选题）构建社会主义和谐社会，是我们党从全面建设小康社会，开创有中国特色社会主义事业新周期的全局提出的一项重大任务，它的提出是对（　　）的认识与深化。

A.市场机制和价值规律　　B.共产党的执政规律

C.社会主义建设规律　　D.人类社会发展规律

61.（单选题）针对我国经济发展环境、条件、任务、要求等方面发生的新变化，党的（　　）提出要树立和坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。

A.十八大　　B.十八届五中全会

C.十九大　　D.十九届五中全会

62.（单选题）中国特色社会主义法治道路的核心要求就是要坚持（　　），坚持中国特色社会主义制度，贯彻中国特色社会主义法治理论。

A.为人民服务　　B.党的领导　　C.以人为本　　D.依法治国

63.（单选题）党的十八大以来，习近平总书记在文章、讲话、演讲中常常引用古代典籍中的经典名句，用中国经典讲中国经验，以中国道理说中国道路。下列习近平总书记引用的经典名句与习近平治国理政思想对应正确的是（　　）。

A.“明者防祸于未萌，智者图患于将来”——全面深化改革

B.“世界大同，天下一家”——底线思维

C.“民惟邦本，本固邦宁”——人类命运共同体

D.“天地与我并生，而万物与我为一”——人与自然和谐共生

64.（单选题）全面深化改革不是某个领域某个方面的单项改革，而是关系党和国家事业发展全局的重大战略部署，是一个涉及经济社会发展各领域的复杂系统工程，这是要处理好（　　）的关系。

A.个案研究与普适性原则　　B.整体推进与重点突破

C.解放思想和实事求是　　D.胆子要大和步子要稳

65.（单选题）我国依法治国的根本目的在于（　　）。

A.崇尚宪法和法律在国家政治、经济和社会生活中的权威

B.保证人民充分行使当家作主的权利，维护人民当家作主的地位

C.确保国家各项事业有法可依

D.形成人人学法、懂法、守法、护法的良好风尚

66.（单选题）新的征程上，开创国防和军队现代化新局面，必须全面推进政治建军、改革强军、科技强军、人才强军、依法治军。以下对“五军”理解正确的是（　　）。

①改革是决定人民军队发展壮大、制胜未来的关键一招

②科技是核心战斗力，是军事发展中最活跃、最具革命性的因素

③人才强军是人民军队的立军之本

④依法治军是我们党建军治军基本方式

A.①②④　　B.①②③　　C.①③④　　D.②③④

67.（单选题）人民政协工作要聚焦党和国家中心任务，围绕（　　）两大主题，把政协民主贯穿政治协商、民主监督、参政议政全过程。

A.团结和民主　　B.联合和民主

C.团结和联合　　D.团结和发展

68.（单选题）中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾发生了变化，下列选项不能反映现阶段我国社会主要矛盾的是（　　）。

A.我国积极顺应经济全球化　　B.经济适用房和廉租房有待增加

C.农村基础教育设施不完善　　D.优质教育资源的推广有待提高

69.（单选题）“十个明确”是习近平新时代中国特色社会主义思想的核心内容，每一个“明确”都是具有原创性的思想观点，集中反映着我们党对（　　）在当今时代的理论思考和理

论贡献。

A.科学社会主义　　B.共产主义

C.马克思主义哲学　　D.中国特色社会主义

70.（单选题）我们要实现中国特色社会主义伟大旗帜，坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。对此，下列题目正确的是（　　）。

A.加强中国特色社会主义理论体系的学习——文化自信

B.不断学习并积极宣传中国制度的优越性——理论自信

C.向周围人宣讲改革开放政策及伟大成就——道路自信

D.争当好新时代文化的传播者、践行者——制度自信

71.（单选题）关于我国改革开放的说法，下列说法错误的是（　　）。

A.我国改革开放等同于经济体制的改革

B.人民群众是推动改革开放的力量源泉

C.改革开放只有进行时，没有完成时

D.改革开放是决定当代中国命运的关键一招

72.（单选题）中国式现代化代表人类文明进步的发展方向，展现了不同于西方现代化模式的新产物，是一种全新的人类文明形态。中国式现代化（　　）。

A.是我国发展新的历史方位

B.拓展了发展中国家走向现代化的途径

C.从根本上改变了中国社会的发展方向

D.为世界各国实现现代化提供了最佳方案

73.（单选题）构建统筹各领域安全的新安全格局，必须把维护（　　）作为应对各领域安全风险挑战的首要任务。

A.政治安全　　B.社会安全　　C.经济安全　　D.军事安全

74.（单选题）下列属于践行“协调发展”理念的是（　　）。

A.推进以人为核心的新型城镇化建设

B.发展网络经济，实施国家大数据战略

C.让发展成果更多更公平惠及全体人民

D.加强国际交流与合作，培育竞争新优势

75.（单选题）高质量发展是党的二十大报告部署的“全面建设社会主义现代化国家的首要任务”，是中国式现代化的一项本质要求，对此下列错误的是（　　）。

A.发展是党执政兴国的第一要务

B.推动高质量发展是我国经济发展的鲜明主题

C.没有坚实的物质技术基础，就不可能全面建成社会主义现代化强国

D.全面建设社会主义现代化国家，强调质的飞跃，不再重视量的积累

76.（单选题）从2020年到2035年，在全面建成小康社会的基础上，再奋斗十五年，（　　）。

A.基本实现社会主义现代化　　B.完成社会主义初级阶段建设

C.全面建成小康社会　　D.基本实现共产主义

77.（单选题）中国梦归根到底是（　　），必须紧紧依靠人民来实现，必须不断为人民造福。

A.人民的梦　　B.国家的梦　　C.民族的梦　　D.世界的梦

78.（单选题）改革开放以来，我们党全部理论和实践的主题是坚持和发展（　　）。

A.社会主义革命　　B.中华民族伟大复兴

C.社会主义建设　　D.中国特色社会主义

79.（单选题）中国特色社会主义制度是一个严密完整的科学制度体系，起四梁八柱作用的是根本制度、基本制度、重要制度，其中具有统领地位的是（　　）制度。

A.党的领导　　B.人民民主专政

C.全面依法治国　　D.人民代表大会

80.（单选题）在新时代，我国要弘扬和培育民族精神，建设文化强国，就要培育和践行社会主义核心价值观。社会主义核心价值观体现在个人层面的价值取向是（　　）。

A.富强、民主、文明、和谐　　B.自由、平等、公正、法治

C.爱国、敬业、诚信、友善　　D.勤劳、勇敢、善良、友爱

81.（单选题）近年来，网络直播业花钱买流量、偷逃税款等不和谐现象频发，引发社会强烈反响。因此，国家发展改革委、网信办、市场监管总局等部门出台了涉及平台、内容、打赏等多个环节的规定和规范要求，对网络直播进行全方位的监管。对此认识全面准确的是（　　）。

A.引导文化市场的健康发展离不开国家的科学监管

B.核心价值观决定我国文化的前进方向和发展道路

C.消除文化市场的自发性和传媒的商业性迫在眉睫

D.文化市场乱象源于市场的竞争性与传媒的商业性

82.（单选题）为大力弘扬中医药文化，国家中医药管理局等八部门联合印发了《“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案》，提出“加大中医药文化活动和产品供给”等12项重点任务。这彰显了（　　）。

A.道路自信　　B.理论自信　　C.制度自信　　D.文化自信

83.（单选题）如今，红色课堂、红色故事会、红色文物展示、“红色家谱”编修、红色人物宣传系列活动让红色基因融入民族血脉，化为实际行动，助力新时代发展。传承红色基因（　　）。

A.旨在激发居民文化消费，带动文化产业发展

B.有利于促进各民族交流融合，加强民族团结

C.能彻底消除腐朽文化、落后文化产生的土壤

D.有助于引导人们树立正确的历史观、价值观

84.（单选题）2023年的开年“打虎”，比以往来得更猛烈一些。2023年前三个月，全国已有10个大老虎落马：1月落马3虎，2月落马4虎，3月落马3虎。下列对此认识不正确的是（　　）。

A.我国已全面实现依法治国　　B.反腐败是最彻底的自我革命

C.权力必须关进制度的笼子　　D.党的自我革命永远在路上

85.（单选题）宋代官员陈璠曾写下诗篇："积玉堆金官又崇，祸来倏忽变成空。五年荣贵今何在，不异南柯一梦中。"这首诗启示当今党员干部要（　　）。

A.坚持吃苦在前、享受在后　　B.坚持公私分明、先公后私

C.坚持艰苦朴素、勤俭节约　　D.坚持清正廉洁、崇廉拒腐

86.（单选题）都江堰设计巧妙，成效卓著，是闻名世界的水利工程，在两千多年中持续使用，体现的中国精神内涵是（　　）。

A.伟大奋斗精神　　B.伟大团结精神

C.伟大创造精神　　D.伟大梦想精神

87.（单选题）华为技术有限公司怀揣星际航行的憧憬，在研发"问界车"的过程中，催生了运用以太阳反射光压为动力的太阳帆的构想。华为技术有限公司此举主要是贯彻了（　　）的发展理念。

A.共享发展　　B.绿色发展　　C.开放发展　　D.协调发展

88.（单选题）"银发经济"又称老年产业、老龄产业，指的是随着社会的老龄化而产生的专门为老年人消费服务的产业。近年来，中国"银发经济"市场规模保持连年增长态势。关于我国"银发经济"蓬勃发展的驱动因素，下列分析有误的是（　　）。

A.老年人对精神文化、康复护理、医疗保健等需求的增长

B.国务院发布养老服务相关规划，提出大力发展"银发经济"

C.养老机构服务水平不高，养老产品种类和内容相对匮乏

D.国家不断优化产业结构，引导银发产业有序健康地发展

89.（单选题）为贯彻好习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大报告提出新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略。在十四条基本方略中，坚持新发展理念，讲的是（　　）。

A.发展导向问题　　B.发展目的问题

C.发展动力问题　　D.党的自身建设问题

90.（单选题）（　　）是习近平总书记倡导的两岸关系和平发展理念，丰富了做台湾人民工作的思想内涵。

A.“两岸一家亲”　　B.“和平统一”

C.“九二共识”　　D.“一国两制”

91.（单选题）习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义是（　　）。

A.实现中华民族的伟大复兴　　B.坚持和发展中国特色社会主义

C.促进人类和平进步发展　　D.实现党的指导思想与时俱进

92.（单选题）新时代中国特色社会主义思想，明确坚持和发展中国特色社会主义，（　　）是实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴。

A.总目标　　B.最终目标　　C.总任务　　D.最终任务

93.（单选题）（　　）是我们党领导人民治理国家的基本方略。

A.依法治国　　B.文明执法

C.尊重人权　　D.坚持党的领导

94.（单选题）我国国家治理体系和治理能力是中国特色社会主义（　　）及其执行能力的体现。

A.理论　　B.道路　　C.制度　　D.文化

95.（单选题）习近平总书记指出："坚持不忘初心、继续前进，就要坚信党的根基在人民、党的力量在人民，坚持一切为了人民、一切依靠人民，充分发挥广大人民群众积极性、主动性、创造性，不断把为人民造福事业推向前进。"这表明中国共产党（　　）。

A.依法治国，依法执政　　B.立党为公，执政为民

C.在不断地加强自身作风建设　　D.把保障民生作为执政第一要务

96.（单选题）党的十八大以来，我国"打老虎，拍苍蝇"的反腐工作不断推进，被查的干部受到了法律的严惩，这表明（　　）。

A.民主与专政根本对立　　B.国家具有专政的功能

C.中国特色法律体系已完备　　D.反腐败是我国当前的工作重心

97.（单选题）近年来，中央档案馆陆续公布了一些受审日本侵华战犯的亲笔供词，包括内容提要、笔供原文和译文等。从文化角度看，这表明（　　）。

A.爱国主义是中华传统文化的核心

B.政治反映文化并对文化产生反作用

C.通过文化载体，人们在潜移默化中获得正确的价值取向

D.这些活动的举办有利于引导人们反对霸权强权，维护和平秩序

98.（单选题）2017年4月，中国第一艘国产航母001A型在大连造船厂正式下水。我国一跃成为全球屈指可数的几个能够独立自主建造航母的国家。某班就国防科技提升的必要性问题展开讨论。下列选项最符合这一主题的是（　　）。

A.当前国际竞争的实质是综合国力的较量

B.国家利益是国际关系的决定性因素

C.我国维护自身利益时兼顾他国合理关切

D.各国都奉行独立自主的和平外交政策

99.（单选题）实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴中国梦，科学的发展理念和发展战略，必须牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。下列选项对其阐述正确的是（　　）。

A.绿色是引领新常态的根本之策和永续发展的必要条件

B.协调是持续健康发展的内在需求，共享是引领发展的第一动力

C.创新是中国特色社会主义的本质要求，开放是国家繁荣昌盛发展的必由之路

D.面对经济社会发展的新趋势、新机遇和新矛盾、新挑战，创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念是“十三五”的核心思想

100.（单选题）中国共产党第十九次全国代表大会一致同意，把（　　）写入党章，将其与

马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观等一道确立为党的行动指南。

A.中国特色社会主义理论体系

B.邓小平理论

C.习近平新时代中国特色社会主义思想

D.科学发展观

101.（单选题）党的十八大以来，以习近平同志为主要代表的中国共产党人，顺应时代发展，从理论和实践结合上，系统回答了新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义这个重大时代课题，创立了（　　）。

A.习近平新时代中国特色社会主义理论

B.习近平新时代中国特色社会主义思想

C.新时代中国特色社会主义思想

D.新时代中国特色社会主义理论

102.（单选题）坚持四项基本原则，核心是坚持（　　）。

A.中国共产党的领导　　B.马列主义、毛泽东思想

C.社会主义道路　　D.人民民主专政

103.（多选题）端午假期，河南卫视特别节目《端午奇妙游》火爆全网。其中，演绎水下飞天的舞蹈《洛神水赋》精彩再现了曹植名篇《洛神赋》，不少观众直呼“爱了”，微博相关话题阅读量达到35亿，48小时内热搜上榜19次，视频播放量超过1亿。这种现象表明（　　）。

A.文化自信在历史传承中坚定　　B.文化血脉在交融创新中延续

C.传统文化既是民族的又是世界的　　D.文化创作要满足当代观众审美需求

104.（多选题）习近平新时代中国特色社会主义思想从理论和实践的结合上科学回答了（　　）等重大时代课题，以崭新的思想内容研究发展了马克思主义，形成了完整的科学体系。

A.新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义，怎样坚持和发展中国特色社会主义

B.建设什么样的社会主义现代化强国，怎样建设社会主义现代化强国

C.建设什么样的长期执政的马克思主义政党，怎样建设长期执政的马克思主义政党

D.什么是社会主义，怎样建设社会主义和建设什么样的党，怎样建设党

105.（多选题）塞罕坝精神是中国共产党精神谱系的组成部分，包括（　　）。

A.牢记使命　　B.艰苦创业　　C.爱岗奉献　　D.绿色发展

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

第三章 管理

第一节 管理学概述

1.（单选题）作为一个管理者，当他所处的层次越高，面临的问题越复杂，越无先例可循，就越需要具备（　　）。

A.领导技能　　B.组织技能　　C.概念技能　　D.人事技能

2.（单选题）“自己喜欢说谎，就认为别人也总是在骗自己”，心理学家称这种心理现象为（　　）。

A.定型效应　　B.反衬效应　　C.投射效应　　D.从众效应

3.（单选题）美国学者罗伯特·卡茨将领导者应具备的技能分为三类，即概念技能、人际技能及（　　）。

A.决策技能　　B.判断技能　　C.沟通技能　　D.技术技能

4.（单选题）下列哪一种说法不能反映群众参与决策的情况？（　　）

A.一个好汉三个帮　　B.众人划桨开大船

C.三个和尚没水喝　　D.十根筷子折不断

5.（单选题）某企业开发一新产品准备投放市场，已知在市场需求好的情况下，可获利900万元；在市场需求不好的情况下，损失800万元。因为是新产品，市场需求的好与坏的概率无从得知，这种决策类型是（　　）。

A.确定型决策　　B.不确定型决策　　C.风险型决策　　D.危机决策

6.（单选题）心理局限造成的认知偏差对决策过程有很大影响，“情人眼里出西施”“一俊遮百丑”就是（　　）的典型反映。

A.晕轮效应　　B.首因效应　　C.近因效应　　D.从众效应

7.（单选题）科技公司重视员工的内在激励，该公司将管理重点从物质因素转向工作环境，包括提供舒适的办公设施、鼓励团队协作和开放沟通的文化氛围、鼓励员工参与决策，以及提供丰富的学习和发展资源等。该公司的管理策略符合（　　）。

A.经济人假设　　B.社会人假设

C.自我实现人假设　　D.复杂人假设

8.（单选题）管理的（　　）强调的是管理的实践性，管理者必须因地制宜地将管理知识与具体管理活动相结合，同时还要有灵活的技巧。

A.动态性　　B.主动性　　C.科学性　　D.艺术性

9.（单选题）管理职能是管理系统所具有的职责和功能。在管理职能中，（　　）是管理的核心职能。

A.计划职能　　B.组织职能　　C.控制职能　　D.领导职能

10.（单选题）关于管理层次的副作用。下列错误的是（　　）。

A.管理层次与管理幅度之间存在正比例关系

B.随着层次和管理者人数的增多，控制活动会更加困难

C.随着管理层次的增加，沟通的难度和复杂性也将增大

D.层次多意味着费用也多

11.（单选题）按照决策主体的决策依据，可以把决策划分为（　　）。

A.确定型决策、风险型决策和不确定型决策

B.程序性决策和非程序性决策

C.个人决策和集体决策

D.经验决策和科学决策

12.（单选题）在西方管理学思想发展历程当中，美国麻省理工学院教授道格拉斯·麦格雷格在1957年首次提出了X-Y理论，这是管理学当中关于人性的假设理论，下列关于X-Y理论表述正确的是（　　）。

A.Y理论认为，人是为了满足基本的生理需要和安全需要，会选择在经济上获得最大利益的事情去完成

B.Y理论类似于中国先秦儒家的集大成者荀子所提出的性善论

C.X理论认为人们满足于平平稳稳地完成工作，不喜欢有压迫感的工作氛围，因此管理者的重要任务就是创造一个使人得以发挥才能的宽松的工作环境

D.X理论认为，大多数人生性都是懒惰的，会尽可能逃避工作

13.（单选题）主要依赖以理服人，以身作则的领导作风，把权力定位于群体的领导者属于（　　）。

A.民主式领导者　　B.专制式领导者

C.放任式领导者　　D.集权式领导者

14.（单选题）亚当斯的公平理论比较的是（　　）。

A.员工对投入、产出的自我知觉　　B.员工对投入、产出的客观测量结果

C.其他人员对投入、产出的评价　　D.管理人员对员工投入、产出的评价

15.（单选题）某煤矿公司筛选出11项技术难题，面向全体职工公开发布“悬赏令”：每解决一项难题奖励10000元。职工李师傅认为自己解决某项难题的可能性很大，因而积极性很高。依照期望理论，10000元的奖励属于（　　）。

A.概率　　B.效价　　C.激励力　　D.期望值

16.（多选题）美国心理学家赫兹伯格1959年提出双因素理论，该理论认为引起人们工作动机的因素主要有两个：一是保健因素，二是激励因素。下列属于激励因素的有（　　）。

A.优厚的工资待遇　　B.良好的工作环境

C.工作本身的成就感　　D.个人发展机会

17.（多选题）下列关于强化理论说法，正确的有（　　）。

A.人的行为是对其所获刺激的函数

B.正强化是奖励符合组织目标的行为，以使这些行为得到进一步加强，从而有利于组织目标的事项

C.负强化是惩罚不符合组织目标的行为，以使这些行为减弱直至消失，从而保证组织目标的实现不受干扰

D.人的行为受内心活动影响

18.（多选题）管理者在组织中所扮演的人际角色有（　　）。

A.代表人角色　　B.领导人角色

C.联络员角色　　D.监督者角色

19.（多选题）下列关于马斯洛需求层次理论的叙述，正确的是（　　）。

A.每个人都有五个层次的需求，每个需求层次都必须得到充分的满足，才能使下一层次的需求占据主导地位

B.五种需求像阶梯一样从低到高，按层次逐级递升，其次序是完全固定的

C.生理需求、安全需求和社交需求被认为是低层次需求，尊重需求和自我实现需求被认为是高层次需求

D.较低层次需求的满足主要来源于外部因素，较高层次需求的满足来源于内部因素

20.（多选题）微观经济的建立是以一定的假设条件作为前提的，微观经济的前提性假设是“经济人”假定。下列关于经济人假定表述正确的是（　　）。

A.亚当·斯密在《道德情操论》中提出了“经济人”

B.经济人假定人思考和行为都是目标理性的

C.经济人假定每一个从事经济活动的人的目的都是追求自身利益的最大化

D.经济人与社会人是两个相同的概念

第二节 行政管理

1.（单选题）维持国家内部社会秩序、镇压叛国和危害社会安全的活动、保障人民的政治权利和生命财产安全属于政府的（　　）。

A.经济职能　　B.社会职能　　C.政治职能　　D.文化职能

2.（单选题）下列属于行政系统内部监督的是（　　）。

A.人大的监督　　B.大众传媒的监督

C.政协的监督　　D.上级政府的监督

3.（单选题）我国促进公平就业、保障就业，体现了政府的哪项职能？（　　）

A.政治职能　　B.文化职能　　C.社会职能　　D.经济职能

4.（单选题）我国行政系统内部的一般监督不包括（　　）。

A.上级对下级的监督　　B.司法监督

C.下级对上级的监督　　D.职能监督

5.（单选题）近年来，某市按照“支持特殊教育”“办好特殊教育”发展战略，抓住国家改革试验区建设机遇，重点开展随班就读实验，把新一轮改革发展聚焦于优质融合，构建特教与普教融合发展机制，着力提高随班就读质量，促进残疾学生从“有学上”走向“上好学”。以上案例体现了该市政府积极履行（　　）。

A.政治职能　　B.经济职能

C.文化职能　　D.社会公共服务职能

6.（单选题）公共危机中黄色预警标识对应的是（　　）。

A.一级事件　　B.二级事件　　C.三级事件　　D.四级事件

7.（单选题）某县发生泥石流后，当地政府紧急启动应急响应，统筹交通、医疗、通信、消防、食品等各个方面的力量和资源，确保这些资源能够迅速有效地投入抢险救灾中。这主要体现了公共危机管理中的（　　）。

A.协同性原则　　B.合理性原则　　C.时间性原则　　D.科学性原则

8.（单选题）“群雁高飞头雁领”体现了（　　）的领导方式。

A.示范型　　B.命令型　　C.说服型　　D.授权型

9.（单选题）下列属于派出机关的是（　　）。

A.街道办事处　　B.居民委员会和村民委员会

C.税务所　　D.驻京办

10.（单选题）在一个国家和社会中，存在着大量的纯公共产品和准公共产品，下列属于纯公共产品的是（　　）。

A.公路　　B.公园　　C.国防　　D.教育

11.（单选题）某领导者在工作过程中比较民主、宽容、平易近人，强调建立领导者与部属之间互相尊重、互相信任的关系，倾听下级意见和关心下级。这种领导方式属于（　　）行政领导方式。

A.重事式　　B.重人式　　C.人事并重式　　D.专断式

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

12.（单选题）关于行政沟通的类型，下列说法不正确的是（　　）。

A.按沟通渠道划分，有正式沟通和非正式沟通

B.按信息流向划分，有下行沟通、上行沟通和平行沟通

C.按沟通的路线划分，有直接沟通和间接沟通

D.按沟通的路线划分，有单向沟通和双向沟通

13.（单选题）行政决策和非行政决策相比（　　）。

A.只对行政部门发生作用　　B.以国家权力为依靠

C.决策等级较高　　D.没有强制性

14.（单选题）单位某部门的主管领导陈某平时经常采用劝告、商量、建议等易于和下属双向沟通的方式，使自己的领导意志得以贯彻落实。陈某的领导方式类型是（　　）。

A.强制式　　B.说服式　　C.激励式　　D.示范式

15.（单选题）（　　）是行政协调中最常见的行政协调方法。

A.会议协调　　B.协商协调　　C.强制协调　　D.信息协调

16.（多选题）下列属于准公共物品的是（　　）。

A.图书馆　　B.教育　　C.法律　　D.自来水

17.（多选题）政治职能也称为统治职能，下列属于我国政府的政治职能的有（　　）。

A.外交职能　　B.市场监督职能

C.治安职能　　D.军事保卫职能

18.（多选题）下列行政组织的类型对应正确的有（　　）。

A.市人民政府——领导机关

B.居委会——辅助机关

C.经济开发区管理委员会——派出机构

D.农业局——职能机关

19.（多选题）某地方政府投巨资建设大型国际机场，但机场投入使用后不久即因巨额亏损而被迫关闭。导致这一结果的决策方面的原因可能有（　　）。

A.领导“拍脑袋”做出的机场建设的决定

B.决策手段的技术性不足

C.机场建设方案未经集体讨论

D.当地地理环境恶劣，不宜建设航空服务设施

20.（多选题）下列属于行政系统外部监督的是（　　）。

A.国家司法机关的监督　　B.社会与人民的监督

C.审计部门的监督　　D.人民政协的监督

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

第四章 公文

第一节 公文概述

1.（单选题）下列关于公文分类的说法正确的是（　　）。

A.《党政机关公文处理工作条例》按适用范围将公文分为17种

B.按公文的来源可分为收文和发文两种

C.按涉及机密的程度，保密公文分为绝密件、秘密件、普通件

D.按办文时限要求，分为紧急件、加急件、平件

2.（单选题）根据内容涉及国家秘密的程度，（　　）是指含有重要的国家秘密，泄露会使国家的安全与利益遭受到严重损害的文件。

A.绝密文件　　B.机密文件　　C.秘密文件　　D.内部文件

3.（单选题）下列关于公文的说法，错误的是（　　）。

A.公文作为处理公务的专门文书，具有依据和凭证的作用

B.公文的作者可以是法定的社会组织，也可以是起草公文初稿的秘书

C.涉密公文应当根据涉密程度分别标注“绝密”“机密”“秘密”和保密期限

D.公文涉及的事实以及所引用的材料和数据，都必须真实可靠，不得有任何虚假和错漏

4.（单选题）按照广义的公文定义，下列属于事务文书的是（　　）。

A.通知　　B.简报　　C.决定　　D.批复

5.（单选题）按照公文的紧急程度分类，（　　）是指内容重要并紧急，需打破工作常规优

先迅速传递处理的公文。

A.加急件　　B.平急件　　C.特提件　　D.特急件

6.（单选题）关于公文的法定权威性说法正确的是（　　）。

A.不同级别机关公文的权威性大小相同

B.公文的权威性源自发文机关的法定权威性

C.公文的权威性存在于任何时间和空间范围内

D.公文对受文对象行为的约束力是一致的

7.（单选题）党政领导机关所发出的每一项指示，每一项决定，要求所属机关认真贯彻、坚决执行，即使是一份通知，同样要求地方收文机关阅知和办理。下级机关的一份报告、一份请示，也同样要求上级领导机关阅知和批复等。这说明公文（　　）。

A.有法定的权威　　B.有法定的作者

C.有规范的体式　　D.有特定的效用

8.（单选题）维护文件的高度严密性是指（　　）。

A.公文的保密性　　B.公文语言结构严密

C.公文行文程序的严密　　D.施行办法的严密

9.（单选题）（　　）是规范性公文正本的一种特殊形式，常用于发文机关认为因时间紧迫致使公文中的有关内容可能存在不够详细周密等缺欠，短时间之后可能将予修订的情况。

A.副本　　B.修订本　　C.试行本　　D.暂行本

10.（单选题）公文的作者是（　　）。

A.审核人　　B.签发人　　C.发文机关　　D.撰写人

11.（单选题）依据不同的标准，我们可以从不同角度对公文分类。下列说法不正确的是（　　）。

A.按发文机关的行文方向划分，可分为上行文、下行文、平行文

B.根据公文处理时限的要求划分，可分为平件、加急件、特急件、特提件

C.根据处理方式，可将收到的公文分为阅件、办件两类

D.根据形成和使用的公务活动领域划分，通常分为通用公文和专用公文

12.（单选题）公文是收发有序的，无论是收文还是发文都必须遵循一定的流程，这体现的是公文具有（　　）。

A.法定性　　B.规范性　　C.程序性　　D.时效性

13.（单选题）各级党政机关（　　）主管本机关的公文处理工作，并对下级机关的公文处理工作进行业务指导和督促检查。

A.人事部门　　B.办公厅（室）　　C.秘书处　　D.档案室

14.（单选题）公文按照其形成和使用过程可以分为不同的文稿和文本。下列关于公文稿本说法正确的是（　　）。

A.草稿具备正式公文效用

B.试行本是公文正本的特殊形式，自发布之日起永久有效

C.定稿也称签发稿，是制作公文正本的标准依据

D.正本是定稿的内容经适当修改后，按正规格式印刷的正式文本

15.（单选题）条例、规定、决定、办法、实施细则属于公文中的（　　）。

A.公布性文件　　B.规范性文件

C.行政性文件　　D.商洽性文件

16.（多选题）下列选项中，属于公文用语特点和要求的是（　　）。

A.庄重　　B.简明　　C.朴实　　D.准确

17.（多选题）公文的表达方式主要包括（　　）。

A.叙述　　B.议论　　C.说明　　D.抒情

18.（多选题）公文分类是按照一定的模式，对文件进行划分。按照党政机关公文性质和作用，可以将其划分为（　　）等。

A.指挥性公文　　B.报请性公文

C.知照性公文　　D.记录性公文

19.（多选题）下列体现了公文作者的法定性的有（　　）。

A.任何公文都不是永久有效的　　B.公文的法定作者为机关的名义

C.公文的读者是特定　　D.制发公文的是组织，而非个人

20.（多选题）公文的主要作用除了“指导工作，传达意图”；“联系工作，交流情况”外，还包括（　　）。

A.提炼工作，树立典型　　B.调查研究，分析原因

C.请示工作，答复问题　　D.总结工作，推广经验

21.（单选题）下列关于联合行文的说法，错误的是（　　）。

A.本机关职权范围内的问题，可以联合行文

B.同级不相隶属的机关之间可以联合行文

C.党政机关与其他同级机关必要时可以联合行文

D.联合行文的内容必须涉及两个或两个以上机关的职权范围

22.（单选题）在公文中，下列有关联合行文要注意的问题错误的是（　　）。

A.行文的各机关，部门必须同级

B.联合行文应当确有必要，而且单位宜多

C.联合行文中对于共同执行有关方针，加强事务非常有利

D.几个平行机关或部门联合行文，应将相对应的各机关都列为主送机关

23.（单选题）甲机关拟定某涉密公文并确定其密级，已知乙机关为甲机关的上级机关。则有权变更该公文密级的机关是（　　）。

A.甲机关和乙机关共同决定　　B.只能是甲机关决定

C.只能是乙机关决定　　D.甲机关或乙机关决定

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

24.（单选题）（　　）多用于为加快文件的传递的上行文或部分不容许作任何变通和发挥的下行文。

A.直达行文　　B.逐级行文　　C.越级行文　　D.多级行文

25.（单选题）以下有关向上级机关行文的规则，不正确的是（　　）。

A.原则上主送一个上级机关，根据需要同时抄送相关上级机关和同级机关，不抄送下级机关

B.下级机关的请示事项，如需以本机关名义向上级机关请示，应当原文转报上级机关

C.请示应当一文一事，不得在报告等非请示性公文中夹带请示事项

D.受双重领导的机关向一个上级机关行文，必要时抄送另一个上级机关

26.（单选题）公文的行文规则，是关于公文制发的基本原则和基本方法的概括和总结。下列关于公文行文规则的说法中，错误的是（　　）。

A.属于部门职权范围内的事项应当直接报送上级主管部门

B.恪守隶属关系，一般不越级行文

C.明晰发文权限，向适宜的对象行文

D.不能以机关单位名义向领导个人行文

27.（单选题）某省直部门单位起草的《关于XXX会议精神和贯彻落实意见的报告》中有“拟提请省政府建立工作协调机制”的表述。根据公文处理工作相关要求，该做法错在（　　）。

A.涉及多个部门职权范围　　B.未提出倾向性意见就上报

C.报告中夹带请示事项　　D.主送单位表述不规范

28.（单选题）联合制发公文时，其作者应该是（　　）的机关。

A.上级　　B.下级　　C.同级　　D.隶属

29.（单选题）下列行文方式中，不符合上行文行文规定的是（　　）。

A.逐级行文　　B.多级行文　　C.越级行文　　D.直达行文

30.（单选题）下列关于行文规则的说法，错误的是（　　）。

A.受双重领导的机关向一个上级机关行文，应当同时抄送另一个上级机关

B.上级机关向受双重领导的下级机关行文，必要时抄送该下级机关的另一个上级机关

C.党委、政府的部门依据职权可以相互行文。部门内设机构除办公厅（室）外不得对外正式行文

D.向下级机关行文，主送受理机关，根据需要抄送相关机关。重要行文应当同时抄送发文机关的直接上级机关

31.（单选题）如公文的同一级别抄送机关有多个，下列排列次序正确的是（　　）。

A.党委、政府、军事机关　　B.军事机关、党委、政府

C.政府、党委、军事机关　　D.党委、军事机关、政府

32.（单选题）公文在制发过程中要体现一定的行文关系，下列机关中具有指导与被指导关系的是（　　）。

A.国家财政部和××省财政厅　　B.××省人民政府和××省公安厅

C.××市教育局和××县人民政府　　D.××市交通运输局和××县统计局

33.（单选题）下列情况不可以越级行文的是（　　）。

A.对直接上级机关的控告、揭发、检举等

B.对间接上级机关直接交办事项的询问作出的答复等

C.与直接上级机关联系过一次，由于直接上级机关职能发生转移未能按时办理相关事宜

D.下级机关遇到突发性的紧急情况，如战争、暴乱、重大事故、重大灾害等，逐级上报将延误时间，可能造成更大损失时

34.（单选题）下列关于公文行文规范的描述，错误的是（　　）。

A.党、政在职权范围内向下行文　　B.涉及多个部门，必须联合行文

C.受双重领导时，必要时需抄送　　D.抄送机关可多个，也可以没有

35.（多选题）平行文是指同级机关或者不相隶属的，没有领导与指导关系的机关、部门、单位之间的一种行文，下列部门之间可用平行文的是（　　）。

A.南昌市政府，江西省政府　　B.江西省政府，上海市政府

C.江西省公安厅，抚州市公安局　　D.云南省政府，广西壮族自治区政府

36.（多选题）下列关于行文规则的说法，正确的有（　　）。

A.公文行文一般不得越级行文

B.属于部门职权范围的事项应当直接报送上级主管部门

C.涉及多个部门职权范围内的事务，部门之间未协商一致的，不得向下级行文

D.请示可以一文多事

37.（多选题）越级行文是一种非正常的行文方式。下列属于越级行文的适用情形有（　　）。

A.对直接上级机关或领导进行检举

B.遇到重大自然灾害

C.重大问题经多次请示直接上级，长期未得到解决

D.询问无需经过直接上级的工作问题

38.（多选题）下列有关公文行文规范的描述，不正确的是（　　）。

A.行文应注重针对性和可操作性

B.行文关系根据业务关系和职权范围确定

C.原则上单一主送，根据需要转发下级机关

D.请示应当一文一事

39.（多选题）下列单位之间可以联合行文的是（　　）。

A.政府与同级党委和军队机关　　B.上级政府部门与下一级政府

C.同级党的机关　　D.政府部门与同级人民团体

40.（多选题）下列公文需要抄送的有（　　）。

A.X县人民政府就辖区内森林火灾越级向XX省人民政府制发报告

B.X市人民政府就成立市全国土壤普查工作领导小组下发普发性通知

C.X市人民政府就辖区内突发重大交通事故向X县人民政府制发决定

D.X省人民政府批复X市人民政府有关数字经济建设的请示并要求其他市（州）人民政府也参照此批复精神办理

41.（单选题）以下公文标题文种使用正确的是（　　）。

A.《浙江省语言文字工作委员会办公室关于开展<2024中国诗词大会>浙江赛区选手选拔工作的通告》

B.《广东省政府办公厅关于2022年第二季度全省政务新媒体检查抽查情况的通报》

C.《福建省自然资源厅关于进一步加强自然岸线保护管理的决定》

D.《江西省人民政府关于长江干流江西段河道采砂禁采区和禁采期的通知》

42.（单选题）适用于向国内外宣布重要事项或者法定事项的公文文种是（　　）。

A.决议　　B.公告　　C.通告　　D.命令（令）

43.（单选题）下列“请示”的结束语得体的是（　　）。

A.事件紧急，请尽快批复　　B.妥否，请批示

C.以上请示如有问题，请来函通知　　D.事项紧急，三日内务必答复

44.（单选题）以下内容可以用“通报”行文的是（　　）。

A.国务院提请审议批准《马拉喀什条约》

B.国务院办公厅关于2023年部分节假日的安排

C.河北省人民政府关于XX等同志的任免

D.石家庄市政府公布全市2022年度安全生产目标管理考核结果

45.（单选题）中共中央办公厅印发《国家信息化发展战略纲要》，如以公文要求各地区认真贯彻执行，该公文种类为（　　）。

A.通告　　B.公告　　C.通报　　D.通知

46.（单选题）用于奖惩的命令、决定和通报作用接近，但层次规格不同，其中层次最高的是（　　）。

A.命令　　B.表彰性决定　　C.通报　　D.处分性决定

47.（单选题）下面关于“公告”使用，说法正确的是（　　）。

A.上级机关批转下级机关的公文　　B.国家领导人职务的变更、任免

C.表彰先进集体和个人，树立典型　　D.企业在报刊上宣传产品质量

48.（单选题）D市人民政府拟发文同意D市交通运输局呈报的《G港总体规划》，宜使用的公文文种是（　　）。

A.意见　　B.批复　　C.函　　D.决议

49.（单选题）关于请示与报告，下列说法错误的是（　　）。

A.请示都是事前行文，报告都是事后行文

B.请示是为解决自身的某一具体事项，报告是为了向上级汇报工作、反映情况

C.报告和请示都有标注签发人的要求

D.报告和请示行文方向一致

50.（单选题）函，在公务活动领域上属于（　　），在文种上属于（　　）。

A.专用公文；陈述呈请性文件　　B.通用公文；规范性文件

C.专用公文；商洽性文件　　D.通用公文；商洽性文件

51.（单选题）因对市区道路改造需要断道施工，应使用（　　）行文向市民告知。

A.通告　　B.通知　　C.公告　　D.决定

52.（单选题）小赵在某单位人事部门工作，按照上级指示对今年市场营销部门成绩最佳者进行表扬并予以奖励。他发的公文类型与下列哪种公文类型相同？（　　）

A.《国务院关于废止部分行政法规的决定》

B.《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》

C.《关于强化反垄断深入推进公平竞争政策实施的意见》

D.《国家税务总局关于纳税信用评价与修复有关事项的公告》

53.（单选题）下列公文一般不用于表彰先进集体和个人的是（　　）。

A.公报　　B.决定　　C.命令　　D.通报

54.（单选题）假定四川省人民政府就《成都市环境保护条例（草案）的议案》要提请审议，行文时其主送机关为（　　）。

A.国务院　　B.生态环境部

C.四川省生态环境厅　　D.四川省人民代表大会常务委员会

55.（单选题）下列关于公文决议的说法，正确的是（　　）。

A.决议可以机关单位的名义制发

B.决议可由领导机关和机关单位领导审定签发

C.决议的用途单一，仅用于批准某项报告或文件

D.决议正文由决议缘由、决议事项和结语三部分构成

56.（多选题）纪要是贯彻落实会议精神、指导工作、解决问题、交流经验的重要工具。纪要的会议概况部分记述的内容有（　　）。

A.会议时间　　B.会议出席人员　　C.会议主要议程　　D.会议经费

57.（多选题）下列公文中可以不写主送机关的有（　　）。

A.批复　　B.公报　　C.函　　D.决议

58.（多选题）下列公文种类可以上行的有（　　）。

A.通告　　B.请示　　C.意见　　D.报告

59.（多选题）通知这一文种适用于（　　）。

A.批转下级机关的公文　　B.转发上级机关和不相隶属机关的公文

C.发布规范性公文　　D.传达事项任免人员

60.（多选题）A市人民政府给市属各区县政府和各级部门发文，可使用公文文种有（　　）。

A.通知　　B.意见　　C.通告　　D.通报

第二节 公文格式规范

1.（单选题）下列关于附件的说法错误的是（　　）。

A.公文的附件与正文一样具有同等效力

B.附件应当另面编排，在版记之后

C.附件之所以作为附件处理，主要是为了阅读上的方便

D.附件顺序号和附件标题应当与附件说明的表述一致

2.（单选题）下列关于公文写作中标题拟写的相关说法正确的一项是（　　）。

A.标题中引用其他公文标题时，所引标题中没有发文机关名称的不需要补出来

B.用“如文”代替标题

C.除发布法规和规章类公文外，一般不加书名号

D.先确定标题，再进行拟稿

3.（单选题）因更改办理方式而发布的通告，语气应比较委婉，正文往往会以（　　）习惯用语结尾。

A.“请予批准”　　B.“敬请谅解”

C.“特此函告”　　D.“请予指示”

4.（单选题）下列属于公文主体部分的是（　　）。

A.附件　　B.签发人　　C.主题词　　D.紧急程度

5.（单选题）为营造有利于科技型中小微企业成长的良好环境，推动创新链产业链资金链人才链深度融合，A县中小企业发展局作为主办单位，拟联合县招商局向县政府起草一份报告，下列说法正确的是（　　）。

A.发文字号使用A县中小企业发展局或A县招商局的都可以

B.发文字号只能使用A县招商局的

C.发文字号只能使用A县中小企业发展局的

D.发文字号同时使用A县中小企业发展局和A县招商局的

6.（单选题）×市人民政府办公室拟印发《×市防汛抗旱应急预案（2024年）》的通知。该公文主送机关排序规范的是（　　）。

A.各县（市、区）人民政府，市直园区管委会，市直有关部门，有关企事业单位

B.市直园区管委会，市直有关部门，各县（市、区）人民政府，有关企事业单位

C.有关企事业单位，市直园区管委会，市直有关部门，各县（市、区）人民政府

D.各县（市、区）人民政府，市直有关部门，市直园区管委会，有关企事业单位

7.（单选题）下列选项中，不属于党政公文特定格式的是（　　）。

A.命令格式　　B.简报格式　　C.纪要格式　　D.信函格式

8.（单选题）公文发文字号编排在（　　）。

A.发文机关标志下空一行，居左空一字　　B.发文机关标志下空二行，居左空一字

C.发文机关标志下空一行，居中排布　　D.发文机关标志下空二行，居中排布

9.（单选题）某公文由工作人员小张于2019年4月15日拟稿，4月16日交相关负责人核稿，4月17日由领导签发，4月18日发文。则该篇公文的成文日期应写（　　）。

A.2019年4月15日　　B.2019年4月16日

C.2019年4月17日　　D.2019年4月18日

10.（单选题）发文字号是发文机关在某一年度内所发各种不同文件总数的顺序编号。某市政府办公厅2023年所发的、排序编为2号的公文，其发文字号的正确写法是（　　）。

A.X政办发〔2023〕2号　　B.X政办发[2023]第2号

C.X政发〔2023〕2号　　D.X政发[2023]2号

11.(单选题)某市农业局准备向辖区内各县农业局下发一份工作通知,签发人可以是(　　)。

A.该局纪委书记　　B.该局副局长

C.该局办公室主任　　D.负责起草文件的业务科科长

12.（单选题）涉密公文是指用于传递和处理高度机密信息的公文，其撰写必须严格遵守相关法律法规，确保信息安全和保密。涉密公文的密级和保密期限一般用（　　），顶格编排在版心左上角第二行。

A.4号黑体字　　B.3号楷体字　　C.2号楷字　　D.3号黑体字

13.（单选题）当一个人担任多种职务时，在公文书写中应当（　　）。

A.各种职务全部列出　　B.只列其中一种即可

C.使用最重要的一种职务，并用全称　　D.只列出与文件内容有关的职务全称

14.（单选题）张强在撰写公文中如需引用市政府公文，引用的方式应当是（　　）。

A.先引发文机关，再引发文字号

B.先引发文字号，再引标题

C.先引标题，再引发文字号

D.先引发文机关，再引发文字号，最后引公文标题

15.（单选题）正文是公文核心成分，正文文中结构层次序数，第一层说法正确的有（　　）。

A.“一、”使用黑体字　　B.“（一）”使用楷体字

C.“1.”使用仿宋体字　　D.“（1）”使用宋体字

16.（单选题）下列说法符合党政机关公文格式要求的是（　　）。

A.如无特殊说明，公文格式各要素一般用4号仿宋体字

B.如无特殊说明，公文中文字的颜色均为红色

C.一般每面排22行，每行排28个字，并撑满版心

D.版面尺寸标准，版心不斜，误差不超过1cm

17.（多选题）某省政府制发的公文正文第一句话为：“你市《关于申请滨州高新技术产业开发区调区的请示》（滨政呈〔2023〕37号）收悉。现批复如下。”关于该公文，表述正确的是（　　）。

A.该公文按照行文方向划分属于下行文

B.该公文正文的引文格式有误

C.该公文发文机关署名为某省人民政府办公厅

D.该公文的文种具有被动性的特点

18.（多选题）公文的核心部分是主体，要体现公文中实质性的内容，下列各项中属于公文主体部分要素的是（　　）。

A.附件　　B.附注　　C.主送机关　　D.抄送机关

19.（多选题）附件是公文正文内容的组成部分，起说明、解释、补充、证实、参考作用，下列关于附件的说法，正确的有（　　）。

A.附件与正文具有同等效力　　B.附件与公文正文一起装订

C.附件不应另面排版　　D.附件名称后不加标点符号

20.（多选题）下列关于公文标题的说法，正确的有（　　）。

A.除法规、规章名称加书名号外，一般不用加标点符号

B.排列应当使用梯形或菱形

C.一般使用3号小标宋体字

D.由发文机关、发文事由、公文种类组成

第三节 公文处理工作

1.（单选题）下列不属于需要被清退公文的是（　　）。

A.不具备归档和保存价值的公文　　B.有重大错漏的公文

C.仅征求意见或审阅公文　　D.被明令撤销的公文

2.（单选题）（　　）公文一般不得复制、汇编，确有工作需要的，应当经发文机关或者其上级机关批准。

A.秘密级　　B.机密级　　C.绝密级　　D.特秘级

3.（单选题）甲单位于2018年1月26日印发《××决定》，同年2月26日拟撤销该决定，并于3月1日印发撤销决定。则《××决定》无效时间为（　　）。

A.1月26日　　B.2月26日　　C.3月1日　　D.3月2日

4.（单选题）按顺序发文办理的程序为（　　）。

A.复核-登记-印制-核发　　B.承办-复核-印制-核发

C.拟办-核发-复核-印制　　D.复核-承办-核发-印制

5.（单选题）签收公文属于公文（　　）环节，采取（　　）清点原则。

A.管理；逐一　　B.管理；分类

C.办理；逐一　　D.办理；分类

6.（单选题）公文登记时，为避免该办的公文漏办，应注意（　　）。

A.区分公文标题、秘密等级等事项　　B.区分签收日期、发文机关、发文字号

C.区分办件和阅件　　D.区分发文机关、紧急程度

7.（单选题）假如某省新设立了省自然资源厅，根据《党政机关公文处理工作条例》规定，该省自然资源厅应当向（　　）提出发文立户申请。

A.国务院　　B.国务院办公厅

C.自然资源部　　D.省政府办公厅

8.（单选题）公文的印发传达范围应当按照发文机关的要求执行，需要变更的，应当（　　）。

A.直接变更　　B.经发文机关上级批准后变更

C.经发文机关批准后变更　　D.经签收机关批准后变更

9.（单选题）（　　）是公文发文处理的最后一个环节，也是杜绝差错、规范印制格式、确保公文质量的重要环节。

A.传阅　　B.核发　　C.登记　　D.复核

10.（单选题）以下关于涉密公文的传输或传递方式不正确的是（　　）。

A.可以通过收发件机关机要收发人员进行传递

B.可以通过密码电报进行传输

C.可以通过符合国家保密规定的计算机信息系统进行传输

D.可以通过传真电报传输

11.（单选题）发文办理中的登记环节是指对复核后的公文，确定其发文字号、分送范围和（　　）并详细记载。

A.行文关系　　B.抄送机关　　C.签发人　　D.印制份数

12.（单选题）市教育局王局长在《市第一高等职业学院关于新建教职工宿舍楼的请示》上

圈阅，表示王局长对该请示（　　）。

A.同意　　B.不同意　　C.已阅知　　D.持保留意见

13.（单选题）公文是法定机关与组织、在公务活动中，按照特定的体式、经过一定的处理程序形成和使用的书面材料。下列选项中，属于行政公文生效必要标志的是（　　）。

A.法定作者　　B.成文日期　　C.机关公章　　D.主送机关

14.（单选题）公文处理中，承办部门对不属于本部门职权范围或者不宜由本部门办理的文件，应当（　　）。

A退回呈报的文秘部门并说明理由　　B退回交办的文秘部门并说明理由

C置之不理　　D向上级报告

15.（单选题）公文被撤销的，视为（　　）；公文被废止的，视为（　　）。

A.自始无效；自始无效

B.自始无效；自废止之日起失效

C.自撤销之日起无效，自废止之日起失效

D.自撤销之日起无效；自始无效

16.(多选题)《党政机关公文处理工作条例》的制定,是为了推进党政公文处理工作的(　　)。

A.科学化　　B.民主化　　C.制度化　　D.规范化

17.（多选题）党政机关公文处理工作是指公文拟制、办理、管理等一系列相互关联、衔接有序的原则包括（　　）。

A.实事求是　　B.准确规范　　C.精简高效　　D.安全保密

18.（多选题）某机关要制发一份绝密级公文，下列做法正确的有（　　）。

A.可通过机要交通传递　　B.可在机关的文印室印制

C.此公文应当由专人管理　　D.此公文一般不得复制、汇编

19.（多选题）在公文承接中，下列做法正确的是（　　）。

A.收到某阅知性公文时，根据公文内容、要求和工作要确定范围分送

B.针对某批办性公文提出拟办理意见后，报送本机关负责人批示

C.对于需要两个以上部门办理时，交由相关部门自主决定

D.明确紧急公文的办理时限

20.（多选题）某县发生了特大洪水灾害，主管部门需及时向上级部门请求指示，下列说法正确的（　　）。

A.应当用报告行文　　B.应当用请示行文

C.可采取越级行为　　D.文件上应标注“特提”

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION

第五章 历史人文

第一节 历史常识

1.（单选题）中国人民志愿军肩负着人民的重托、民族的希望，高举保卫和平、反抗侵略的正义旗帜，雄赳赳、气昂昂跨过鸭绿江，同朝鲜人民和军队一道，历经（　　）艰苦卓绝的浴血奋战，赢得了抗美援朝战争的伟大胜利。

A.两年零6个月　　B.两年零9个月

C.三年零6个月　　D.三年零9个月

2.（单选题）阜平是我党我军历史上创建的第一个敌后抗日根据地——（　　）根据地的首府，是边区政治、军事、文化中心。1948年4月，毛主席率领中央机关从陕北来到阜平，在这里召开书记处扩大会议，为三大战役胜利奠定了坚实基础。

A.鄂豫皖　　B.晋冀豫　　C.冀鲁豫　　D.晋察冀

3.（单选题）三大战役是指1948年9月12日至1949年1月31日，中国人民解放军同国民党军队进行的战略决战。其中，（　　）的胜利使全国的军事形势出现了一个新的转折点，从此人民解放军在数量上占了优势。

A.淮海战役　　B.辽沈战役　　C.济南战役　　D.平津战役

4.（单选题）南昌起义打响了武装反抗（　　）的第一枪，宣告了中国共产党把中国革命进行到底的坚定立场，标志着中国共产党独立地创建革命军队和领导革命战争的开始。

A.清政府统治　　B.北洋军阀统治

C.国民党反动统治　　D.日本帝国主义侵略

5.（单选题）1978年底，中共中央召开了十一届三中全会，在全会前召开的中央工作会议的中心思想是（　　）。

A.讨论李先念同志在国务院务虚会议上的讲话

B.商定1979年—1980年国民经济计划安排

C.从明年1月份起把全党、全国工作的着重点转移到社会主义现代化建设上来

D.彻底平反“文化大革命”及其以前的冤假错案

6.（单选题）以下电视剧场景，符合历史事实的是（　　）。

A.《隋唐英雄传》中，隋灭陈的战争场景炮声雷动

B.《贞观长歌》中，都城长安的“市”门内外店铺林立

C.《鹿鼎记》中，清政府派施琅进攻台湾，并从郑克塽手里收回台湾

D.《康熙王朝》中，孝庄皇太后说：“只要有我孝庄在，谁也别想动我孙子。”

7.（单选题）下列选项有关历史事件按时间顺序排列，排序正确的是（　　）。

A.安史之乱——大泽乡起义——黄巾起义

B.辽沈战役——淞沪会战——百团大战

C.《辛丑条约》——《双十协定》——《中华民国临时约法》

D.察举制——科举制——行省制

8.（单选题）“半条被子”的故事充分体现了中国共产党的人民情怀和为民本质，下列诗句与“半条被子”无关的是（　　）。

A.红军不怕远征难，万水千山只等闲　　B.雄关漫道真如铁，而今迈步从头越

C.不到长城非好汉，屈指行程二万　　D.怅寥廓，问苍茫大地，谁主沉浮

9.（单选题）“今足下还归。扬名于匈奴，功显于汉室，虽古竹帛所载，丹青所画，何以过子卿！”这句话所讲述的人物是（　　）。

A.郑和　　B.郑成功　　C.苏武　　D.张骞

10.（单选题）为了加强君主专制，雍正帝设立（　　），使议政王大臣会议名存实亡。

A.中书省　　B.门下省　　C.军机处　　D.枢密院

11.（单选题）1689年，中俄双方代表签订的（　　）从法律上肯定了黑龙江和乌苏里江流域包括库页岛在内的广大地区都是中国的领土。

A.南京条约　　B.中俄勘分西北界约记

C.瑷珲条约　　D.尼布楚条约

12.（单选题）项羽破釜沉舟的事件发生在下列战役中的（　　）。

A.巨鹿之战　　B.垓下之战　　C.荥阳之战　　D.彭城之战

13.（单选题）第一个提出在中国发展资本主义方案的中国人是（　　）。

A.洪秀全　　B.洪仁玕　　C.孙中山　　D.梁启超

14.（单选题）旧民主主义革命转变为新民主主义革命的标志为（　　）。

A.戊戌变法运动　　B.新文化运动

C.五四运动　　D.国民革命运动

15.（单选题）关于郑和七下西洋，下列说法错误的是（　　）。

A.郑和原名马和，出生于汉族家庭　　B.郑和“七下西洋”始于明永乐年间

C.郑和的船队最远曾到过非洲东海岸　　D.郑和七次下西洋先后历经28年之久

16.（多选题）近代以来，我国涌现了大量优秀的爱国企业家，在他们身上体现了爱国的光荣传统。其中抗战时期的代表人物是（　　）。

A.张謇　　B.陈嘉庚　　C.卢作孚　　D.荣毅仁

17.（多选题）历史已经证明，经过延安整风运动，我们党初步确立了实事求是的思想路线，克服了长期盛行的把马克思主义教条化的错误倾向，扫清了马克思主义中国化的障碍，极大地推动了它的历史进程。延安整风运动的主要内容是（　　）。

A.反对主观主义以整顿学风　　B.反对宗派主义以整顿党风

C.反对党八股以整顿文风　　D.反对官僚主义以整顿作风

18.（多选题）关于我国古代著名战役，下列说法错误的有（　　）。

A.昆阳大战导致了西汉的灭亡　　B.牧野之战商朝大胜，夏朝灭亡

C.淝水之战使得南方重新走向分裂　　D.城濮之战奠定了晋文公的霸主地位

19.（多选题）中国近代史的开端是鸦片战争。1840年，中国被西方的炮舰打开了国门，从那时起，中国大国的地位就不存在了，鸦片战争结束后，中国和西方列强签订了很多不平等

条约。这段历史对中国而言，它是一个耻辱。下列属于中国签订过的不平等条约的有（　　）。

A.《南京条约》　　B.《黄埔条约》

C.《望厦条约》　　D.《尼布楚条约》

20.（多选题）孟子是孔子之后、荀子之前的儒家学派的代表人物，与孔子并称“孔孟”。下列属于孟子提出的思想有（　　）。

A.民贵君轻　　B.仁者无敌　　C.为政以德　　D.兼爱非攻

第二节 人文常识

1.（单选题）下列著作与其评价对应错误的是（　　）。

A.《古今图书集成》——现存规模最大、资料最丰富的类书

B.《太平御览》——成书于北宋，是我国现存最大的类书

C.《永乐大典》——被称为“世界有史以来最大的百科全书”

D.《四库全书》——我国古代最大的丛书

2.（单选题）下列关于隋唐时期的成就，表述正确的是（　　）。

A.地图学家裴秀绘制出《禹贡地域图》，并提出绘制地图的方法

B.贾思勰著述的《齐民要术》，是中国现存最早的一部完整农书

C.唐高宗时编修的《唐本草》，是世界上最早由国家颁行的药典

D.孙思邈完成《本草纲目》，它全面总结了历代和当时的医药成果

3.（单选题）下列外国名著与作者、主人公对应错误的是（　　）。

A.《悲惨世界》——雨果——冉·阿让

B.《茶花女》——小仲马——玛格丽特

C.《百万英镑》——马克·吐温——亨利·亚当斯

D.《基督山伯爵》——丹尼尔·笛福——爱德蒙·唐泰斯

4.（单选题）“闲云潭影日悠悠，物换星移几度秋。阁中帝子今何在？槛外长江空自流”出自（　　）的《滕王阁序》。

A.李白　　B.韩愈　　C.王勃　　D.崔颢

5.（单选题）下列关于我国古代爱情故事中人物与作品的对应，错误的是（　　）。

A.司马相如与卓文君——《凤求凰》　　B.唐玄宗与杨贵妃——《墙头马上》

C.刘兰芝与焦仲卿——《孔雀东南飞》　　D.张生与崔莺莺——《西厢记》

6.（单选题）下列诗歌常用的意象中，一般用来表示思乡之情的是（　　）。

A.柳树长亭　　B.芳草鸣蝉　　C.月亮鸿雁　　D.冰雪南山

7.（单选题）唐代诗歌创作热情高涨，出现了“行人南北尽歌谣”“人来人去唱歌行”的景象，留下了许多脍炙人口的诗篇。下列诗句反映的历史事件，不是发生在唐代的是（　　）。

A.存者且偷生，死者长已矣　　B.国破山河在，城春草木深

C.行复三关迎二圣，金酋席卷尽擒归　　D.剑外忽传收蓟北，初闻涕泪满衣裳

8.（单选题）在《红楼梦》中，“金玉良缘”指的是（　　）的姻缘。

A.贾宝玉和林黛玉　　B.贾宝玉和薛宝钗

C.贾琏和王熙凤　　D.贾宝玉和袭人

9.（单选题）“水则载舟，水则覆舟”是我国古代思想家（　　）提出的著名观点。

A.孔子　　B.孟子　　C.荀子　　D.老子

10.（单选题）“读书本意在元元”出自南宋陆游的作品《读书》，诗中“元元”指的是（　　）。

A.金钱　　B.田地　　C.房屋　　D.百姓

11.（单选题）《红楼梦》中“寿夭多因毁谤生，多情公子空牵念”写的是（　　）。

A.袭人　　B.黛玉　　C.晴雯　　D.妙玉

12.（单选题）我国现存的最早一部编年体史书是（　　）。

A.《汉书》　　B.《国语》　　C.《史记》　　D.《春秋》

13.（单选题）著名学者（　　）论述治学有三种境界：一是“昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路”；二是“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”；三是“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”。

A.胡适　　B.钱玄同　　C.王国维　　D.郭沫若

14.（单选题）战争爆发后，中国的众多诗人、作家，先后投入到这场伟大的反侵略战争之

中。被闻一多先生称为“擂鼓诗人”的（　　），就是其中的杰出代表。他创作的抗战诗歌如同“声声的鼓点，不只鼓的声律，还有鼓的情绪”，成为抗战文学的经典。

A.田间　　B.艾青　　C.臧克家　　D.余光中

15.（单选题）“三思而后行”中的“三思”意思是指（　　）。

A.思危、思退、思变　　B.思前、思后、思行

C.思进、思退、思停　　D.思疑、思察、思谋

16.（单选题）下列对应关系错误的是（　　）。

A.倩何人唤取，红巾翠袖，揾英雄泪——秦观

B.料得年年肠断处，明月夜，短松冈——苏轼

C.想佳人，妆楼颙望，误几回天际识归舟——柳永

D.莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦——李清照

17.（单选题）拱手而立表示对老者尊敬，一般来说男子行拱手礼时（　　）。

A.左手在外　　B.右手在外　　C.双手交叉　　D.双手相握

18.（多选题）列各项中，属于老子提出的观点有（　　）。

A.无为而治　　B.道法自然　　C.知行合一　　D.兼爱非攻

19.（多选题）宋词是宋朝代表性的文学体裁。宋词从创作风格上划分为豪放派和婉约派，豪放派气势恢弘、潇洒自如；婉约派词风委婉、低调。下列名句中，其作者属于婉约派

的是（　　）。

A.衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴

B.昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路

C.莫道不消魂，帘卷西风，人比黄花瘦

D.谈笑间，樯橹灰飞烟灭

20.（多选题）下列关于古典戏剧说法正确的是（　　）。

A.关汉卿是元曲四大家之一，其代表作有《救风尘》《拜月亭》等

B.《窦娥冤》《梧桐雨》《汉宫秋》《赵氏孤儿》合称为“元杂剧四大悲剧”

C.洪昇的《桃花扇》与孔尚任的《长生殿》并称为清代戏曲双璧

D.汤显祖的“临川四梦”中《邯郸记》和《紫钗记》是社会风情剧

第三节 中国传统文化

1.（单选题）下列有关古典文学常识，说法错误的是（　　）。

A.骆宾王是“初唐四杰”之一

B.“不要人夸好颜色，只留清气满乾坤。”描写的是菊花

C.“天下英雄谁敌手？曹刘。生子当如孙仲谋。”这句诗提到了三个历史人物，分别是：曹操、刘备、孙权

D.“一轮秋影转金波，飞镜又重磨。”“飞镜”指的是月亮

2.（单选题）下列成语反映的历史事件，按时间先后顺序正确的是（　　）。

A.风声鹤唳　火烧赤壁　　火烧连营　　B.投鞭断流　火烧乌巢　　封狼居胥

C.纸上谈兵　投笔从戎　　乐不思蜀　　D.破釜沉舟　草木皆兵　　负荆请罪

3.（单选题）我国第一部浪漫主义诗歌总集是（　　）。

A.《诗经》　　B.《楚辞》　　C.《左传》　　D.《论语》

4.（单选题）“昼晷已云极，宵漏自此长”描写的节气是（　　）。

A.立夏　　B.立冬　　C.夏至　　D.冬至

5.（单选题）在国际气象界，二十四节气被誉为“中国的第五大发明”，它始于（　　），终于（　　）。

A.立春、大寒　　B.春分、小寒　　C.立春、除夕　　D.春分、冬至

6.（单选题）春秋时期，（　　）是齐桓公宠幸的近臣。他是第一个运用调和之事操作烹饪的庖厨，好调味，很善于做菜，被厨师们称作祖师。

A.易牙　　B.时迁　　C.竖刁　　D.陈完

7.（单选题）欧洲著名艺术家米开朗琪罗的雕像代表作表现了一个充满愤怒的年轻人，成为文艺复兴时期的英雄象征。这雕像名为（　　）。

A.大卫　　B.普罗米修斯　　C.思想者　　D.李尔王

8.（单选题）《太初历》是中国古代第一部比较完整的汉族历法，是中国历史上一个划时代的进步，《太初历》完成于（　　）。

A.春秋时期　　B.战国时期　　C.西周时期　　D.西汉时期

9.（单选题）苏轼为唐宋八大家之一，其（　　）与黄庭坚、米芾、蔡襄并称“苏黄米蔡”。

A.诗　　B.词　　C.书法　　D.散文

10.（单选题）脸谱是戏曲人物性格图案化的直接表达。下列京剧脸谱颜色代表的性格和传统剧目的人物对应错误的是（　　）。

A.红色脸——忠义耿直——《华容道》关羽

B.白色脸——奸诈多疑——《打严嵩》严嵩

C.黑色脸——公正无私——《铡美案》包拯

D.金色脸——刚直勇猛——《盗御马》窦尔敦

11.（单选题）我国历史上最早的地理学著作是（　　）。

A.《禹贡地域图》　　B.《山海经》　　C.《水经注》　　D.《太平广记》

12.（单选题）《水浒传》中，宋江被刺配江州。其中“刺”是指古代刑罚中的（　　）。

A.膑刑　　B.劓刑　　C.黥刑　　D.髡刑

13.（单选题）稻、黍、稷、麦、菽俗称五谷，均是我国种植历史悠久的农作物。其中的“菽”指的是（　　）。

A.叶菜类　　B.薯类　　C.高粱　　D.豆类

14.（单选题）“阳春白雪”和“下里巴人”一般分别指代高雅和通俗的文艺作品，这两个成语最初是用来形容（　　）。

A.诗歌　　B.乐曲　　C.小说　　D.话剧

15.（单选题）《中华人民共和国国歌》的词作者是（　　）。

A.聂耳　　B.冼星海　　C.雷振邦　　D.田汉

16.（单选题）下列人文知识选项中正确的是（　　）。

A.屈原是春秋时期吴国人

B.《十面埋伏》是二胡名曲

C.“花儿”是属于彝族的民歌

D.“夜郎自大”中“夜郎”指的是现在的贵州

17.（单选题）百花堤位于山东济南天下第一泉风景区的大明湖上，为贯穿大明湖南北的旅游通道，由4座景观桥共同组成。百花堤最早的修建者是唐宋八大家之一的（　　）。

A.欧阳修　　B.苏轼　　C.曾巩　　D.柳宗元

18.（多选题）以下属于江南三大名楼的有（　　）。

A.滕王阁　　B.黄鹤楼　　C.岳阳楼　　D.鹳雀楼

19.（多选题）下列我国古代著作中，成书于唐朝以后的有（　　）。

A.《甘石星经》　　B.《齐民要术》　　C.《农政全书》　　D.《梦溪笔谈》

20.（多选题）中国古代儒家在国家治理方面所认同的主张是（　　）。

A.唯仁者宜在高位

B.民为贵，社稷次之，君为轻

C.德礼为政教之本，刑罚为政教之用

D.威不两错，政不二门，以法治国，则举措而已

川量教育
CHUANLIANG EDUCATION

第六章 自然科技

第一节 天文地理

1.（单选题）下列选项关于地理分界线，说法不正确的是（　　）。

A.横断山脉——云贵高原和青藏高原界线

B.昆仑山脉——四川盆地和汉水谷地界线

C.太行山脉——华北平原和黄土高原界线

D.天山山脉——准噶尔盆地和塔里木盆地界线

2.(多选题)小铭在研究地理“世界之最”时,做出了以下笔记,下列笔记内容正确的是(　　)。

A.世界最长的河流——尼罗河　　B.世界最大的半岛——阿拉伯半岛

C.世界陆地最低点——艾丁湖　　D.世界最咸的海——里海

3.（单选题）中国是世界上河流最多的国家之一，有许多源远流长的大江大河。我国有且只有一条流入北冰洋的，这条河流是（　　）。

A.额尔齐斯河　　B.珠江　　C.长江　　D.黄河

4.（单选题）（　　）是中国最高的高原河流，位于西藏自治区境内，也是世界上海拔最高的大河之一，发源于西藏西南部喜马拉雅山北麓的杰马央宗冰川，上游称为马泉河。由西向东横贯西藏南部，绕过喜马拉雅山脉最东端的南迦巴瓦峰。转向南流，经巴昔卡出中国境。

A.雅鲁藏布江　　B.澜沧江　　C.怒江　　D.闽江

5.（单选题）从科学的角度，“沧海桑田”之说是指什么（　　）。

A.地心引力作用　　B.地壳运动

C.气候变化　　D.地球内部热能

6.（单选题）为了避免世界各地的时间混乱，国际上规定把全球划分为（　　）个时区。

A.10　　B.12　　C.20　　D.24

7.（单选题）作为长江、怒江和澜沧江的发源地，其山口被誉为“风雪仓库”的地理山脉是（　　）。

A.昆仑山　　B.喜马拉雅山　　C.唐古拉山　　D.横断山脉

8.（单选题）“东边日出西边雨，道是无晴却有晴”是（　　）的生动写照。

A.冷锋雨　　B.对流雨　　C.台风雨　　D.地形雨

9.（单选题）（　　）被誉为“长江门户，东海瀛洲”，是中国最大的河口冲积岛，中国最大的沙岛。

A.崇明岛　　B.海南岛　　C.舟山岛　　D.獐子岛

10.（单选题）我国四大盆地中，有“聚宝盆”之称的是（　　）。

A.塔里木盆地　　B.柴达木盆地　　C.准噶尔盆地　　D.四川盆地

11.（单选题）红海位于非洲（　　）与阿拉伯半岛之间，呈现狭长型。其西北面通过（　　）与地中海相连，南面通过曼德海峡与亚丁湾相连。

A.东北部；苏伊士运河　　B.西北部；苏伊士运河

C.东北部；巴拿马运河　　D.西北部；巴拿马运河

12.（单选题）我国地势西高东低，大致呈三级阶梯状分布。下列地形区位于我国第一级阶梯的是（　　）。

A.内蒙古高原　　B.准噶尔盆地　　C.黄土高原　　D.柴达木盆地

13.（单选题）地球上一切通过地轴的平面与地面相截而成的大圆称为“经圈”，经线指示（　　）方向，又叫（　　）。

A.东西；本初子午线　　B.南北；本初子午线

C.南北；子午线　　D.东西；子午线

14.（单选题）黄河是我国的母亲河，是华夏文明的发源地，黄河著名的壶口瀑布位于（　　）省之间。

A.陕西和山西　　B.陕西和河南

C.山西和河北　　D.河南和河北

15.（单选题）下列节气中，（　　）是一年里太阳最偏北的一天，是太阳北行的极致。

A.夏至　　B.冬至　　C.立秋　　D.立春

16.（单选题）内蒙古白云鄂博矿是世界上最大的（　　）矿山。

A.钒　　B.镍铜　　C.铁　　D.稀土

17.（多选题）下列名关与所属地区的对应，正确的是（　　）。

A.玉门关——新疆　　B.潼关——陕西

C.山海关——河北　　D.居庸关——河南

18.（多选题）“三江源”中的三江是指（　　）。

A.长江　　B.黄河　　C.澜沧江　　D.怒江

19.（多选题）气候变暖导致的海平面加速上升会对沿海地区造成许多危害，包括（　　）。

A.风暴灾害　　B.泥石流频发

C.海水入侵河口　　D.潮滩湿地受损

20.（多选题）以下关于我国地理环境的表述，正确的有（　　）。

A.我国位于亚洲东部、太平洋西岸。

B.我国领土南北跨越的纬度近50度，南北距离约为5500公里

C.山东半岛和辽东半岛之间的渤海是我国的内海

D.河北省是我国地震最频繁的省

第二节 物理化学生物

1.（单选题）爱因斯坦是20世纪最杰出的科学家之一，为物理学发展做出卓越贡献，以下理论不是爱因斯坦提出或创立的是（　　）。

A.狭义相对论　　B.广义相对论

C.电磁场理论　　D.光电效应

2.（单选题）唐代诗人王勃在《滕王阁序》中写道：“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。”以落霞、孤鹜、秋水、长天四个景色勾勒出一幅宁静美好的画面。诗人笔下的落霞的形成主要与光的（　　）有关。

A.散射　　B.折射　　C.反射　　D.衍射

3.（单选题）关于生活中的声现象，下列说法错误的是（　　）。

A.声是由物体振动产生的

B.固体、液体、气体都可传声

C.真空中声音的传播速度很快

D.声音在传播过程中遇到障碍物会发生反射

4.（单选题）声音是通过介质传播并能被人或动物听觉器官所感知的波动现象。下列选项中，声音在（　　）中的传播速度是最慢的。

A.常温水　　B.冰　　C.空气　　D.松木

5.（单选题）下列选项中，常温下导电能力最强的物质是（　　）。

A.银　　B.铝　　C.铁　　D.钨

6.（单选题）环境噪声污染是指所产生的环境噪声超过国家规定的噪声排放标准，影响人们正常生活、工作和学习的现象。一般认为（　　）是正常的环境声音，超过就是有害的噪音。

A.20分贝　　B.40分贝　　C.60分贝　　D.100分贝

7.（单选题）电影院内墙壁设置成凹凸不平，目的是（　　）。

A.减弱回声　　B.提高音量　　C.改变声音频率　　D.避免声音震动

8.（单选题）霜形成的原因是（　　）。

A.空气中的水蒸气受冷直接凝华而成　　B.小水滴在空气对流中受冷凝固而成

C.水蒸气液化成小水滴而成　　D.小冰晶熔化成水滴而成

9.（单选题）物理变化和化学变化的根本区别在于是否有新物质生成，如果有新物质生成，则属于化学变化，反之，则是物理变化。下列词语隐含了物理变化的是（　　）。

A.腐草为萤　　B.春风化雨　　C.蜡炬成灰　　D.百炼成钢

10.（单选题）太阳光是由红橙黄绿紫等七色光混合而成的。在这几种光中，（　　）穿过空气层的本领最大。

A.红光　　B.黄光　　C.橙光　　D.紫光

11.（单选题）人向竖直的平面镜走近时，镜中所成的像（　　）。

A.大小不变　　B.逐渐变大　　C.先小后大　　D.先大后小

12.（单选题）在月球上可能发生的现象是（　　）。

A.放风筝　　B.用电风扇乘凉

C.听到雷声　　D.月球车不需要进行防锈处理

13.（单选题）盥洗间里的干手器会自动开关是因为（　　）。

A.人手可以产生磁场　　B.人手可以改变电容量

C.人手可以改变温度　　D.人手可以改变湿度

14.（单选题）“严禁烟火”和“禁用手机”的提醒标志在加油站非常醒目，而其中，“禁用手机”主要是因为（　　）。

A.使用手机时，手机运行会产生电火花，易造成火灾等安全隐患

B.拨打电话时手机会发射出高强度的无线电波，手机的天线会与手机发射出的无线电波产生射频电流，当射频电流在金属导体间环流时遇有锈蚀或接触不良容易产生射频火花

C.使用手机时，由于手机的锂电池带电，会与加油站空气中粒子进行电子的转移与交换，在交换过程中容易产生电流从而引发新的火灾和爆炸

D.使用手机容易造成驾驶员的注意力不集中，给加油站带来安全隐患

15.（单选题）下列说法中错误的是（　　）。

A.“光年”是天文学中常用的时间单位

B.太阳能、风能都是可再生资源

C.可燃冰主要由水分子和甲烷组成

D.声音的传播需要介质

16.（多选题）在实际生活中，摩擦力处处存在。下列现象中，属于有益摩擦的有（　　）。

A.手握筷子时的摩擦

B.刹车时，车轮胎与地面的摩擦

C.用黑板擦擦黑板时，黑板擦与黑板之间的摩擦

D.滑雪时，滑雪板与雪面间的摩擦

17.（多选题）灯泡用久后发黑，涉及的物态变化有（　　）。

A.蒸发　　B.凝固　　C.升华　　D.凝华

18.(多选题)声波不仅可以传递信息,还可以传递能量,在现实生活中有很多应用,如(　　)。

A.声呐　　B.B超机　　C.雷达　　D.加湿器

19.（多选题）光在均匀介质中沿直线传播。下列选项与光的直线传播有关的有（　　）。

A.日食　　B.小孔成像

C.路灯下的人影　　D.用放大镜观察地图

20.（多选题）下列有关飞机窗户上的小气孔的说法，正确的有（　　）。

A.是为了平衡气压　　B.是为了避免飞行颠簸

C.是为了净化机舱空气　　D.是为了防止窗玻璃雾化

21.（单选题）下列自然现象涉及化学变化的是（　　）。

A.山体滑坡　　B.冰雪融化　　C.酸雨形成　　D.海水蒸发

22.（单选题）植物燃烧后残留的元素最多的是（　　）。

A.氮　　B.钾　　C.磷　　D.镁

23.（单选题）燃气灶是一种常用的灶具，在使用过程中，如果发现火焰呈（　　），说明燃气燃烧完全。

A.红色　　B.蓝色　　C.黄色　　D.紫色

24.（单选题）不同的气体在生活中有不同用途，下列常见的气体不可以用于食品杀菌的是（　　）。

A.氮气　　B.氧气　　C.二氧化碳　　D.臭氧

25.（单选题）下列变化中，属于化学变化的是（　　）。

A.车轮爆胎

B.澄清石灰水露置在空气中一段时间，液面产生了一层白膜

C.打开浓盐酸瓶盖，瓶口出现白雾

D.氧气通过低温加压变成了淡蓝色的液体

26.（单选题）夏日雷雨过后，人们会感到空气特别清新，这是因为在雷电时空气发生了化学作用，在这个过程中，生成的化学物质是（　　）。

A.二氧化氮　　B.二氧化硫　　C.臭氧　　D.氟利昂

27.（单选题）近些年，游客出行时经常携带无需火电的即热型快餐，其一般有两层包装构成，内层用于盛放需加热的食物，外层用于盛放加热材料。下列最可能成为这种快餐加热材料的是（　　）。

A.浓硫酸和水　　B.食盐和水　　C.石灰石和水　　D.生石灰和水

28.（单选题）常温常压下，臭氧具有特殊的臭味，其液态呈（　　）。

A.深蓝色　　B.紫黑色　　C.黄绿色　　D.无色透明

29.（单选题）用三元材料作为正极材料的锂电池，近年来凭借其容量高、循环稳定性（电池寿命）好、成本适中等优点，成为目前电动汽车市场上主流的动力电池。三元锂电池中的三元是指（　　）3种化学元素。

A.铁钴镍　　B.镍钴锰　　C.铁镍锰　　D.硅镍锰

30.（单选题）青铜是金属冶铸史上最早的合金，在纯铜中加入锡或铅的合金，有特殊重要性和历史意义。下列不属于青铜的特点的是（　　）。

A.熔点低、硬度大　　B.可塑性差

C.耐磨、耐腐蚀　　D.色泽光亮

31.（单选题）能源按转换传递过程，可分为一次能源和二次能源，下列全部属于一次能源的一组是（　　）。

A.潮汐能、沼气、蒸汽　　B.液化石油气、煤、水力

C.生物质能、天然气、油页岩　　D.氢能、太阳能、海洋温差能

32.（单选题）水垢是指硬水煮沸后所含矿物质附着在容器内逐渐形成的白色块状或粉末状物质。水垢的主要成分为（　　）。

A.氢化物　　B.碳化物　　C.石墨晶体　　D.碳酸盐类

33.（单选题）氢氧化钙是一种（　　），具有杀菌与防腐能力，对皮肤，织物有腐蚀作用。

A.碱　　B.酸　　C.盐　　D.单质

34.（单选题）蛋糕在制作过程中会加入小苏打，生成的气体可使蛋糕松软，这种气体是（　　）。

A.二氧化碳　　B.氮气　　C.氧气　　D.氢气

35.（单选题）高分子材料也称为聚合物材料，若小华想用高分子材料制作一个物品，则他不可能制作的是（　　）。

A.塑料杯　　B.橡胶手套　　C.建筑涂料　　D.合金戒指

36.（单选题）地壳是由岩石组成的固定外壳，是地球固定圈层的最外层，是岩石圈的重要组成部分。在地壳中含量最多的化学元素是（　　）。

A.硅　　B.氧　　C.碳　　D.铝

37.（单选题）自20世纪90年代后期，几乎每年春季和夏季，太湖都会有蓝藻大量生长繁殖，其主要是由于水体中（　　）元素含量过高导致的。

A.氮　　B.磷　　C.钠　　D.碳

38.（单选题）当大气降水的pH值低于（　　）是酸雨。

A.4.9　　B.5.1　　C.5.6　　D.6.2

39.（单选题）清代《本草纲目拾遗》有这样一段记载：“鼻冲水……贮以玻璃瓶，塞紧其口，勿使泄气……宜外用，勿服。”鼻冲水可能是下列哪种物质（　　）。

A.氨水　　B.乙醇溶液　　C.双氧水　　D.明矾溶液

40.（单选题）一到冬天，贝加尔湖面就会出现姿态万千的“气泡冰”。“气泡冰”的成因是湖底的有机物分解形成不溶于水的气体，若气体冒出时湖面已结冰，气泡就会留在水里随着冰层加厚，就形成了冰冻气泡。这些气泡的空腔内充满了（　　）。

A.氢气　　B.氯气　　C.氮气　　D.沼气

41.（单选题）下列动物不属于哺乳动物的是（　　）。

A.穿山甲　　B.熊猫　　C.鲸鱼　　D.鳄鱼

42.（单选题）下列食物最易产生黄曲霉素的是（　　）。

A.香蕉　　B.大豆　　C.鸡肉　　D.红薯

43.（单选题）痛风是现代社会一种常见且复杂的关节炎类型，患者关节处往往存在由（　　）结晶构成的痛风石。

A.嘌呤　　B.碳酸钙　　C.尿酸　　D.氯化钠

44.（单选题）自然界中“智慧元素”指的是（　　）。

A.铁　　B.锌　　C.钙　　D.碘

45.（单选题）人体心脏是一个主要由肌肉组成的中空的器官，它的四个腔分别有血管与它相连通，与左心室相连的是（　　）。

A.主动脉　　B.肺动脉　　C.肺静脉　　D.上腔静脉

46.（单选题）人体内含有染色体数为（　　）。

A.24对　　B.23对　　C.42对　　D.12对

47.（单选题）牛的“年轮”长在（　　）。

A.牛角上　　B.牛蹄上　　C.牙齿上　　D.皮肤上

48.（单选题）以下哪项不属于发酵后所形成的产品？（　　）

A.红茶　　B.绿茶　　C.酸奶　　D.调味品

49.（单选题）细菌是生物的主要类群之一，也是所有生物中数量最多的一类。细菌的形状相当多样，其主要形状不包括（　　）。

A.球状　　B.杆状　　C.扁平状　　D.螺旋状

50.（单选题）叶绿体中胡萝卜素和叶黄素主要吸收（　　）。

A.蓝紫光　　B.红光　　C.绿光　　D.红黄光

51.（单选题）当人体缺乏（　　）时易出现头发枯干、头发粗糙、记忆力减退、心情烦躁及失眠等症状。

A.维生素A　　B.维生素B1　　C.维生素B2　　D.维生素C

52.（单选题）通常种子发芽需要的基本条件是（　　）。

A.水、阳光和适宜的温度　　B.阳光、空气和水

C.水、空气和适宜的温度　　D.土壤、阳光和空气

53.（单选题）塑料袋套上绿色植物，会产生水珠，这是（　　）。

A.蒸腾作用　　B.呼吸作用　　C.光合作用　　D.蒸发作用

54.（单选题）重金属中毒对人体危害极大，主要是因为重金属能够使人体（　　）的结构发生不可逆改变，从而影响组织细胞功能，进而影响人体健康。

A.蛋白质　　B.维生素　　C.红细胞　　D.脂肪

55.（单选题）运用试管香蕉技术培育出香蕉品种的方法属于（　　）。

A.基因工程　　B.细胞工程　　C.酶工程　　D.发酵工程

56.（多选题）下列食品中属于发酵类食品的是（　　）。

A.面包　　B.腐乳　　C.豆豉　　D.果酱

57.（多选题）痛风是一种常见且复杂的关节炎类型疾病。通常来说，造成痛风的主要因素包括（　　）。

A.过度食用肉类、海鲜和啤酒　　B.每日饮水过少

C.服用了某些药物　　D.家族有遗传病史

58.（多选题）植物是生命的主要形态之一，可以分为种子植物、藻类植物、苔藓植物、蕨类植物等。下列关于植物的描述，正确的有（　　）。

A.绿色植物大部分的能源是经由光合作用从太阳光中得到的

B.温度、湿度、光线，淡水是植物生存的基本需求

C.植物有最明显的细胞壁和细胞核，其细胞壁由葡萄糖聚合物——纤维素构成

D.地球史上最早出现的植物属于菌类和藻类

59.（多选题）脂肪是人体内含热量最高的物质。脂肪的主要功能有（　　）。

A.维持正常体重　　B.保护内脏和关节

C.滋润皮肤　　D.提供能量

60.（多选题）下列生物常识错误的有（　　）。

A.蜂群中的蜂王为雌蜂　　B.鱼类不具有心脏结构

C.海豚用腮进行呼吸　　D.人类骨髓具有造血功能

第三节 生活中的科学

1.（单选题）化学元素在生命活动起到重要作用，缺少它们，人将会生病。例如儿童常患的软骨症或成年人的骨质疏松等是由于缺少（　　）元素。

A.钠　　B.铁　　C.锌　　D.钙

2.（单选题）下列不属于人体免疫器官的是（　　）。

A.骨髓　　B.淋巴结　　C.脾脏　　D.肝脏

3.（单选题）人体必需的六类营养素中有三大热能营养素，在体内氧化可产生能量，下列不属于热能营养素的是（　　）。

A.碳水化合物　　B.蛋白质　　C.脂肪　　D.维生素

4.（单选题）微量元素虽然在人体内的含量微不足道，但与人的生命和健康息息相关，（　　）可以防止血液凝固，促进性激素分泌。

A.维生素A　　B.维生素B　　C.维生素E　　D.维生素C

5.（单选题）下列关于维生素说法正确的是（　　）。

A.严重缺乏维生素D可导致夜盲症　　B.严重缺乏维生素C可导致坏血病

C.维生素A可以用于脚气病治疗　　D.维生素B1可以预防与治疗静脉曲张

6.（单选题）下列人体器官中，不属于消化系统的是（　　）。

A.口腔　　B.胃　　C.气管　　D.肝脏

7.（单选题）免疫系统对自身机体的成份发生免疫反应，造成损害而引起的疾病称为免疫性疾病。下列属于免疫性疾病的是（　　）。

A.血友病　　B.红绿色盲　　C.类风湿关节炎　　D.地中海贫血

8.（单选题）人体神经系统结构和功能的基本单位是（　　）。

A.脑　　B.神经元　　C.脊髓　　D.胃

9.（单选题）烫伤发生后，如果不是严重烫伤，首先应做如下哪种处理（　　）。

A.涂抹烫伤膏　　B.冷水冲洗十分钟以上

C.呼叫120　　D.涂抹鸡蛋清

10.（单选题）在体育活动中，运动扭伤是比较常见的，如果你的同学不慎扭伤了踝关节，你应当为其做哪些应急处理（　　）。

A.按摩　　B.冷敷　　C.热敷　　D.贴药膏

11.（单选题）下列中药来源于动物的是（　　）。

A.柴胡　　B.麝香　　C.牛膝　　D.车前子

12.（单选题）（　　）与蜂蜜同食，会腹泻。忌与枣同食，可使人病。

A.葱　　B.苦瓜　　C.土豆　　D.蒜

13.（单选题）人体的肌肉中，（　　）能接受大脑的指令而收缩、舒张，使人体产生各种运动，因此又称为随意肌。

A.平滑肌　　B.骨骼肌　　C.心肌　　D.肌腹

14.（单选题）关于健康常识，下列说法正确的是（　　）。

A.缺碘最主要的危害是引起高血压

B.膝关节是人体最大、结构最复杂的关节

C.氯化钠可以用于治疗胃酸过多

D.剧烈运动时，身体大量出汗后，补充水分的首选是含糖饮料

15.（单选题）人类生命活动受（　　）调节，也受激素调节。

A.神经　　B.消化　　C.呼吸　　D.内分泌

16.（单选题）人每天都会眨眼无数次，有时是有意识的动作，有时则是“自动”进行的。这些“自动”进行眨眼动作的主要目的是（　　）。

A.阻挡灰尘等异物进入眼睛　　B.防止眼部肌肉僵直、疲劳

C.习惯性动作，没有什么目的　　D.使眼泪均匀覆盖眼球，保持眼球湿润

17.（单选题）下列关于狂犬病的说法，错误的是（　　）。

A.别称为恐水症　　B.临床表现为恐惧不安、咽肌痉挛等

C.是由狂犬病毒所致的急性传染病　　D.一般潜伏期可达几十年

18.（多选题）呼吸道是气体进出身体的通道，包括（　　）。

A.咽　　B.喉　　C.气管　　D.支气管

19.（多选题）不同来源的食用油，脂肪酸的种类和含量差别较大。下列食用油中，富含饱和脂肪酸的有（　　）。

A.猪油　　B.牛油　　C.菜籽油　　D.花生油

20.（多选题）疫苗分为活疫苗和死疫苗两种。下列选项中，比较常用的活疫苗有（　　）。

A.脊髓灰质炎疫苗　　B.卡介苗

C.麻疹疫苗　　D.伤寒疫苗

第四节 航天科技

1.（单选题）从原理上讲，采用多大运载能力的火箭发射探测器取决于两个因素：一是看探测器有多重；二是看探测器要飞往哪里。2020年7月23日，长征五号火箭成功地发射了“天问一号”火星探测器。2020年11月24日，长征五号火箭以最大载荷成功地发射了重8.2吨的“嫦娥五号”月球探测器。因此，“天问一号”探测器的重量（　　）。

A.大于8.2吨　　B.等于8.2吨　　C.小于8.2吨　　D.无法判断

2.（单选题）开启我国首次地外天体采样返回之旅的探月工程探测器是（　　）。

A.天问一号　　B.长征五号　　C.嫦娥四号　　D.嫦娥五号

3.（单选题）2003年，我国用（　　）运载火箭成功地将“神舟五号”载人飞船送到预定轨道。

A.长征二号E　　B.长征二号F　　C.长征三号E　　D.长征三号F

4.（单选题）下列关于新能源的说法错误的是（　　）。

A.新能源包括太阳能、核能、天然气等　　B.新能源一般对环境的污染较小

C.新能源普遍具备可再生特征　　D.新能源开发利用的技术尚不成熟

5.（单选题）“天问一号”飞行里程突破4亿公里，2021年进入环火轨道并着陆（　　）。

A.金星　　B.月球　　C.土星　　D.火星

6.（单选题）2022年9月，国家航天局、国家原子能机构联合宣布，中国科学家首次在月球上发现新矿物，并将其命名为（　　）。

A.“玉兔石”　　B.“广寒石”　　C.“织女石”　　D.“嫦娥石”

7.（单选题）下列有关神舟十三号的描述，不正确的是（　　）。

A.已具备应急救援能力　　B.诞生我国首位女航天员

C.独立活动的载人飞船　　D.首次长期在轨停靠6个月

8.（单选题）2024年6月2日6时23分，嫦娥六号着陆器和上升器组合体在（　　）中继星支持下，成功着陆在月球背面南极-艾特肯盆地预选着陆区。

A.玉兔二号　　B.鹊桥二号　　C.天宫二号　　D.夸父二号

9.（单选题）生物质能源与矿物质能源不同，它最重要的在于它是（　　）。

A.太阳能转化的能源　　B.非固态的能源

C.不可再生的能源　　D.可以再生的能源

10.（单选题）氢能将是打造未来能源体系，实现能源变革的重要媒介，下列说法错误的

是（　　）。

A.氢能属于二次能源　　B.氢能资源丰富，可持续发展

C.氢能是世界上最干净的能源　　D.氢只能以气态氢化物的形式出现

11.（单选题）“两弹一星”是指（　　）。

A.原子弹、导弹和人造地球卫星　　B.核弹、导弹和人造地球卫星

C.原子弹、氢弹和人造地球卫星　　D.导弹、氢弹和人造地球卫星

12.（单选题）“智慧城市”充分运用新技术为人类创造更美好的城市生活。支撑“智慧城市”建设的技术最主要的是（　　）。

A.星链技术　　B.新能源和电子技术

C.新一代信息技术　　D.智能制造技术

13.（单选题）下面不属于人工智能研究基本内容的是（　　）。

A.自动化　　B.机器思维　　C.机器感知　　D.机器学习

14.（单选题）新能源指刚开始开发利用或正在积极研究、有待推广的能源，如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等。下列选项中属于二次能源的是（　　）。

A.水能　　B.核能　　C.风能　　D.沼气

15.（多选题）仰望星空，繁星闪烁，地球是全人类赖以生存的唯一家园，要加强生态文明建设，持续开发和利用清洁能源，生物质能是对我们地球环境“最友好”的清洁能源之一，

我国目前可利用的生物质能来源主要有（　　）。

A.生活垃圾　　B.农作物秸秆

C.禽兽粪便　　D.工业有机废渣与废水

16.（多选题）关于航天科技知识，下列说法错误的是（　　）。

A.天宫二号是中国载人航天工程发射的第一个目标飞行器

B.天舟一号是中国自主研制的第一艘货运飞船

C.天舟五号货运飞船是改进型货运飞船的首发船

D.嫦娥四号首次实现了中国地外天体软着陆和巡视探测

17.（多选题）可燃冰作为一种新型能源，成为各国所青睐的对象，按当前的消耗水平，我国可燃冰储量可满足我国近200年能源需求。下列对可燃冰的说法正确的有（　　）。

A.主要分布在浅海海域　　B.可燃冰是可再生资源

C.可燃冰的主要成分是甲烷　　D.可燃冰是清洁能源

18.（多选题）下列关于燃气安全的说法，正确的有（　　）。

A.在使用燃气时，应在用气操作间安装可燃气体泄漏警报器

B.用气操作间应保持通畅的通风和排烟

C.燃具连接软管不应穿越墙体、门窗、顶棚和地面

D.严禁使用不符合规定和已属报废年限的燃气设施及燃气用具

19.（多选题）人造卫星是发射数量最多，用途最广，发展最快的航天器。以下卫星与应用

领域对应正确的是（　　）。

A.羲和号——太阳探测　　B.风云系列——气象探测

C.高分五号——海洋卫星　　D.天链一号——中继卫星

20.（多选题）由于常规能源资源有限，以及因其引起的环境问题日益突出，因此对环境友好的新能源日益受到重视，下列能源属于新能源的有（　　）。

A.生物质能　　B.天然气　　C.潮汐能　　D.氢能

川量教育 CHUANLIANG EDUCATION